12 निर्वाचन तंत्र — निर्वाचन आयोग, मतदान व्यवहार एवं निर्वाचन सुधार

अनुच्छेद 324-329 | भाग पंद्रह | जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950-51 • 2023 का नियुक्ति अधिनियम • आदर्श आचार संहिता • SIR • EVM-VVPAT • दल-मान्यता • मतदान व्यवहार • निर्वाचन सुधार • एक राष्ट्र एक चुनाव • राजस्थान

📖 शुरुआत एक कहानी से

(यह दृश्य काल्पनिक है, पर इसमें आए सभी तथ्य असली हैं।) 25 नवंबर 2023 की सुबह, जयपुर ज़िले के सांगानेर के एक सरकारी विद्यालय में बने मतदान केंद्र के बाहर लंबी क़तार थी। सबसे आगे 92 वर्ष की **कमला देवी** थीं, जो 1952 के पहले चुनाव से वोट देती आई थीं, और उनके पीछे उनकी पोती **प्रिया**, जो पहली बार वोट डालने आई थी। भीतर पीठासीन अधिकारी ने प्रिया का नाम सूची में मिलाया, उँगली पर अमिट स्याही लगी, उसने बटन दबाया और पास की मशीन की छोटी खिड़की में सात सेकंड तक अपनी पसंद के उम्मीदवार की पर्ची देखी। उस दिन राजस्थान में **75.45 प्रतिशत** मतदान हुआ, और महिलाओं का मत-प्रतिशत पुरुषों से थोड़ा अधिक रहा।

दो साल बाद वही घर फिर आयोग की प्रक्रिया से गुज़रा — नवंबर-दिसंबर 2025 में बूथ स्तरीय अधिकारी गणना-प्रपत्र लेकर आए, क्योंकि पूरे राज्य की मतदाता सूची का **विशेष गहन पुनरीक्षण** चल रहा था। **21 फ़रवरी 2026** को जारी अंतिम सूची में राजस्थान के **5,15,19,929** मतदाता दर्ज हुए। सितंबर 2026 में राज्य के **309 नगर निकायों** के **10,245 वार्डों** में चुनाव हुए — पर इन्हें भारत निर्वाचन आयोग ने नहीं, बल्कि **राज्य निर्वाचन आयोग** ने कराया। प्रिया के मन में प्रश्न उठे — ये संस्थाएँ कौन हैं, इनके अधिकार कहाँ से आते हैं, और लोग वोट किस आधार पर देते हैं?

2024 के लोकसभा चुनाव में लगभग 98 करोड़ (97.97 करोड़) पंजीकृत मतदाताओं में से 64.64 करोड़ ने, 10.5 लाख से ज़्यादा मतदान केंद्रों पर, लगभग 1.5 करोड़ चुनाव-कर्मियों की मदद से अपना वोट डाला — यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अभ्यास था। यह सब कैसे संभव होता है, जबकि भारत में सैकड़ों भाषाएँ, हज़ारों जातियाँ-समुदाय और अत्यंत विविध भूगोल (हिमालय की बर्फ़ीली चोटियों से लेकर थार के रेगिस्तान तक) मौजूद हैं? इसका उत्तर है — भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India), एक ऐसी संवैधानिक संस्था जिसे संविधान-निर्माताओं ने चुनावों को राजनीतिक दबाव से मुक्त, निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाए रखने के लिए बनाया। परंतु सिर्फ आयोग का गठन ही काफी नहीं — यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि मतदाता वोट किन कारणों से देता है (मतदान व्यवहार), और समय के साथ चुनाव प्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए क्या सुधार हुए-होने चाहिए। इसी अध्याय में हम इन तीनों आयामों — निर्वाचन आयोग, मतदान व्यवहार एवं निर्वाचन सुधार — को विस्तार से समझेंगे।

यह अध्याय चार भागों में है — **भाग अ (खंड 1-10)** में निर्वाचन आयोग का इतिहास, निर्वाचन प्रणाली, अनुच्छेद 324-329, नियुक्ति, कार्यकाल, निर्वाचन मशीनरी और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम; **भाग ब (खंड 11-20)** में आयोग की शक्तियाँ, आचार संहिता, परिसीमन, मतदाता सूची और विशेष गहन पुनरीक्षण, EVM-VVPAT, नोटा, राज्य निर्वाचन आयोग, न्यायिक निर्णय और अयोग्यता; **भाग स (खंड 21-29)** में राजनीतिक दलों की मान्यता और मतदान व्यवहार — राजस्थान, 2024 का लोकसभा चुनाव और हाल के राज्य चुनाव; तथा **भाग द (खंड 30-38)** में निर्वाचन सुधार — अपराधीकरण, समितियाँ, चुनावी वित्त, एक राष्ट्र एक चुनाव और आगे की राह।

📋 विषय-सूची

1	भाग अ — निर्वाचन आयोग: इतिहास, संवैधानिक ढाँचा एवं संरचना: ऐतिहासिक विकास
2	भारत की निर्वाचन प्रणाली — सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, FPTP एवं आनुपातिक प्रतिनिधित्व
3	संवैधानिक प्रावधान — अनुच्छेद 324-329 (भाग पंद्रह)
4	अनुच्छेद 324 की गहराई — संविधान सभा की बहस, अवशिष्ट शक्तियाँ एवं आयोग की स्वतंत्रता
5	संरचना — नियुक्ति प्रक्रिया (2023 अधिनियम से पहले बनाम अब)
6	अनूप बरनवाल निर्णय (2023), नियुक्ति अधिनियम 2023 एवं उसकी न्यायिक चुनौती
7	कार्यकाल, वेतन एवं हटाने की प्रक्रिया
8	मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की परंपरा, वर्तमान आयोग एवं बहु-सदस्यीय निर्णय प्रक्रिया
9	निर्वाचन मशीनरी — मुख्य निर्वाचन अधिकारी से बूथ स्तरीय अधिकारी तक
10	जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 एवं 1951 — प्रमुख प्रावधान
11	भाग ब — शक्तियाँ, मतदाता सूची, तकनीक एवं न्यायिक निर्णय: निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ
12	आदर्श आचार संहिता — विकास, प्रावधान एवं प्रवर्तन
13	परिसीमन — परिसीमन आयोग, सीटों पर रोक एवं आगे की राह
14	मतदाता सूची, EVM-VVPAT एवं अन्य तकनीकी व्यवस्था
15	मतदाता पंजीकरण एवं विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 2025-26
16	EVM-VVPAT — कार्यप्रणाली, विवाद एवं न्यायिक निर्णय
17	नोटा (NOTA) — निर्णय, अनुभव एवं बहस
18	भारत निर्वाचन आयोग बनाम राज्य निर्वाचन आयोग
19	महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय
20	अयोग्यता, दल-बदल विरोधी कानून एवं निर्वाचन याचिका

NEOM ACADEMY — New India Education by Omkar Sir

📋 विषय-सूची

21	भाग स — राजनीतिक दल एवं मतदान व्यवहार: राजनीतिक दलों का पंजीकरण एवं मान्यता — राष्ट्रीय व राज्य दल
22	मतदान व्यवहार — अर्थ एवं महत्व
23	मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक
24	जाति, धर्म, क्षेत्र एवं नेतृत्व — मतदान व्यवहार का गहन विश्लेषण
25	मतदान व्यवहार के प्रमुख सैद्धांतिक मॉडल
26	महिला, युवा एवं लाभार्थी मतदाता — नए रुझान
27	राजस्थान में मतदान व्यवहार — 2023 विधानसभा एवं 2024 लोकसभा चुनाव
28	2024 का लोकसभा चुनाव — तथ्य एवं विश्लेषण
29	हाल के राज्य चुनाव (2024-2026) — परिणाम एवं संकेत
30	भाग द — निर्वाचन सुधार: सुधार की आवश्यकता — प्रमुख चुनौतियाँ
31	राजनीति का अपराधीकरण — आँकड़े, न्यायिक निर्देश एवं उपाय
32	प्रमुख समितियाँ एवं रिपोर्ट
33	कार्यान्वित प्रमुख सुधार
34	चुनावी वित्त — व्यय सीमा, चुनावी बॉन्ड निर्णय एवं राज्य वित्तपोषण
35	वन नेशन, वन इलेक्शन (One Nation, One Election)
36	वन नेशन वन इलेक्शन — पक्ष एवं विपक्ष के तर्क
37	लंबित सुधार प्रस्ताव — दलों में आंतरिक लोकतंत्र, सोशल मीडिया, दूरस्थ मतदान एवं अन्य
38	निर्वाचन तंत्र — उपलब्धियाँ, चुनौतियाँ एवं आगे की राह

🏛️ भाग अ — निर्वाचन आयोग: इतिहास, संवैधानिक ढाँचा एवं संरचना

इस भाग में खंड 1 से 10 तक — निर्वाचन आयोग का इतिहास, भारत की निर्वाचन प्रणाली, अनुच्छेद 324-329, नियुक्ति प्रक्रिया और 2023 का अधिनियम, कार्यकाल व हटाने की प्रक्रिया, वर्तमान आयोग, निर्वाचन मशीनरी और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम।

1. ऐतिहासिक विकास

📖 सुकुमार सेन और 1951-52 का पहला आम चुनाव

21 मार्च 1950 को दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव रह चुके अधिकारी **सुकुमार सेन** ने देश के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद संभाला। उनके सामने लगभग **17.3 करोड़** ऐसे नागरिक थे जिनकी आयु 21 वर्ष या उससे अधिक थी, और जिनमें से अधिकांश पढ़-लिख नहीं सकते थे। सबसे पहले हर व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में लिखना था। कई राज्यों में महिलाओं ने अपना नाम बताने के बजाय "अमुक की पत्नी" या "अमुक की माँ" लिखवाया। आयोग ने तय किया कि हर मतदाता **अपने नाम** से ही दर्ज होगा; इस नियम के कारण लगभग **28 लाख** महिलाओं के नाम उस बार सूची से बाहर रह गए, पर यह सिद्धांत स्थापित हो गया कि वोट हर व्यक्ति का अपना अधिकार है।

जो मतदाता पढ़ नहीं सकता, वह अपने उम्मीदवार को कैसे पहचाने? उत्तर निकला — **चुनाव-चिह्न** और **हर उम्मीदवार के लिए अलग मतपेटी**, जिस पर उसका चिह्न लगा होता था। मतदाता को बस अपनी पर्ची उस पेटी में डालनी थी। मतदान **25 अक्टूबर 1951** को हिमाचल प्रदेश के ऊँचे बर्फ़ीले इलाक़ों से शुरू हुआ, ताकि बर्फ़बारी से पहले वहाँ वोट पड़ जाएँ, और **21 फ़रवरी 1952** तक चला। लोकसभा की **489 सीटों** और राज्य विधानसभाओं की लगभग **3,283 सीटों** के चुनाव साथ-साथ हुए, और लगभग **45 प्रतिशत** मतदाताओं ने वोट डाला।

यह विशाल काम किसी एक व्यक्ति का चमत्कार नहीं था। इसके पीछे वह **स्थायी संस्था** थी जिसे संविधान लागू होने से एक दिन पहले, **25 जनवरी 1950** को बनाया गया था। आगे के खंड में देखेंगे कि यह आयोग एक सदस्य से तीन सदस्यों तक कैसे पहुँचा और उसकी स्वतंत्रता पर समय-समय पर कौन से प्रश्न उठे।

🎯 **इस कहानी से समझें:** पहला आम चुनाव दिखाता है कि निर्वाचन आयोग की ज़रूरत क्यों थी और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को ज़मीन पर उतारना कितना बड़ा काम था।

📌 **याद रखने लायक बात:** पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन (21 मार्च 1950 – 19 दिसंबर 1958); पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 – 21 फ़रवरी 1952, लोकसभा की 489 सीटें।

भारत निर्वाचन आयोग एक स्थायी एवं स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना संविधान लागू होने से भी पहले हुई थी — यह भारतीय लोकतंत्र की सबसे पुरानी संवैधानिक संस्थाओं में से एक है।

वर्ष	घटना
25 जनवरी 1950	निर्वाचन आयोग की स्थापना (अनुच्छेद 324 के तहत, संविधान लागू होने से एक दिन पहले) — इसी दिन को अब "राष्ट्रीय मतदाता दिवस" (National Voters Day) मनाया जाता है
1950-1989	एकल-सदस्यीय आयोग (Single Member Commission) — केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC)
16 अक्टूबर 1989	पहली बार बहु-सदस्यीय आयोग बना (2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्त नियुक्त); जनवरी 1990 में पुनः एकल-सदस्यीय कर दिया गया

वर्ष	घटना
1 अक्टूबर 1993	पुनः 3-सदस्यीय (बहु-सदस्यीय) आयोग स्थायी रूप से — टी.एन. शेषन के CEC कार्यकाल में हुए कठोर सुधारों के लिए यह दौर विशेष रूप से जाना जाता है
2 मार्च 2023	अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ केस — सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि CEC/EC की चयन समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) शामिल हों, जब तक संसद इस विषय पर कानून न बना दे
28 दिसंबर 2023	"मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें एवं पदावधि) अधिनियम 2023" को राष्ट्रपति की स्वीकृति (संसद से दिसंबर 2023 में पारित; 2 जनवरी 2024 से लागू) — इसमें CJI के स्थान पर प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री को चयन समिति में शामिल किया गया

🔍 आसान परिभाषा: निर्वाचन आयोग (Election Commission of India — ECI)

📘 **परिभाषा:** अनुच्छेद 324 के तहत गठित एक स्थायी एवं स्वतंत्र संवैधानिक निकाय, जो भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद एवं राज्य विधानमंडलों के निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण का कार्य करता है।

💡 **आसान भाषा में:** यह वह "अंपायर" है जो देश के हर बड़े चुनाव को निष्पक्ष रूप से करवाता है, बिना यह देखे कि सत्ता में कौन-सी पार्टी है। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी क्रिकेट मैच में अंपायर दोनों टीमों से स्वतंत्र होकर फैसला देता है, वैसे ही निर्वाचन आयोग सरकार से स्वतंत्र होकर चुनाव करवाता है — 2024 के लोकसभा चुनाव में आयोग ने लगभग 98 करोड़ (97.97 करोड़) पंजीकृत मतदाताओं के लिए चुनाव सम्पन्न कराया।

1.1 एक सदस्य से तीन सदस्य तक — आयोग की यात्रा

संविधान का **अनुच्छेद 324(2)** कहता है कि निर्वाचन आयोग में एक **मुख्य निर्वाचन आयुक्त** और उतने **अन्य निर्वाचन आयुक्त** होंगे जितने राष्ट्रपति समय-समय पर तय करें। यानी आयोग का आकार संविधान ने स्थायी रूप से तय नहीं किया — इसे राष्ट्रपति (व्यवहार में केंद्र सरकार) की अधिसूचना पर छोड़ा गया। इसी लचीलेपन के कारण आयोग **लगभग चार दशक** तक एक-सदस्यीय रहा, 1989 में कुछ सप्ताह के लिए तीन-सदस्यीय बना, और 1993 से स्थायी रूप से तीन-सदस्यीय है।

- **1950-1989 — एक-सदस्यीय दौर:** पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त **सुकुमार सेन** (21 मार्च 1950 – 19 दिसंबर 1958) ने 1951-52 और 1957 के दोनों आम चुनाव कराए। इस दौर में सारे निर्णय एक ही व्यक्ति लेता था।
- **16 अक्टूबर 1989 — पहला प्रयोग:** लोकसभा चुनाव से ठीक पहले **एस.एस. धनोआ** और **वी.एस. सहगल** निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुए। **1 जनवरी 1990** की अधिसूचना से ये पद समाप्त कर दिए गए। धनोआ ने इसे चुनौती दी, पर **एस.एस. धनोआ बनाम भारत संघ (1991)** में सर्वोच्च न्यायालय ने पद समाप्त करने को वैध माना।
- **1991 का अधिनियम:** संसद ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों की **सेवा-शर्तों** पर क़ानून बनाया; 1993 के संशोधन के बाद इसका नाम "निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्तों की सेवा-शर्तें एवं कार्य संचालन) अधिनियम, 1991" हुआ और इसमें **बहुमत से निर्णय** का नियम जुड़ा।
- **1 अक्टूबर 1993 — स्थायी बहु-सदस्यीय आयोग:** अध्यादेश के साथ **एम.एस. गिल** और **जी.वी.जी. कृष्णमूर्ति** निर्वाचन आयुक्त बने। तब से आयोग में तीन सदस्य हैं।
- **2023-2025 — नियुक्ति का नया क़ानून:** 2023 के अधिनियम ने 1991 के अधिनियम की जगह ली। इसके तहत मार्च 2024 में दो निर्वाचन आयुक्त और फ़रवरी 2025 में **ज्ञानेश कुमार** 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने।

🔍 आसान परिभाषा: बहु-सदस्यीय निर्वाचन आयोग (Multi-member Election Commission)

📘 **परिभाषा:** ऐसा निर्वाचन आयोग जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ अन्य निर्वाचन आयुक्त भी हों और आयोग के निर्णय सामूहिक रूप से — सहमति न बनने पर बहुमत से — लिए जाएँ; भारत में यह व्यवस्था 1 अक्टूबर 1993 से स्थायी है।

💡 **आसान भाषा में:** आयोग अब "एक अंपायर" नहीं, बल्कि "तीन अंपायरों का पैनल" है, जहाँ कोई भी बड़ा फ़ैसला एक व्यक्ति की मर्ज़ी से नहीं होता। 🏠 **उदाहरण:** जयपुर के किसी खेल-टूर्नामेंट में तीन निर्णायक हों और दो एक तरफ़ हों, तो वही फ़ैसला माना जाता है — आयोग में भी मतभेद होने पर 3 में से 2 की राय मान्य होती है।

📊 पहला आम चुनाव (1951-52) — प्रमुख आँकड़े

1. अवधि — **25 अक्टूबर 1951 से 21 फ़रवरी 1952**; मतदान अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग दिनों पर हुआ।
2. लोकसभा की **489 सीटें** (401 निर्वाचन क्षेत्र — कई क्षेत्रों से दो सदस्य चुने गए) और राज्य विधानसभाओं की लगभग **3,283 सीटें** — दोनों चुनाव साथ-साथ।
3. मतदाता — लगभग **17.3 करोड़**; मतदान की आयु तब **21 वर्ष** थी; लगभग **45 प्रतिशत** मतदान।
4. अपने नाम से दर्ज न होने के कारण लगभग **28 लाख** महिलाओं के नाम उस बार सूची से बाहर रहे — "हर मतदाता अपने नाम से" का सिद्धांत यहीं से शुरू हुआ।
5. निरक्षर मतदाताओं के लिए **चुनाव-चिह्न** और हर उम्मीदवार की **अलग मतपेटी** की व्यवस्था।

🌟 क्या आप जानते हैं? — राष्ट्रीय मतदाता दिवस

आयोग का स्थापना-दिवस **25 जनवरी** वर्ष **2011** से हर साल **राष्ट्रीय मतदाता दिवस** के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य नए, विशेषकर 18 वर्ष पूरे करने वाले युवाओं का नाम मतदाता सूची में जुड़वाना और मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

⚠️ भ्रम से बचें

आयोग **25 जनवरी 1950** को बना — संविधान लागू होने (26 जनवरी 1950) से **एक दिन पहले**; पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने **21 मार्च 1950** को पद संभाला। दोनों तिथियाँ अलग हैं।

आयोग **1989** में पहली बार बहु-सदस्यीय बना, पर वह व्यवस्था **1 जनवरी 1990** को समाप्त हो गई; **स्थायी** बहु-सदस्यीय आयोग **1 अक्टूबर 1993** से है।

आयोग में सदस्यों की संख्या **संविधान ने तय नहीं** की — अनुच्छेद 324(2) के तहत **राष्ट्रपति** तय करते हैं; "तीन सदस्य" कोई संवैधानिक अनिवार्यता नहीं।

☆ ऐतिहासिक विकास ☆

भारत निर्वाचन आयोग की यात्रा

आयोग की समय-रेखा

→ 25 जनवरी 1950 — आयोग का गठन
→ प्रथम मुख्य आयुक्त — सुकुमार सेन
→ 16 अक्टूबर 1989 — बहु-सदस्यीय
→ 1 जनवरी 1990 — फिर एक-सदस्यीय
→ 1 अक्टूबर 1993 — स्थायी त्रि-सदस्यीय

पहला आम चुनाव 1951-52

→ लगभग 17.3 करोड़ मतदाता
→ लोकसभा की 489 सीटें
→ अक्टूबर 1951 से फ़रवरी 1952
→ मतपेटियाँ व चुनाव चिह्न
→ निरक्षर मतदाता हेतु चिह्न व्यवस्था

☆ **याद रखें:** 25 जनवरी — राष्ट्रीय मतदाता दिवस (2011 से)।

चित्र 12.1: ऐतिहासिक विकास — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

2. भारत की निर्वाचन प्रणाली — सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, FPTP एवं आनुपातिक प्रतिनिधित्व

📖 जयपुर के कॉलेज की बहस — "आधे वोट, पूरी सीटें?" (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। जयपुर के एक कॉलेज में राजनीति विज्ञान विभाग ने बहस रखी — "क्या हमारी चुनाव प्रणाली न्यायपूर्ण है?" **रिया** ने आँकड़े रखे: 2019 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान में एक दल को लगभग **59 प्रतिशत** वोट मिले और उसने **24 सीटें** जीतीं, जबकि लगभग **35 प्रतिशत** वोट पाने वाले दूसरे बड़े दल को **एक भी सीट** नहीं मिली। 2024 में वही बड़ा दल लगभग **49 प्रतिशत** वोट के साथ **25 में से 14** सीटें जीत पाया। रिया का प्रश्न था — "क्या एक-तिहाई मतदाताओं की आवाज़ संसद तक पहुँची ही नहीं?"

अमन ने उत्तर दिया — "हमारी प्रणाली सरल है। मतपत्र पर एक निशान, जो सबसे आगे वही विजेता। हर क्षेत्र को अपना एक प्रतिनिधि मिलता है जिससे वह सवाल पूछ सकता है। और इस व्यवस्था ने ज़्यादातर समय स्थिर सरकारें दी हैं।" फिर उसने याद दिलाया कि भारत ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व को छोड़ा नहीं है — **राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद** के चुनाव उसी पद्धति से होते हैं।

अंत में प्राध्यापिका ने कहा — "दोनों सही हैं। संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर दो प्रणालियाँ चुनीं — आम जनता के सीधे चुनाव के लिए सरल पद्धति, और अप्रत्यक्ष चुनावों में छोटे समूहों को भी हिस्सा देने वाली पद्धति।" इसी बहस से हम समझेंगे कि भारत की निर्वाचन प्रणाली के तीन स्तंभ क्या हैं।

🎯 **इस कहानी से समझें:** सबसे अधिक मत पाने वाला जीतता है (FPTP) — इससे वोट-प्रतिशत और सीट-प्रतिशत में अंतर आता है; आनुपातिक प्रतिनिधित्व इस अंतर को कम करता है।

📌 **याद रखने लायक बात:** लोकसभा व विधानसभा — सबसे अधिक मत वाला विजयी; राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधान परिषद — एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व।

किसी भी देश की निर्वाचन प्रणाली तीन प्रश्नों का उत्तर देती है — **वोट कौन देगा, वोट कैसे गिने जाएँगे**, और **किन वर्गों के लिए सीटें सुरक्षित होंगी**। भारत का उत्तर है — **सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार**, सीधे चुनावों में **सबसे अधिक मत पाने वाले की जीत** (FPTP), अप्रत्यक्ष चुनावों में **आनुपातिक प्रतिनिधित्व**, और अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए **आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र**।

2.1 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार

🔍 आसान परिभाषा: सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (Universal Adult Franchise)

📘 **परिभाषा:** वह व्यवस्था जिसमें निर्धारित आयु पूरी करने वाले प्रत्येक नागरिक को — धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, शिक्षा या संपत्ति के भेदभाव के बिना — मत देने का समान अधिकार हो (अनुच्छेद 326); केवल अनिवास, मानसिक असंतुलन, अपराध या भ्रष्ट आचरण के आधार पर क़ानून से अयोग्यता हो सकती है।

💡 **आसान भाषा में:** 18 साल पूरे करो, सूची में नाम लिखवाओ और वोट दो — अमीर हो या ग़रीब, पढ़ा-लिखा हो या अनपढ़, सबका एक ही वोट और उसकी बराबर क़ीमत। 🏠 **उदाहरण:** बाड़मेर का एक पशुपालक और जयपुर का एक बड़ा उद्योगपति — दोनों के वोट की ताक़त बराबर है; "एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य"।

- **शुरुआत से ही पूरा अधिकार:** 1935 के भारत शासन अधिनियम में मताधिकार संपत्ति और शिक्षा से बँधा था और आबादी का छोटा हिस्सा ही वोट दे सकता था। संविधान ने **पहले ही दिन** से सभी वयस्कों को, महिलाओं समेत, बराबर अधिकार दे दिया — कई पुराने लोकतंत्रों ने यह दर्जा धीरे-धीरे दिया था।
- **21 से 18 वर्ष:** मूल संविधान में मतदान की आयु **21 वर्ष** थी। **61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1988** ने अनुच्छेद 326 में इसे **18 वर्ष** किया, जो **28 मार्च 1989** से लागू हुआ।
- **मत देना वैधानिक अधिकार:** सर्वोच्च न्यायालय ने कई निर्णयों में कहा है कि वोट देने का अधिकार **वैधानिक** (जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62 से) है, जबकि वोट के माध्यम से अपनी राय व्यक्त करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा है।

2.2 सबसे अधिक मत पाने वाले की जीत (FPTP) और आनुपातिक प्रतिनिधित्व

लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव **"सर्वाधिक मत से जीत"** (First Past The Post) पद्धति से होते हैं — पूरा देश या राज्य छोटे-छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बँटा है, हर क्षेत्र से **एक** प्रतिनिधि चुना जाता है, और जिस उम्मीदवार को **सबसे अधिक** मत मिले वही जीतता है, चाहे उसे 50 प्रतिशत से कम मत मिले हों। इसके विपरीत **आनुपातिक प्रतिनिधित्व** में किसी दल या समूह को उतनी ही सीटें मिलती हैं जितना उसका मत-प्रतिशत हो। भारत में इसका **एकल संक्रमणीय मत** (Single Transferable Vote) वाला रूप अप्रत्यक्ष चुनावों में अपनाया गया है।

आधार	सर्वाधिक मत से जीत (FPTP)	आनुपातिक प्रतिनिधित्व — एकल संक्रमणीय मत
कहाँ लागू	लोकसभा, राज्य विधानसभाएँ, पंचायत व नगर निकाय	राष्ट्रपति (अनु. 55), उपराष्ट्रपति (अनु. 66), राज्यसभा (अनु. 80(4)), विधान परिषद (अनु. 171(4))
मतदाता क्या करता है	एक उम्मीदवार के सामने एक निशान/बटन	उम्मीदवारों के आगे वरीयता क्रम — 1, 2, 3 ...
विजय की शर्त	सबसे अधिक मत — बहुमत ज़रूरी नहीं	निर्धारित क़ोटा (न्यूनतम मत-संख्या) पाना; अतिरिक्त व हारने वाले के मत अगली वरीयता को हस्तांतरित
गुण	सरल गिनती, क्षेत्र का अपना प्रतिनिधि, प्रायः स्थिर सरकार	मत-प्रतिशत और सीटों में मेल, छोटे समूहों को भी हिस्सा
दोष	मत-प्रतिशत और सीट-प्रतिशत में भारी अंतर; बिखरे विपक्ष का नुकसान	जटिल गिनती; बड़े आम चुनावों में कठिन, गठबंधन व अस्थिरता की आशंका

💡 सर्वाधिक मत से जीत — एक सरल गिनती

मान लीजिए किसी विधानसभा क्षेत्र में 1,00,000 वैध मत पड़े — उम्मीदवार क को 38,000, ख को 34,000 और ग को 28,000 मत मिले। **क विजयी** होगा, यद्यपि 62 प्रतिशत मतदाताओं ने उसे वोट नहीं दिया। यही इस पद्धति की सरलता भी है और उसकी आलोचना का आधार भी।

📊 वोट-प्रतिशत बनाम सीटें — राजस्थान और देश के उदाहरण

1. **राजस्थान, लोकसभा 2019:** सबसे बड़े दल को लगभग **59.07 प्रतिशत** मत और **24 सीटें** (एक सीट सहयोगी दल को); लगभग **34.59 प्रतिशत** मत पाने वाले दूसरे बड़े दल को **कोई सीट नहीं**।
2. **राजस्थान, लोकसभा 2024:** सबसे बड़े दल को **49.24 प्रतिशत** मत और 25 में से **14 सीटें** (56 प्रतिशत); दूसरे बड़े दल को **37.91 प्रतिशत** मत और **8 सीटें** (32 प्रतिशत)।
3. **देश, 1951-52:** सबसे बड़े दल को लगभग **45 प्रतिशत** मत पर लोकसभा की 489 में से **364 सीटें** — यानी लगभग तीन-चौथाई।

2.3 आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र

भारत ने पृथक निर्वाचन मंडल (जिसमें केवल किसी एक वर्ग के लोग ही वोट दें) को स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया। इसके बजाय **आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र** बनाए गए — **अनुच्छेद 330** (लोकसभा) और **अनुच्छेद 332** (विधानसभा) के तहत कुछ क्षेत्रों में उम्मीदवार केवल अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो सकता है, पर **वोट उस क्षेत्र के सभी मतदाता** देते हैं। **अनुच्छेद 334** के अनुसार यह आरक्षण **104वें संशोधन (2019)** के बाद **25 जनवरी 2030** तक है। राजस्थान विधानसभा की 200 में से **34 सीटें अनुसूचित जाति** और **25 सीटें अनुसूचित जनजाति** के लिए आरक्षित हैं। महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण (**106वाँ संशोधन, 2023**) अगली जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन से लागू होगा।

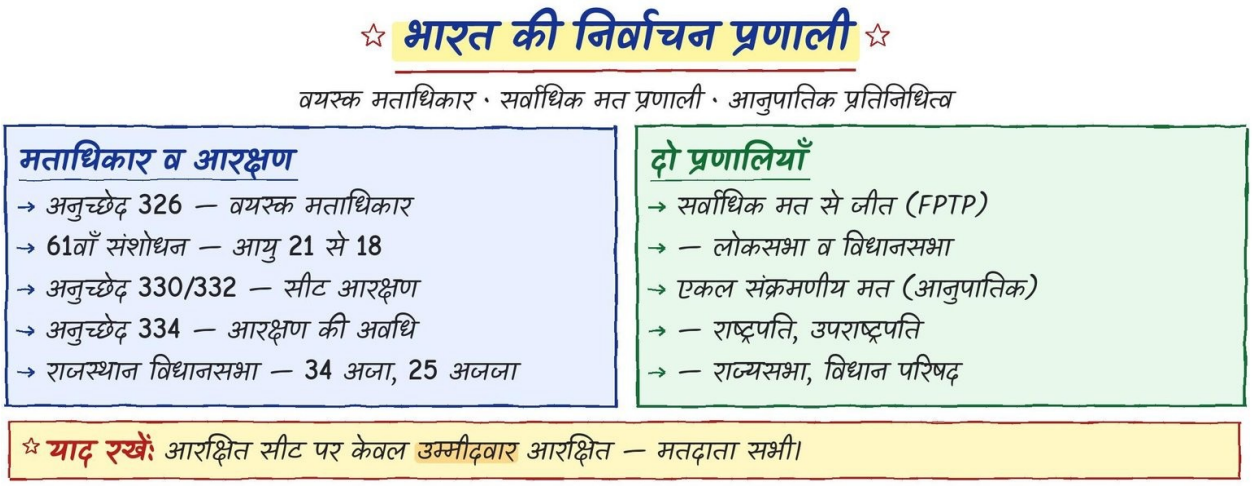
⚠️ भ्रम से बचें

FPTP में जीत के लिए **50 प्रतिशत से अधिक मत ज़रूरी नहीं** — केवल बाक़ी सब उम्मीदवारों से अधिक मत चाहिए।

राज्यसभा के सदस्य सीधे जनता नहीं चुनती, इसलिए वहाँ FPTP नहीं, बल्कि विधायकों द्वारा **एकल संक्रमणीय मत** से आनुपातिक प्रतिनिधित्व लागू है; **लोकसभा** में आनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं है।

आरक्षित क्षेत्र में केवल **उम्मीदवार** आरक्षित वर्ग का होता है, **मतदाता** सभी वर्गों के होते हैं — यह पृथक निर्वाचन मंडल नहीं है।

मतदान आयु 18 वर्ष **61वें संशोधन** से हुई (1988 का अधिनियम, लागू **28 मार्च 1989**) — 42वें या 44वें संशोधन से नहीं।



चित्र 12.2: भारत की निर्वाचन प्रणाली — सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, FPTP एवं आनुपातिक प्रतिनिधित्व — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

3. संवैधानिक प्रावधान — अनुच्छेद 324-329 (भाग पंद्रह)

📖 अनुच्छेद 329A — जब एक चुनाव को अदालत से बाहर रखने की कोशिश हुई

12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज नारायण की निर्वाचन याचिका पर फ़ैसला देते हुए 1971 में रायबरेली से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्वाचन को **भ्रष्ट आचरण** के आधार पर रद्द कर दिया। यह याचिका उसी रास्ते से आई थी जो **अनुच्छेद 329(ख)** खुला रखता है — किसी चुनाव को केवल **निर्वाचन याचिका** से ही चुनौती दी जा सकती है। मामला अपील में सर्वोच्च न्यायालय पहुँचा, और 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू हो गया।

अगस्त 1975 में दिल्ली में संसद ने **39वाँ संविधान संशोधन** पारित किया। इसने **अनुच्छेद 329A** जोड़ा — प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवाद सामान्य न्यायालयों से बाहर कर दिए गए, और उसके खंड (4) ने पहले से लंबित इस चुनाव को ही वैध घोषित कर दिया। **7 नवंबर 1975** को सर्वोच्च न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने **इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण** मामले में खंड (4) को निरस्त कर दिया — क्योंकि **स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव** संविधान के आधारभूत ढाँचे का हिस्सा है। बाद में **44वें संशोधन (1978)** ने अनुच्छेद 329A को ही हटा दिया।

यह घटना बताती है कि भाग पंद्रह के अनुच्छेद 324 से 329 केवल प्रशासनिक नियम नहीं हैं — वे तय करते हैं कि चुनाव कौन कराएगा, कौन वोट देगा, क़ानून कौन बनाएगा और विवाद कहाँ सुलझेगा।

🎯 **इस कहानी से समझें:** अनुच्छेद 329(ख) — चुनाव को केवल निर्वाचन याचिका से चुनौती; स्वतंत्र-निष्पक्ष चुनाव आधारभूत ढाँचे का भाग, जिसे संविधान संशोधन से भी नहीं छीना जा सकता।

📌 **याद रखने लायक बात:** अनुच्छेद 329A — 39वें संशोधन (1975) से जोड़ा गया, उसका खंड (4) 1975 में निरस्त, पूरा अनुच्छेद 44वें संशोधन (1978) से हटाया गया।

अनुच्छेद	विषय
324	निर्वाचन आयोग का गठन एवं संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण की शक्ति
325	धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी को मतदाता सूची से बाहर न रखा जाना
326	लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन वयस्क मताधिकार (18+ आयु) के आधार पर
327	संसद को निर्वाचन संबंधी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति (जैसे परिसीमन, मतदाता सूची)
328	यदि संसद कानून न बनाए, तो राज्य विधानमंडल को संबंधित राज्य के निर्वाचन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति
329	निर्वाचन संबंधी विषयों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन — केवल निर्वाचन याचिका (Election Petition) के माध्यम से ही चुनौती संभव

3.1 अनुच्छेद 324 — खंड दर खंड

भाग पंद्रह का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 324 है, क्योंकि यही आयोग को जन्म देता है और उसकी शक्ति का स्रोत है। इसके छह खंड तीन बातें तय करते हैं — **आयोग क्या करेगा**, **आयोग में कौन होगा**, और **आयोग को स्वतंत्र कैसे रखा जाएगा**।

🔍 आसान परिभाषा: अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण (Superintendence, Direction and Control)

📘 **परिभाषा:** अनुच्छेद 324(1) में प्रयुक्त वे शब्द जिनके द्वारा संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों के लिए मतदाता सूची तैयार करने और निर्वाचन संचालन की पूरी ज़िम्मेदारी निर्वाचन आयोग में निहित की गई है।

💡 **आसान भाषा में:** चुनाव की हर कड़ी पर नज़र रखना (अधीक्षण), आदेश देना (निर्देशन) और ज़रूरत पड़ने पर रोकना-सुधारना (नियंत्रण) — तीनों का अधिकार आयोग के पास है। 🏠 **उदाहरण:** यदि अलवर के किसी मतदान केंद्र पर गड़बड़ी हो, तो आयोग वहाँ के अधिकारी को हटाने, पुनर्मतदान कराने या मतगणना रोकने तक का आदेश दे सकता है।

खंड	क्या कहता है	अर्थ
324(1)	मतदाता सूची तैयार करने और संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के सभी चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण आयोग में निहित	आयोग की शक्ति का मूल स्रोत
324(2)	आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राष्ट्रपति द्वारा तय संख्या में अन्य आयुक्त; नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, संसद के क़ानून के अधीन	सदस्य-संख्या लचीली; नियुक्ति पर संसद क़ानून बना सकती है
324(3)	अन्य आयुक्त नियुक्त होने पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे	मुख्य आयुक्त अध्यक्ष हैं, पर निर्णय सामूहिक
324(4)	लोकसभा आम चुनाव और विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव से पहले आयोग से परामर्श कर क्षेत्रीय आयुक्त नियुक्त किए जा सकते हैं	अस्थायी सहायता का प्रावधान
324(5)	सेवा-शर्तें व पदावधि संसद के क़ानून के अधीन; मुख्य आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही हटाया जा सकता है; अन्य आयुक्त केवल मुख्य आयुक्त की सिफ़ारिश पर	स्वतंत्रता की संवैधानिक ढाल
324(6)	आयोग के माँगने पर राष्ट्रपति या राज्यपाल आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराएँगे	चुनाव-कर्मी राज्य और केंद्र से मिलते हैं

3.2 अनुच्छेद 325 से 328 — मतदाता, आयु और क़ानून

- **अनुच्छेद 325:** हर क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए **एक ही सामान्य मतदाता सूची**; किसी को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी के आधार पर सूची से बाहर नहीं किया जा सकता और न ही किसी वर्ग की **विशेष सूची** बनाई जा सकती है।
- **अनुच्छेद 326:** लोकसभा और विधानसभा के चुनाव **वयस्क मताधिकार** पर होंगे; **18 वर्ष** की आयु स्वयं संविधान में लिखी है। उपयुक्त विधानमंडल का क़ानून केवल अनिवास, मानसिक असंतुलन, अपराध या भ्रष्ट/अवैध आचरण के आधार पर अयोग्य ठहरा सकता है।
- **अनुच्छेद 327:** संसद चुनाव से जुड़े सभी विषयों पर क़ानून बना सकती है — मतदाता सूची, परिसीमन आदि। इसी शक्ति से **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951**, **परिसीमन अधिनियम 2002** और **राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952** बने।
- **अनुच्छेद 328:** जहाँ संसद ने क़ानून नहीं बनाया, वहाँ राज्य विधानमंडल **अपने विधानमंडल** के चुनावों (जैसे मतदाता सूची) पर क़ानून बना सकता है — पर संसद के क़ानून से टकराने पर संसद का क़ानून प्रभावी रहेगा।

अनुच्छेद **329**

निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन

(क) परिसीमन या सीटों के आवंटन से जुड़े क़ानून की वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती; (ख) संसद या राज्य विधानमंडल के किसी चुनाव को केवल **निर्वाचन याचिका** के द्वारा, क़ानून में बताए गए प्राधिकारी के सामने ही चुनौती दी जा सकती है। उद्देश्य — चुनाव की प्रक्रिया बीच में न रुके; विवाद परिणाम के बाद सुलझें। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार याचिका **उच्च न्यायालय** में **45 दिन** के भीतर दी जाती है।

📌 भाग पंद्रह के बाहर के चुनाव

पंचायत और नगर निकाय के चुनाव भाग पंद्रह में नहीं, बल्कि **अनुच्छेद 243K** और **243ZA** के तहत **राज्य निर्वाचन आयोग** कराता है।

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन भारत निर्वाचन आयोग करता है, पर उनके चुनाव संबंधी विवाद **अनुच्छेद 71** के तहत सीधे **सर्वोच्च न्यायालय** सुनता है।

⚠️ भ्रम से बचें

अनुच्छेद 325 — एक सामान्य मतदाता सूची, किसी वर्ग की अलग सूची नहीं; पृथक निर्वाचन मंडल संविधान में संभव नहीं।

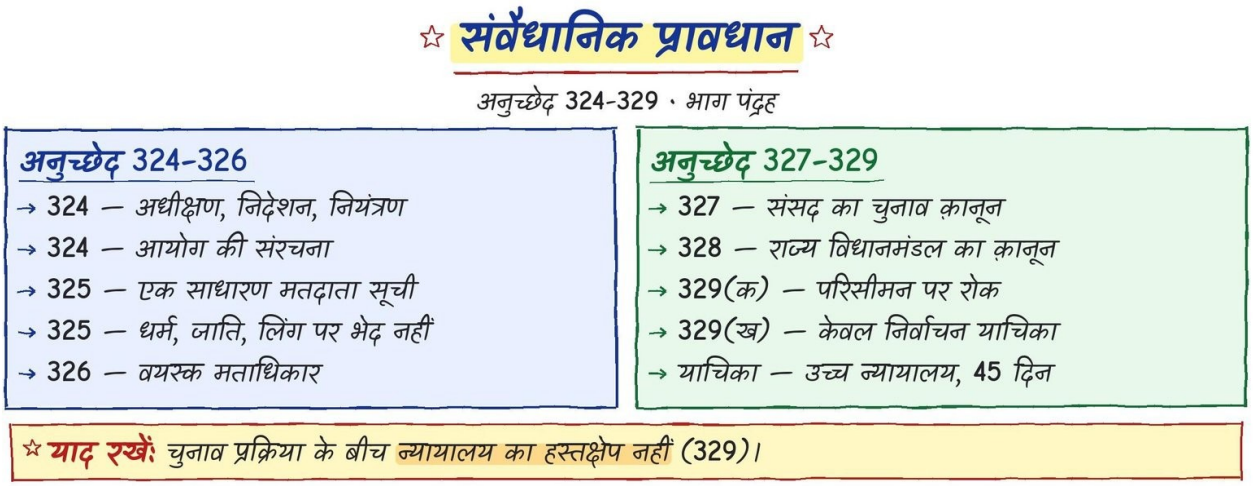
अनुच्छेद 326 में 18 वर्ष की आयु **संविधान ने स्वयं** तय की है; संसद साधारण क़ानून से इसे बढ़ा या घटा नहीं सकती — इसके लिए संविधान संशोधन चाहिए।

अनुच्छेद 329A 39वें संशोधन (1975) से जोड़ा गया और 44वें संशोधन (1978) से हटा दिया गया — आज संविधान में यह अनुच्छेद नहीं है।

राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति के चुनाव भारत निर्वाचन आयोग कराता है, पर **विवाद सर्वोच्च न्यायालय** (अनुच्छेद 71) में जाते हैं, उच्च न्यायालय में नहीं।

📊 भाग पंद्रह — कुछ और तथ्य

1. अनुच्छेद 324(1) — संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण आयोग के पास।
2. अनुच्छेद 325 — हर क्षेत्र की **एक ही साधारण मतदाता सूची**; इससे औपनिवेशिक काल के पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त हुए।
3. अनुच्छेद **329A** — 39वें संशोधन (1975) से जोड़ा गया और 44वें संशोधन (1978) से हटाया गया।



चित्र 12.3: संवैधानिक प्रावधान — अनुच्छेद 324-329 (भाग पंद्रह) — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

4. अनुच्छेद 324 की गहराई — संविधान सभा की बहस, अवशिष्ट शक्तियाँ एवं आयोग की स्वतंत्रता

📖 संविधान सभा, जून 1949 — "मूर्ख या धूर्त" की नियुक्ति का डर

15 और 16 जून 1949 को नई दिल्ली के संविधान सभा भवन में प्रारूप अनुच्छेद 289 (आज का अनुच्छेद 324) पर बहस हुई। डॉ. **भीमराव आंबेडकर** ने संशोधन रखा कि संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति — सभी के चुनाव **एक ही केंद्रीय निर्वाचन आयोग** के अधीन हों। उनका तर्क था कि यदि राज्यों पर छोड़ा गया तो कुछ जगह भाषा, नस्ल या "बाहरी" होने के आधार पर लोगों को मतदाता सूची से बाहर किया जा सकता है।

तभी प्रो. **शिब्बन लाल सक्सेना** ने एक चुभता प्रश्न उठाया — यदि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को केवल राष्ट्रपति, यानी सरकार की सलाह पर नियुक्त किया जाएगा, तो सत्ताधारी दल अपना आदमी बैठा सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि नियुक्ति की पुष्टि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में **दो-तिहाई बहुमत** से हो। आंबेडकर ने स्वीकार किया कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो किसी **"मूर्ख या धूर्त"** या कार्यपालिका के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति की नियुक्ति रोक सके, और कहा कि यह प्रश्न उन्हें बहुत परेशान कर रहा है। फिर भी नियुक्ति का प्रश्न संसद के भावी क़ानून पर छोड़ दिया गया।

यही अधूरा छोड़ा गया प्रश्न 74 वर्ष बाद 2023 में सर्वोच्च न्यायालय और संसद के सामने लौटा। पर बहस ने एक बात पक्की कर दी — आयोग को चुनावों का **"अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण"** मिलेगा। आगे देखेंगे कि इन तीन शब्दों की व्याख्या ने आयोग को कितनी व्यापक शक्ति दी।

🎯 **इस कहानी से समझें:** अनुच्छेद 324 का इतिहास — एक केंद्रीय आयोग का निर्णय, नियुक्ति के प्रश्न को संसद पर छोड़ना और "अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण" की व्यापक भाषा।

📌 **याद रखने लायक बात:** प्रारूप अनुच्छेद 289 = वर्तमान अनुच्छेद 324; बहस 15-16 जून 1949; शिब्बन लाल सक्सेना — नियुक्ति की पुष्टि दो-तिहाई बहुमत से कराने का सुझाव (स्वीकार नहीं हुआ)।

4.1 संविधान सभा की बहस — किसने क्या कहा

प्रारूप संविधान में पहले यह सोचा गया था कि राज्यों के चुनाव अलग आयोग देखें। **15-16 जून 1949** की बहस में यह तय हुआ कि **एक ही केंद्रीय, स्थायी आयोग** संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति — सबके चुनाव कराएगा। नियुक्ति की प्रक्रिया पर गंभीर प्रश्न उठे, पर अंततः उसे संसद के भावी क़ानून पर छोड़ दिया गया।

सदस्य	सुझाव / चिंता	परिणाम
डॉ. भीमराव आंबेडकर	सभी चुनाव एक केंद्रीय आयोग के अधीन हों, ताकि कोई राज्य भाषा, नस्ल या "बाहरी" होने के आधार पर लोगों को सूची से बाहर न कर सके	स्वीकार — आज का अनुच्छेद 324(1)
प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना	मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की पुष्टि संसद की संयुक्त बैठक में दो-तिहाई बहुमत से हो	स्वीकार नहीं; नियुक्ति "संसद के क़ानून के अधीन" छोड़ी गई
एच.वी. कामथ	मुख्य आयुक्त को हटाना कठिन, पर अन्य आयुक्तों की सुरक्षा कम — यह असमानता क्यों?	असमानता बनी रही — अनुच्छेद 324(5)

> *"संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो किसी मूर्ख या धूर्त, या कार्यपालिका के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति की नियुक्ति को रोक सके। (There is no provision in the Constitution to prevent either a fool or a knave or a person who is likely to be under the thumb of the Executive)"* — **डॉ. भीमराव आंबेडकर, संविधान सभा, 16 जून 1949**

4.2 अवशिष्ट शक्तियों का भंडार — न्यायालयों की व्याख्या

🔍 आसान परिभाषा: अवशिष्ट शक्ति (Residuary Power) — "शक्तियों का भंडार"

📘 **परिभाषा:** जहाँ संसद या राज्य विधानमंडल का बनाया क़ानून किसी स्थिति पर मौन हो, वहाँ स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग द्वारा आवश्यक आदेश या निर्देश जारी करने की शक्ति; पर यह शक्ति किसी मौजूदा क़ानून के विरुद्ध प्रयोग नहीं की जा सकती।

💡 **आसान भाषा में:** क़ानून की किताब में जहाँ ख़ाली जगह हो, वहाँ आयोग अपने आदेश से रास्ता निकाल सकता है — पर जहाँ क़ानून कुछ साफ़ कहता है, वहाँ आयोग उसे नहीं बदल सकता। 🏠 **उदाहरण:** आदर्श आचार संहिता किसी क़ानून में नहीं लिखी, फिर भी आयोग अनुच्छेद 324 की इसी शक्ति से उसे लागू करता है।

- **मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त (1978):** पंजाब के एक लोकसभा क्षेत्र में मतगणना के दौरान गड़बड़ी के बाद आयोग ने पूरा चुनाव रद्द कर नया मतदान कराया। न्यायालय ने माना कि जहाँ क़ानून मौन है, वहाँ अनुच्छेद 324 आयोग को **"शक्तियों का भंडार"** देता है; पर आयोग को **निष्पक्षता** से और क़ानून की सीमा में काम करना होगा।
- **ए.सी. जोस बनाम सिवन पिल्लई (1984):** 1982 में केरल के परूर उपचुनाव में आयोग ने कुछ केंद्रों पर EVM (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) का प्रयोग किया। न्यायालय ने कहा कि जब क़ानून मतपत्र से मतदान की बात करता है, तो आयोग अनुच्छेद 324 के सहारे उसे **नहीं बदल सकता** — चुनाव रद्द हुआ। इसी के बाद 1988 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में **धारा 61A** जोड़ी गई।
- **कन्हैया लाल ओमर बनाम आर.के. त्रिवेदी (1985):** चुनाव-चिह्न आदेश 1968 को सही ठहराया — दलों की मान्यता और चिह्नों का आवंटन अनुच्छेद 324 की शक्ति का हिस्सा है।
- **भारत संघ बनाम एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म्स (2002):** आयोग अनुच्छेद 324 के तहत उम्मीदवारों से उनके आपराधिक मामलों, संपत्ति और शिक्षा का ब्योरा माँग सकता है, क्योंकि मतदाता को यह जानने का अधिकार है।

4.3 आयोग की स्वतंत्रता की गारंटी

सुरक्षा	आधार	सीमा / बहस
मुख्य आयुक्त को हटाना कठिन	अनुच्छेद 324(5) — सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह, संसद के विशेष बहुमत से	अन्य आयुक्तों को यह सुरक्षा पूरी तरह नहीं
सेवा-शर्तों में अहितकर बदलाव पर रोक	अनुच्छेद 324(5) — नियुक्ति के बाद नुक़सानदेह परिवर्तन नहीं	वेतन क़ानून से तय, संविधान से नहीं
अन्य आयुक्तों की सुरक्षा	केवल मुख्य आयुक्त की सिफ़ारिश पर ही हटाए जा सकते हैं	सिफ़ारिश मानना बाध्यकारी है या नहीं — विवाद (2009)
चुनाव-कर्मियों पर नियंत्रण	चुनाव के दौरान अधिकारी आयोग की प्रतिनियुक्ति पर माने जाते हैं (1988 के संशोधन)	स्थायी अपना कैडर नहीं
क़ानूनी कार्यवाही से संरक्षण	2023 अधिनियम — पद पर रहते हुए किए गए आधिकारिक कार्यों के लिए दीवानी/फ़ौजदारी कार्यवाही से सुरक्षा	आलोचक इसे जवाबदेही में कमी मानते हैं

📌 एक अधूरी माँग — स्वतंत्र सचिवालय और बजट

आयोग लंबे समय से माँग करता रहा है कि उसका **स्वतंत्र सचिवालय** हो और उसका व्यय लोकसभा-राज्यसभा सचिवालय की तरह **भारत की संचित निधि पर भारित** हो (यानी संसद में मतदान के बिना)। 1994 में इसके लिए एक विधेयक लाया गया था, जो पारित नहीं हुआ। **अनूप बरनवाल निर्णय (2023)** में भी न्यायालय ने इस पर विचार का आग्रह किया।

⚠️ भ्रम से बचें

"शक्तियों का भंडार" का अर्थ असीमित शक्ति नहीं — **ए.सी. जोस (1984)** के अनुसार आयोग अनुच्छेद 324 के सहारे किसी **मौजूदा क़ानून को नहीं बदल सकता**।

शिब्बन लाल सक्सेना का **दो-तिहाई बहुमत** वाला सुझाव संविधान में **शामिल नहीं** हुआ; नियुक्ति का क़ानून पहली बार **2023** में बना।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सुरक्षा **संविधान** (अनुच्छेद 324(5)) में है; अन्य आयुक्तों को हटाने के लिए **महाभियोग जैसी प्रक्रिया नहीं**, केवल मुख्य आयुक्त की सिफ़ारिश चाहिए।

☆ अनुच्छेद 324 की गहराई ☆

संविधान सभा · अवशिष्ट शक्तियाँ · स्वतंत्रता

संविधान सभा (जून 1949)

→ एक केंद्रीय आयोग का निर्णय
→ आंबेडकर — स्वतंत्र निकाय
→ हटाने की कठोर प्रक्रिया
→ आयुक्तों की संख्या लचीली
→ चुनाव को कार्यपालिका से दूर

न्यायिक व्याख्या

→ मोहिंदर सिंह गिल — 1977-78
→ ए.सी. जोस — 1984
→ कन्हैया लाल ओमर — 1985
→ ADR मामला — 2002 (शपथ-पत्र)
→ 324 — अवशिष्ट शक्ति का भंडार

☆ **याद रखें:** अवशिष्ट शक्ति केवल वहाँ, जहाँ क़ानून मौन हो।

चित्र 12.4: अनुच्छेद 324 की गहराई — संविधान सभा की बहस, अवशिष्ट शक्तियाँ एवं आयोग की स्वतंत्रता — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

5. संरचना — नियुक्ति प्रक्रिया (2023 अधिनियम से पहले बनाम अब)

📖 जयपुर की कक्षा में "चयन समिति" (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। जयपुर के मानसरोवर के एक विद्यालय में कक्षा बारह के विद्यार्थियों को खेल-कप्तान चुनना था। पहले वर्ष **प्रधानाचार्य ने अकेले** नाम तय कर दिया। विरोधी टीम के बच्चों ने शिकायत की — "कप्तान वही बनेगा जो प्रधानाचार्य को पसंद है, तो मैदान पर निष्पक्षता कैसे होगी?"

अगले वर्ष नियम बदले। एक **खोज समिति** बनी जिसने योग्य खिलाड़ियों में से **पाँच नाम** छाँटे। फिर एक **चयन समिति** बैठी — प्रधानाचार्य (अध्यक्ष), विरोधी टीम का कप्तान और प्रधानाचार्य द्वारा चुना गया एक शिक्षक। विरोधी कप्तान ने कहा — "समिति में तीन में से दो लोग तो एक ही पक्ष के हैं; पिछले वर्ष की तरह किसी निष्पक्ष व्यक्ति, जैसे खेल-संघ के अध्यक्ष, को क्यों नहीं रखा?" प्रधानाचार्य का उत्तर था — "पहली बार नियम लिखकर तय हुए हैं, और विपक्ष को भी आवाज़ मिली है।"

भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की कहानी लगभग ऐसी ही है — पहले केवल सरकार की सलाह, फिर 2023 में न्यायालय की अंतरिम व्यवस्था, और अब संसद का बनाया क़ानून।

🎯 **इस कहानी से समझें:** नियुक्ति के तीन चरण — केवल सरकार की सलाह (परंपरा), न्यायालय की अंतरिम समिति (मार्च 2023), और 2023 अधिनियम की खोज समिति व चयन समिति।

📌 **याद रखने लायक बात:** खोज समिति — विधि मंत्री की अध्यक्षता में, पाँच नामों का पैनल; चयन समिति — प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री।

2023 अधिनियम से पहले (अनूप बरनवाल निर्णय, 2023)	2023 अधिनियम के बाद (वर्तमान व्यवस्था)
◆ **चयन समिति — प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI)**	◆ चयन समिति — प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री
◆ **यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई एक अंतरिम व्यवस्था थी**	◆ खोज समिति (Search Committee) — विधि मंत्री की अध्यक्षता में, 5 नामों का पैनल तैयार करती है
◆ **उद्देश्य — कार्यपालिका के एकतरफा प्रभाव को रोकना**	◆ CJI को चयन समिति से हटा दिया गया — विवाद का विषय
◆ **यह व्यवस्था संसद द्वारा स्थायी कानून बनाए जाने तक ही लागू रहनी थी**	◆ राष्ट्रपति चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्ति करते हैं

New India Education by Omkar Sir

5.1 मार्च 2023 से पहले — केवल परंपरा

अनुच्छेद 324(2) कहता है कि नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, **"संसद द्वारा बनाए गए किसी क़ानून के अधीन"**। पर 1950 से 2023 तक संसद ने नियुक्ति पर कोई क़ानून नहीं बनाया। 1991 का अधिनियम केवल वेतन, कार्यकाल और कार्य-संचालन की बात करता था। इसलिए व्यवहार में राष्ट्रपति **प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह** पर नियुक्ति करते रहे, और आमतौर पर वरिष्ठतम निर्वाचन आयुक्त ही आगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनते रहे। आलोचना यह थी कि नियुक्ति पूरी तरह **सत्ताधारी दल** के हाथ में है।

5.2 2023 अधिनियम — नियुक्ति चरण दर चरण

1. **योग्यता:** वही व्यक्ति, जो भारत सरकार के **सचिव** के समकक्ष पद पर है या रहा है, ईमानदार है और चुनाव प्रबंधन व संचालन का ज्ञान-अनुभव रखता है।
2. **खोज समिति:** केंद्रीय **विधि एवं न्याय मंत्री** की अध्यक्षता में, साथ में भारत सरकार के सचिव से कम स्तर के न होने वाले **दो सदस्य** — यह समिति **पाँच नामों** का पैनल तैयार करती है।
3. **चयन समिति: प्रधानमंत्री** (अध्यक्ष), **लोकसभा में विपक्ष के नेता** (मान्यता न हो तो सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता), और प्रधानमंत्री द्वारा नामित **एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री**।
4. **पैनल से बाहर का नाम भी:** चयन समिति चाहे तो खोज समिति के पैनल के बाहर के व्यक्ति पर भी विचार कर सकती है; अपनी प्रक्रिया वह स्वयं पारदर्शी ढंग से तय करती है।
5. **रिक्ति से निर्णय अमान्य नहीं:** समिति में कोई पद ख़ाली हो, तो भी उसकी सिफ़ारिश केवल इसी कारण अमान्य नहीं होगी।
6. **नियुक्ति:** चयन समिति की सिफ़ारिश पर **राष्ट्रपति** नियुक्ति करते हैं।

🔍 आसान परिभाषा: खोज समिति और चयन समिति (Search Committee and Selection Committee)

📘 **परिभाषा:** 2023 के अधिनियम के तहत दो-स्तरीय व्यवस्था — खोज समिति योग्य व्यक्तियों में से पाँच नामों का पैनल बनाती है और चयन समिति उन पर (या बाहर के किसी नाम पर) विचार कर राष्ट्रपति को सिफ़ारिश भेजती है।

💡 **आसान भाषा में:** पहली समिति "छँटनी" करती है, दूसरी समिति "चुनाव" करती है, और राष्ट्रपति "मुहर" लगाते हैं। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी विश्वविद्यालय में पहले छँटनी समिति आवेदकों में से कुछ नाम चुनती है और फिर साक्षात्कार बोर्ड अंतिम चयन करता है।

आधार	मार्च 2023 से पहले	2 मार्च 2023 – 1 जनवरी 2024	2 जनवरी 2024 से
आधार	परंपरा — कोई क़ानून नहीं	अनूप बरनवाल निर्णय (अनुच्छेद 142)	2023 का अधिनियम
सलाह कौन देता	प्रधानमंत्री / मंत्रिपरिषद	प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश	प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री
न्यायपालिका की भूमिका	नहीं	मुख्य न्यायाधीश समिति में	नहीं
इस दौर की नियुक्तियाँ	सभी पूर्व आयुक्त	इस अवधि में कोई नियुक्ति नहीं हुई	मार्च 2024 में दो आयुक्त; फ़रवरी 2025 में मुख्य आयुक्त व एक आयुक्त

📌 विधेयक से अधिनियम तक बदलाव

अगस्त 2023 में राज्यसभा में पेश मूल विधेयक में **खोज समिति** के अध्यक्ष **कैबिनेट सचिव** थे और आयुक्तों का वेतन **कैबिनेट सचिव** के बराबर रखा गया था। दिसंबर 2023 में संशोधन के बाद खोज समिति की अध्यक्षता **विधि मंत्री** को दी गई और वेतन फिर **सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश** के बराबर किया गया।

⚠️ भ्रम से बचें

खोज समिति के अध्यक्ष **विधि मंत्री** हैं, प्रधानमंत्री नहीं; **चयन समिति** के अध्यक्ष **प्रधानमंत्री** हैं।

चयन समिति **पैनल से बँधी नहीं** — वह पैनल के बाहर का नाम भी चुन सकती है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश वाली समिति **स्थायी** व्यवस्था नहीं थी — वह संसद का क़ानून बनने तक की **अंतरिम** व्यवस्था थी और उसके तहत कोई नियुक्ति नहीं हुई।



चित्र 12.5: संरचना — नियुक्ति प्रक्रिया (2023 अधिनियम से पहले बनाम अब) — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

New India Education by Omkar Sir

6. अनूप बरनवाल निर्णय (2023), नियुक्ति अधिनियम 2023 एवं उसकी न्यायिक चुनौती

📖 मार्च 2024 के वे सात दिन — नए क़ानून की पहली कसौटी

2 मार्च 2023 को सर्वोच्च न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने **अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ** में कहा कि जब तक संसद क़ानून नहीं बनाती, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति **प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश** की समिति की सलाह पर होगी। कुछ ही महीनों में संसद ने नया क़ानून बना दिया, जो **2 जनवरी 2024** से लागू हुआ — इसमें मुख्य न्यायाधीश की जगह प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को रखा गया।

इस क़ानून की पहली कसौटी जल्दी आ गई। एक निर्वाचन आयुक्त **14 फ़रवरी 2024** को सेवानिवृत्त हुए और दूसरे ने **9 मार्च 2024** को त्यागपत्र दे दिया। लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले तीन सदस्यों वाले आयोग में केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त बचे थे। **14 मार्च 2024** को दिल्ली में चयन समिति बैठी और **ज्ञानेश कुमार** तथा **डॉ. सुखबीर सिंह संधू** के नाम तय हुए; समिति में विपक्ष के सदस्य ने प्रक्रिया पर असहमति दर्ज की। दोनों ने **15 मार्च** को पद संभाला और **16 मार्च 2024** को लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित हुआ।

मार्च 2024 में ही सर्वोच्च न्यायालय ने इन नियुक्तियों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, पर अधिनियम की वैधता पर सुनवाई जारी रही। एक पक्ष कहता है कि क़ानून बनाना संसद का अधिकार है; दूसरा कहता है कि समिति में सरकार का बहुमत आयोग की स्वतंत्रता को कमज़ोर करता है। आगे इसी निर्णय, अधिनियम और चुनौती को क्रम से

समझेंगे।

🎯 **इस कहानी से समझें:** बरनवाल निर्णय ने एक अंतरिम व्यवस्था दी, संसद ने उसकी जगह स्थायी क़ानून बनाया, और उस क़ानून की वैधता अब न्यायालय के सामने है।

📌 **याद रखने लायक बात:** अनूप बरनवाल निर्णय — 2 मार्च 2023; 2023 अधिनियम (अधिनियम संख्या 49) — 2 जनवरी 2024 से लागू; इसके तहत पहली नियुक्तियाँ — 14 मार्च 2024 को चयन, 15 मार्च को कार्यभार।

📌 स्वतंत्रता संबंधी विवाद (Independence Concerns)

CEC अधिनियम 2023 में CJI को चयन समिति से हटाकर प्रधानमंत्री-नामित मंत्री को शामिल करने पर विपक्ष एवं संवैधानिक विशेषज्ञों ने कार्यपालिका के प्रभुत्व बढ़ने की आशंका जताई है — इस अधिनियम को दी गई चुनौती सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है — 23 सितंबर 2026 को दो न्यायाधीशों की पीठ के विभाजित मत के बाद मामला संविधान पीठ के गठन के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेजा गया।

6.1 अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2 मार्च 2023)

यह याचिका 2015 में दायर हुई थी और 2018 में संविधान पीठ को भेजी गई। **न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ** की अध्यक्षता वाली **पाँच न्यायाधीशों** की पीठ (न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, हृषिकेश रॉय, सी.टी. रविकुमार) ने **सर्वसम्मति** से निर्णय दिया। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 324(2) में संसद से जिस क़ानून की अपेक्षा थी, वह 73 वर्ष में नहीं बना — यह एक **विधायी रिक्तता** है, जिसे भरने के लिए न्यायालय ने **अनुच्छेद 142** के तहत अंतरिम व्यवस्था दी।

- **नियुक्ति समिति:** प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता (या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता) और भारत के मुख्य न्यायाधीश — **संसद का क़ानून बनने तक**।
- **स्वतंत्र सचिवालय और बजट:** न्यायालय ने केंद्र सरकार और संसद से आग्रह किया कि आयोग को स्थायी स्वतंत्र सचिवालय और **संचित निधि पर भारित** व्यय देने पर विचार करें।
- **सहमति वाला अलग मत:** न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी ने कहा कि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाने के आधार भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त जैसे होने चाहिए (मुख्य आयुक्त की सिफ़ारिश की शर्त के साथ)।

🔍 आसान परिभाषा: विधायी रिक्तता (Legislative Vacuum)

📘 **परिभाषा:** ऐसी स्थिति जहाँ संविधान किसी विषय पर विधायिका से क़ानून की अपेक्षा करता है, पर वह क़ानून नहीं बना; ऐसे में न्यायालय मूल अधिकारों और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 142 के तहत अस्थायी दिशा-निर्देश दे सकता है, जो क़ानून बनते ही समाप्त हो जाते हैं।

💡 **आसान भाषा में:** संविधान ने संसद से कहा "नियम बनाओ", संसद ने नहीं बनाए, तो न्यायालय ने कहा — "जब तक तुम नहीं बनाते, तब तक यह व्यवस्था चलेगी।" 🏠 **उदाहरण:** कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर 1997 के विशाखा दिशा-निर्देश भी इसी तरह क़ानून (2013) बनने तक लागू रहे।

6.2 2023 का अधिनियम — मुख्य विशेषताएँ

- **पूरा नाम:** मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा-शर्तें एवं पदावधि) अधिनियम, 2023 — **अधिनियम संख्या 49**।
- **विधायी यात्रा:** राज्यसभा में पेश 10 अगस्त 2023 → राज्यसभा से पारित **12 दिसंबर 2023** → लोकसभा से पारित **21 दिसंबर 2023** → राष्ट्रपति की स्वीकृति **28 दिसंबर 2023** → लागू **2 जनवरी 2024**।
- **किसकी जगह:** 1991 के अधिनियम को निरस्त कर नियुक्ति, वेतन, कार्यकाल, हटाने और कार्य-संचालन — सबको एक क़ानून में लाया।
- **कार्य-संचालन:** आयोग का कार्य जहाँ तक हो सके सर्वसम्मति से; मतभेद होने पर **बहुमत** का मत मान्य।

विषय	बरनवाल निर्णय (अंतरिम)	2023 अधिनियम (वर्तमान)
समिति का तीसरा सदस्य	भारत के मुख्य न्यायाधीश	प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री
समिति में सरकार का पक्ष	3 में से 1 (प्रधानमंत्री)	3 में से 2 (प्रधानमंत्री व मंत्री)
नामों की छँटनी	कोई तय व्यवस्था नहीं	विधि मंत्री की अध्यक्षता में खोज समिति — 5 नाम
वैधता का आधार	अनुच्छेद 142 — क़ानून बनने तक	अनुच्छेद 324(2) के तहत संसद का क़ानून
आयुक्तों को क़ानूनी संरक्षण	उल्लेख नहीं	आधिकारिक कार्यों पर दीवानी/फ़ौजदारी कार्यवाही से संरक्षण

6.3 अधिनियम की न्यायिक चुनौती (अक्टूबर 2026 की स्थिति)

📊 चुनौती का क्रम

1. **जनवरी 2024:** सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम के विरुद्ध याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया, पर अंतरिम रोक नहीं लगाई।
2. **मार्च 2024:** न्यायालय ने नए क़ानून के तहत हुई दो आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार किया।
3. **23 सितंबर 2026:** दो न्यायाधीशों की पीठ के **विभाजित मत** के बाद मामला संविधान पीठ बनाने के लिए **मुख्य न्यायाधीश** के समक्ष रखा गया।
4. **सितंबर-अक्टूबर 2026:** एक याचिकाकर्ता ने उस आदेश को वापस लेने का आवेदन और **उपचारात्मक याचिका** (Curative Petition) दायर की; 2024-25 की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली एक अलग याचिका भी आई। मामला **लंबित** है।

याचिकाकर्ताओं का पक्ष	सरकार का पक्ष

- समिति में सरकार का **स्थायी बहुमत** (3 में से 2) आयोग की स्वतंत्रता को कमज़ोर करता है।
- मुख्य न्यायाधीश को हटाना बरनवाल निर्णय की भावना के विपरीत है।
- आधिकारिक कार्यों पर संरक्षण जवाबदेही घटाता है।

- अनुच्छेद 324(2) नियुक्ति का क़ानून बनाने का अधिकार **संसद** को देता है; बरनवाल व्यवस्था स्वयं "क़ानून बनने तक" थी।
- कार्यपालिका की नियुक्तियों में मुख्य न्यायाधीश को रखना शक्तियों के पृथक्करण के अनुरूप नहीं।
- विपक्ष के नेता को पहली बार **वैधानिक भूमिका** मिली है।

⚠️ भ्रम से बचें

बरनवाल निर्णय ने **किसी क़ानून को रद्द नहीं** किया — तब नियुक्ति पर कोई क़ानून था ही नहीं; न्यायालय ने रिक्तता भरी।

2023 का अधिनियम **रद्द नहीं** हुआ है (अक्टूबर 2026 की स्थिति); **विभाजित मत** का अर्थ अंतिम निर्णय नहीं, बल्कि बड़ी पीठ को भेजना है।

अधिनियम संसद से **दिसंबर 2023** में पारित हुआ, पर **लागू 2 जनवरी 2024** से; 28 दिसंबर 2023 राष्ट्रपति की स्वीकृति की तिथि है।

📊 नियुक्ति व्यवस्था — एक नज़र

1. अनुच्छेद 324(2) — संसद क़ानून बनाए; तब तक नियुक्ति **राष्ट्रपति** करें। 1950 से 2023 तक ऐसा कोई क़ानून नहीं बना।
2. 2023 के अधिनियम ने सेवा-शर्तों वाले **1991** के अधिनियम का स्थान लिया।
3. खोज समिति — **विधि मंत्री** की अध्यक्षता में, भारत सरकार के सचिव स्तर के **दो** सदस्य।



चित्र 12.6: अनूप बरनवाल निर्णय (2023), नियुक्ति अधिनियम 2023 एवं उसकी न्यायिक चुनौती — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

7. कार्यकाल, वेतन एवं हटाने की प्रक्रिया

📖 2009 का प्रसंग — जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने अपने ही साथी को हटाने की सिफ़ारिश की

जनवरी 2009 के मध्य में, लोकसभा चुनाव से कुछ ही महीने पहले, तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त **एन. गोपालस्वामी** ने राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजी जिसमें निर्वाचन आयुक्त **नवीन चावला** को पद से हटाने की सिफ़ारिश थी। यह सिफ़ारिश एक राजनीतिक दल की शिकायत पर आधारित थी, जिसमें श्री चावला पर पक्षपात का आरोप लगाया गया था। संविधान का **अनुच्छेद 324(5)** कहता है कि निर्वाचन आयुक्त को केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफ़ारिश पर ही हटाया जा सकता है।

प्रश्न उठा — क्या यह सिफ़ारिश राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है, और क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त स्वयं (बिना सरकार के माँगे) ऐसी सिफ़ारिश भेज सकते हैं? सरकार की सलाह पर **1 मार्च 2009** को राष्ट्रपति ने सिफ़ारिश अस्वीकार कर दी। श्री गोपालस्वामी 20 अप्रैल 2009 को सेवानिवृत्त हुए और **21 अप्रैल 2009** को श्री चावला स्वयं मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने। संविधान सभा में **एच.वी. कामथ** ने इसी असमानता की ओर ध्यान दिलाया था कि मुख्य आयुक्त को हटाना कठिन है, पर अन्य आयुक्तों की सुरक्षा कम है।

यह प्रसंग बताता है कि कार्यकाल, वेतन और हटाने की प्रक्रिया केवल सेवा-शर्तें नहीं, बल्कि आयोग की **स्वतंत्रता की ढाल** हैं — और यह ढाल मुख्य आयुक्त व अन्य आयुक्तों के लिए बराबर नहीं है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जितना कठिन; अन्य निर्वाचन आयुक्त — मुख्य आयुक्त की सिफ़ारिश पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं, पर सिफ़ारिश मानने की बाध्यता पर विवाद रहा।

📌 **याद रखने लायक बात:** आज तक किसी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया नहीं गया; 2009 की सिफ़ारिश राष्ट्रपति ने अस्वीकार की।

पहलू	मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC)	अन्य निर्वाचन आयुक्त (EC)
कार्यकाल	6 वर्ष या 65 वर्ष आयु — जो पहले पूर्ण हो	6 वर्ष या 65 वर्ष आयु — जो पहले पूर्ण हो
वेतन एवं भत्ते	उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समतुल्य	उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समतुल्य

पहलू	मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC)	अन्य निर्वाचन आयुक्त (EC)
हटाने की प्रक्रिया	उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान — केवल संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पारित समावेदन (बोलचाल में "महाभियोग") द्वारा, आधार — सिद्ध कदाचार/असमर्थता (अनुच्छेद 324(5))	राष्ट्रपति द्वारा, परंतु केवल CEC की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है
पुनर्नियुक्ति	2023 अधिनियम के तहत वर्जित	वर्जित; यदि EC आगे चलकर CEC बने तो कुल मिलाकर कार्यकाल 6 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता

7.1 कार्यकाल और पुनर्नियुक्ति

2023 के अधिनियम के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त **पदभार ग्रहण से 6 वर्ष** या **65 वर्ष की आयु** तक — जो पहले हो — पद पर रहते हैं। वे **पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं** हैं। यदि कोई निर्वाचन आयुक्त आगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनता है, तो दोनों पदों का **कुल कार्यकाल 6 वर्ष** से अधिक नहीं हो सकता। कोई भी आयुक्त कभी भी **राष्ट्रपति** को लिखित त्यागपत्र दे सकता है।

7.2 वेतन और सेवा-शर्तें

- **वेतन: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश** के वेतन के बराबर; भत्ते, अवकाश और पेंशन भी अधिनियम व नियमों के अनुसार।
- **अहितकर परिवर्तन पर रोक:** अनुच्छेद 324(5) — मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा-शर्तों में नियुक्ति के बाद उनके **नुक़सान** वाला परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
- **एक अंतर:** सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन **संचित निधि पर भारित** है, पर आयोग का व्यय संसद में मतदान से पारित होता है — इसीलिए स्वतंत्र बजट की माँग उठती रही है।

🔍 आसान परिभाषा: समावेदन द्वारा हटाना (Removal by Address) — बोलचाल में "महाभियोग"

📘 **परिभाषा:** संसद के दोनों सदनों में एक ही सत्र में, सदन की कुल सदस्य-संख्या के बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित समावेदन के बाद राष्ट्रपति के आदेश से हटाना; आधार केवल सिद्ध कदाचार या असमर्थता।

💡 **आसान भाषा में:** मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सरकार अपनी मर्ज़ी से नहीं हटा सकती — इसके लिए संसद के दोनों सदनों में भारी बहुमत और पहले जाँच ज़रूरी है। 🏠 **उदाहरण:** जिस तरह सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाना लगभग असंभव जितना कठिन है, वही सुरक्षा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को मिली है।

7.3 मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया

1. **प्रस्ताव की सूचना:** लोकसभा के कम से कम **100** या राज्यसभा के कम से कम **50** सदस्यों के हस्ताक्षर से।
2. **स्वीकार करना:** लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति प्रस्ताव स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं।
3. **जाँच:** स्वीकार होने पर आरोपों की जाँच के लिए **तीन सदस्यों की जाँच समिति** — न्यायाधीश जाँच अधिनियम 1968 वाली प्रक्रिया की तरह।
4. **विशेष बहुमत:** समिति आरोप सिद्ध पाए, तो दोनों सदनों में एक ही सत्र में **विशेष बहुमत** से समावेदन।
5. **राष्ट्रपति का आदेश:** समावेदन मिलने पर राष्ट्रपति हटाने का आदेश देते हैं। आज तक किसी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को इस प्रक्रिया से **नहीं हटाया गया**।

आधार	मुख्य निर्वाचन आयुक्त	अन्य निर्वाचन आयुक्त	राज्य निर्वाचन आयुक्त
संवैधानिक आधार	अनुच्छेद 324(5)	अनुच्छेद 324(5) का दूसरा परंतुक	अनुच्छेद 243K(2)
हटाने का तरीका	सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह — संसद का विशेष बहुमत	राष्ट्रपति द्वारा, पर केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफ़ारिश पर	उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह
आधार	सिद्ध कदाचार या असमर्थता	संविधान में अलग से नहीं लिखे	सिद्ध कदाचार या असमर्थता
सुरक्षा का स्तर	सबसे अधिक	अपेक्षाकृत कम — बहस का विषय	मुख्य निर्वाचन आयुक्त जैसी

🌟 क्या आप जानते हैं? — हटाए नहीं गए, पर त्यागपत्र दिए गए

हटाने की प्रक्रिया कभी पूरी नहीं हुई, पर कुछ आयुक्तों ने बीच में ही पद छोड़ा — निर्वाचन आयुक्त **अशोक लवासा** (अगस्त 2020) और **अरुण गोयल** (9 मार्च 2024) इसके उदाहरण हैं। त्यागपत्र के लिए कोई कारण बताना आवश्यक नहीं।

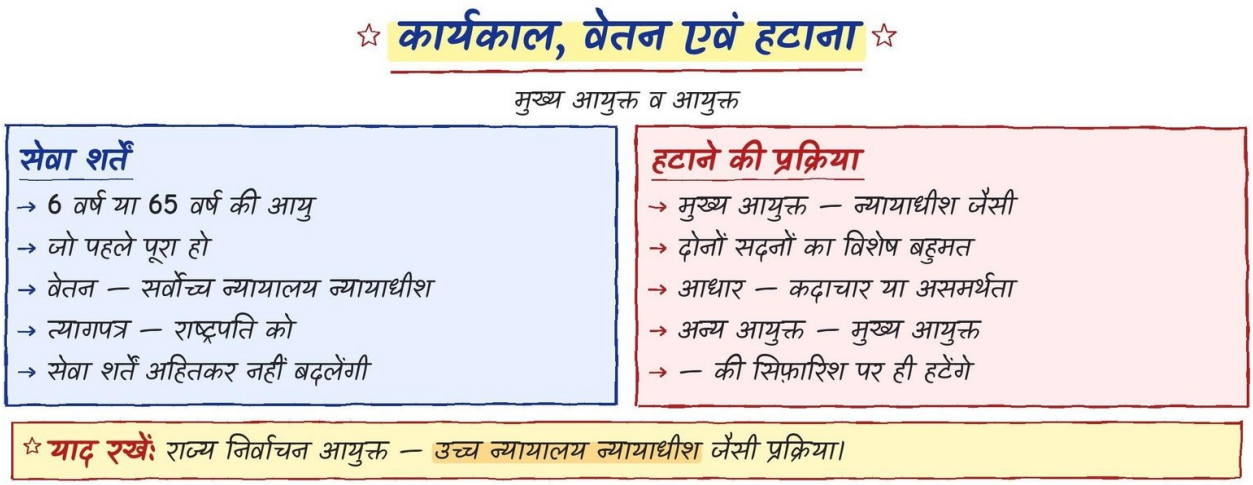
⚠️ भ्रम से बचें

मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का **आधार** "सिद्ध कदाचार या असमर्थता" है; साधारण बहुमत या केवल राष्ट्रपति की इच्छा से नहीं हटाया जा सकता।

अन्य निर्वाचन आयुक्त को **राष्ट्रपति** हटाते हैं, पर **मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफ़ारिश** के बिना नहीं — संसद में प्रस्ताव की ज़रूरत नहीं।

राज्य निर्वाचन आयुक्त को **उच्च न्यायालय** के न्यायाधीश की तरह हटाया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय वाले तरीक़े से नहीं।

कार्यकाल "6 वर्ष **या** 65 वर्ष, जो पहले हो" — यानी 62 वर्ष की आयु में नियुक्त व्यक्ति केवल 3 वर्ष पद पर रहेगा।



चित्र 12.7: कार्यकाल, वेतन एवं हटाने की प्रक्रिया — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

8. मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की परंपरा, वर्तमान आयोग एवं बहु-सदस्यीय निर्णय प्रक्रिया

📖 टी.एन. शेषन — जब "अंपायर" ने सीटी बजाई

12 दिसंबर 1990 को **टी.एन. शेषन** देश के दसवें मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने। उससे पहले आदर्श आचार संहिता को अक्सर केवल सलाह माना जाता था। शेषन ने इसे सख़्ती से लागू किया — सरकारी गाड़ियों, सरकारी धन और अधिकारियों के चुनावी इस्तेमाल पर रोक, उम्मीदवारों के ख़र्च की कड़ी निगरानी, गड़बड़ी वाले मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान, और फ़ोटो वाले **मतदाता पहचान पत्र** पर ज़ोर। पहली बार नेताओं और अधिकारियों को लगा कि आयोग सचमुच "अंपायर" है।

चुनाव-कर्मियों पर नियंत्रण को लेकर अगस्त 1993 में आयोग और केंद्र सरकार के बीच टकराव चरम पर पहुँचा। **1 अक्टूबर 1993** को एक अध्यादेश से आयोग फिर **तीन सदस्यों** का बना दिया गया और **एम.एस. गिल** तथा **जी.वी.जी. कृष्णमूर्ति** निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुए। इसी अध्यादेश ने नियम बनाया कि मतभेद होने पर निर्णय **बहुमत** से होगा। शेषन ने इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी।

14 जुलाई 1995 को पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने **टी.एन. शेषन बनाम भारत संघ** में यह व्यवस्था सही ठहराई — मुख्य निर्वाचन आयुक्त "बराबरी वालों में प्रथम" हैं, अन्य आयुक्तों के "बॉस" नहीं। तब से आज तक आयोग तीन सदस्यों वाली **सामूहिक संस्था** है। आगे देखेंगे कि शेषन से पहले और बाद के प्रमुख आयुक्त कौन रहे और आज आयोग में कौन हैं।

🎯 **इस कहानी से समझें:** एक मुख्य आयुक्त का दृढ़ नेतृत्व आयोग की साख बढ़ा सकता है, पर बहु-सदस्यीय ढाँचा और बहुमत का नियम शक्ति को एक व्यक्ति में केंद्रित होने से रोकता है।

📌 **याद रखने लायक बात:** टी.एन. शेषन — 10वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त (12 दिसंबर 1990 – 11 दिसंबर 1996); स्थायी बहु-सदस्यीय आयोग 1 अक्टूबर 1993 से; टी.एन. शेषन बनाम भारत संघ — 14 जुलाई 1995।

8.1 कुछ उल्लेखनीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त

1950 से अब तक 26 मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुए हैं। इनमें से कुछ अपने समय की विशेष चुनौतियों और फ़ैसलों के कारण याद किए जाते हैं।

क्रम	नाम	कार्यकाल	क्यों याद किए जाते हैं
1	सुकुमार सेन	21 मार्च 1950 – 19 दिसंबर 1958	पहले दो आम चुनाव (1951-52, 1957); चुनाव-चिह्न और अलग मतपेटियों की व्यवस्था
9	वी.एस. रमादेवी	26 नवंबर – 11 दिसंबर 1990	अब तक की एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त
10	टी.एन. शेषन	12 दिसंबर 1990 – 11 दिसंबर 1996	आदर्श आचार संहिता का सख़्त पालन, फ़ोटो पहचान पत्र पर ज़ोर, ख़र्च की निगरानी
12	जे.एम. लिंगदोह	14 जून 2001 – 7 फ़रवरी 2004	2002 में दंगों के बाद गुजरात विधानसभा चुनाव का समय तय करने पर दृढ़ रुख़
16	नवीन चावला	21 अप्रैल 2009 – 29 जुलाई 2010	2009 का लोकसभा चुनाव चलते-चलते कार्यभार
25	राजीव कुमार	15 मई 2022 – 18 फ़रवरी 2025	2024 का लोकसभा चुनाव
26	ज्ञानेश कुमार	19 फ़रवरी 2025 से	2023 अधिनियम के तहत नियुक्त पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त; मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण

8.2 वर्तमान आयोग (अक्टूबर 2026 की स्थिति)

📊 भारत निर्वाचन आयोग के सदस्य

1. **मुख्य निर्वाचन आयुक्त — ज्ञानेश कुमार:** 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त, **19 फ़रवरी 2025** से; 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (केरल संवर्ग) अधिकारी; 15 मार्च 2024 से निर्वाचन आयुक्त रहे।
2. **निर्वाचन आयुक्त — डॉ. सुखबीर सिंह संधू: 15 मार्च 2024** से; 1988 बैच (उत्तराखंड संवर्ग), उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव।
3. **निर्वाचन आयुक्त — डॉ. विवेक जोशी: फ़रवरी 2025** से।
4. तीनों की नियुक्ति **2023 के अधिनियम** की चयन समिति के माध्यम से हुई।

8.3 बहु-सदस्यीय आयोग में निर्णय कैसे होते हैं

🔍 आसान परिभाषा: बहुमत का नियम (Rule of Majority)

📘 **परिभाषा:** निर्वाचन आयोग का कार्य जहाँ तक संभव हो सर्वसम्मति से होता है; मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों में किसी विषय पर मतभेद होने पर बहुमत की राय के अनुसार निर्णय लिया जाता है — यह नियम 1993 से है और 2023 के अधिनियम में भी बना रहा।

💡 **आसान भाषा में:** तीन में से दो जिस बात पर सहमत हों, वही आयोग का फ़ैसला है — मुख्य आयुक्त के पास "वीटो" नहीं है। 🏠 **उदाहरण:** यदि किसी राज्य के चुनाव की तिथि पर मुख्य आयुक्त एक राय रखें और दोनों आयुक्त दूसरी, तो दोनों आयुक्तों की राय वाली तिथि मान्य होगी।

- **टी.एन. शेषन बनाम भारत संघ (14 जुलाई 1995):** पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने 1993 के संशोधन को वैध माना। मुख्य निर्वाचन आयुक्त **"बराबरी वालों में प्रथम"** हैं — वे अध्यक्षता करते हैं, पर अन्य आयुक्त उनके अधीनस्थ नहीं।
- **अंतर बचा है:** निर्णय में बराबरी होने पर भी **हटाने की सुरक्षा** में मुख्य आयुक्त और अन्य आयुक्तों में अंतर है (खंड 7)।
- **असहमति का दर्ज होना:** 2019 में तत्कालीन निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा ने आचार संहिता से जुड़े कुछ निर्णयों पर असहमति दर्ज की थी और यह माँग उठाई थी कि असहमति को अंतिम आदेश में दर्ज किया जाए।

📌 2026 का प्रश्न — तटस्थ विवरण

सितंबर 2026 में कुछ समाचार रिपोर्टों में कहा गया कि दोनों निर्वाचन आयुक्तों ने लगभग दस महीनों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े निर्णयों पर कई आपत्तियाँ दर्ज कीं।

आयोग का पक्ष है कि विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े सभी आदेश **सर्वसम्मति** से जारी हुए।

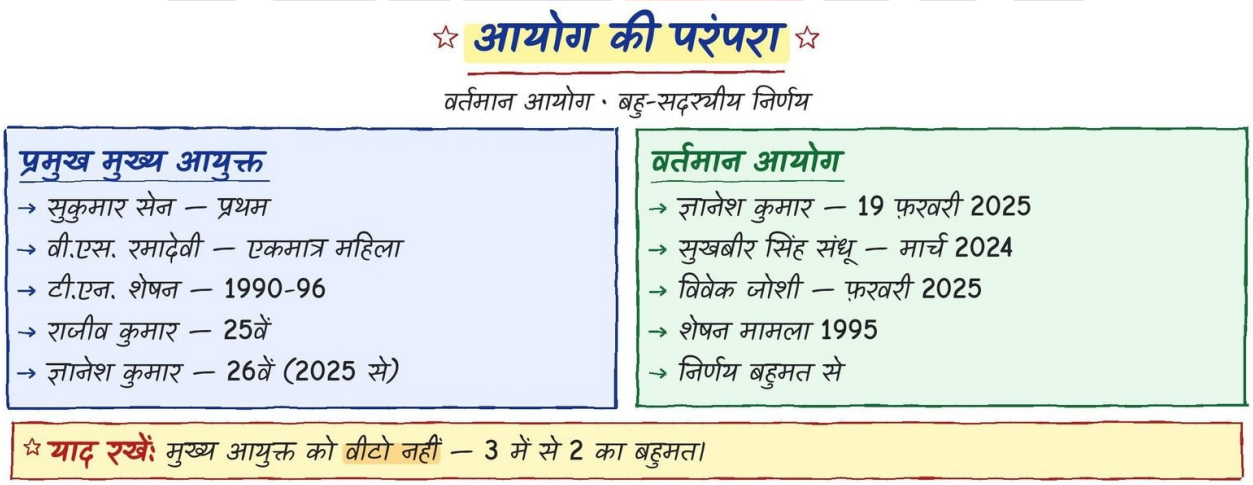
मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कामकाज से जुड़ी याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय ने **27 अक्टूबर 2026** को सुनवाई टालते हुए प्रत्युत्तर के लिए 10 दिन दिए।

⚠️ भ्रम से बचें

वी.एस. रमादेवी एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहीं (1990 में कुछ ही दिन); पहली महिला निर्वाचन आयुक्त या राज्य निर्वाचन आयुक्त से इसे न मिलाएँ।

टी.एन. शेषन **10वें** मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, पहले नहीं; बहु-सदस्यीय आयोग उनके **कार्यकाल में** (1993) बना, उनके कहने पर नहीं — उन्होंने इसे चुनौती दी थी।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास **निर्णायक मत या वीटो नहीं** — आयोग के निर्णय बहुमत से होते हैं।



चित्र 12.8: मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की परंपरा, वर्तमान आयोग एवं बहु-सदस्यीय निर्णय प्रक्रिया — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

9. निर्वाचन मशीनरी — मुख्य निर्वाचन अधिकारी से बूथ स्तरीय अधिकारी तक

📖 बाड़मेर की ढाणियों में एक बूथ स्तरीय अधिकारी (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। नवंबर 2025 में राजस्थान में मतदाता सूची का **विशेष गहन पुनरीक्षण** चल रहा था। बाड़मेर ज़िले के एक सरकारी विद्यालय के शिक्षक **हरीश** अपने गाँव के मतदान केंद्र के **बूथ स्तरीय अधिकारी** थे। रेत के टीलों के बीच बिखरी ढाणियों तक वे मोटरसाइकिल से जाते, हर घर में गणना-प्रपत्र देते, भरवाते और वापस लेते। किसी का बेटा कमाने के लिए सूरत चला गया था, किसी बुज़ुर्ग की मृत्यु हो चुकी थी, और कुछ बेटियाँ विवाह के बाद ससुराल जा चुकी थीं।

हरीश हर प्रविष्टि अपने **निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी** (उपखंड अधिकारी) को भेजते। जिन नामों पर संदेह था, उन पर सुनवाई वही अधिकारी करते। ज़िले के **ज़िला निर्वाचन अधिकारी** (कलेक्टर) रोज़ प्रगति देखते, जयपुर में **मुख्य निर्वाचन अधिकारी** का कार्यालय पूरे राज्य के आँकड़े जोड़ता, और नई दिल्ली में **भारत निर्वाचन आयोग** समय-सीमा और नियम तय करता।

हरीश स्थायी रूप से आयोग के कर्मचारी नहीं हैं — वे राज्य सरकार के शिक्षक हैं, पर इस काम के समय वे आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में काम करते हैं। यही भारत की निर्वाचन मशीनरी की ख़ासियत है: दिल्ली से ढाणी तक फैली एक **सीढ़ी**, जिसमें ज़्यादातर लोग उधार लिए गए सरकारी कर्मचारी होते हैं।

🎯 **इस कहानी से समझें:** निर्वाचन मशीनरी की सीढ़ी — भारत निर्वाचन आयोग → मुख्य निर्वाचन अधिकारी → ज़िला निर्वाचन अधिकारी → निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / रिटर्निंग अधिकारी → बूथ स्तरीय अधिकारी।

📌 **याद रखने लायक बात:** आयोग के पास अपना बड़ा स्थायी स्टाफ़ नहीं; चुनाव के समय केंद्र व राज्य के कर्मचारी आयोग की प्रतिनियुक्ति पर माने जाते हैं।

नई दिल्ली के **निर्वाचन सदन** में आयोग का सचिवालय है, जिसमें उप निर्वाचन आयुक्त, महानिदेशक और अन्य अधिकारी काम करते हैं। पर करोड़ों मतदाताओं तक पहुँचने वाली असली मशीनरी राज्यों, ज़िलों और गाँवों में फैली है। इसका अधिकांश स्टाफ़ **केंद्र और राज्य सरकारों का** होता है, जो चुनाव के समय आयोग के **अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण** में आ जाता है।

9.1 दिल्ली से बूथ तक — पदों की सीढ़ी

स्तर	अधिकारी	नियुक्ति / क़ानूनी आधार	मुख्य काम
राष्ट्रीय	भारत निर्वाचन आयोग	अनुच्छेद 324	नियम, कार्यक्रम, निगरानी, अंतिम निर्णय
राज्य	मुख्य निर्वाचन अधिकारी	राज्य सरकार से परामर्श कर आयोग द्वारा नामित (जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, धारा 13A)	पूरे राज्य में मतदाता सूची व चुनाव का पर्यवेक्षण
ज़िला	ज़िला निर्वाचन अधिकारी	प्रायः ज़िला कलेक्टर (धारा 13AA)	ज़िले में सूची और चुनाव का समन्वय
विधानसभा क्षेत्र (सूची)	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व सहायक	प्रायः उपखंड अधिकारी / तहसीलदार (धारा 13B, 13C)	मतदाता सूची बनाना, नाम जोड़ना-हटाना, दावे-आपत्ति
निर्वाचन क्षेत्र (चुनाव)	रिटर्निंग अधिकारी व सहायक	जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, धारा 21, 22	नामांकन, जाँच, चिह्न आवंटन, मतगणना, परिणाम घोषणा
मतदान केंद्र	पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारी	धारा 26	मतदान के दिन केंद्र का संचालन
भाग / बूथ	बूथ स्तरीय अधिकारी	स्थानीय सरकारी कर्मचारी (शिक्षक, आँगनवाड़ी कार्यकर्ता आदि)	घर-घर सत्यापन, फ़ॉर्म, मतदाता पर्ची

🔍 आसान परिभाषा: बूथ स्तरीय अधिकारी (Booth Level Officer — BLO)

📘 **परिभाषा:** किसी मतदान केंद्र से जुड़े क्षेत्र के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के अधीन नियुक्त स्थानीय सरकारी या अर्ध-सरकारी कर्मचारी, जो मतदाता सूची के घर-घर सत्यापन, नए नाम जोड़ने, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं की पहचान और मतदाताओं तक जानकारी पहुँचाने का काम करता है।

💡 **आसान भाषा में:** आयोग का "आख़िरी छोर" — वह व्यक्ति जो आपके दरवाज़े तक आकर पूछता है कि घर में कौन-कौन मतदाता है। 🏠 **उदाहरण:** उदयपुर के किसी गाँव का आँगनवाड़ी कार्यकर्ता या सरकारी विद्यालय का शिक्षक, जो अपने गाँव के बूथ की मतदाता सूची सँभालता है।

9.2 पर्यवेक्षक — आयोग की आँख और कान

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की **धारा 20B** के तहत आयोग प्रायः दूसरे राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों को **पर्यवेक्षक** बनाकर भेजता है। ये सीधे आयोग को रिपोर्ट करते हैं, और गंभीर गड़बड़ी दिखने पर रिटर्निंग अधिकारी को मतगणना रोकने या परिणाम घोषित न करने का निर्देश दे सकते हैं।

- **सामान्य पर्यवेक्षक** — पूरी चुनाव प्रक्रिया पर नज़र (प्रायः भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी)।
- **पुलिस पर्यवेक्षक** — क़ानून-व्यवस्था, सुरक्षा बलों की तैनाती और संवेदनशील केंद्र।
- **व्यय पर्यवेक्षक** — उम्मीदवारों के ख़र्च, नक़दी, शराब और उपहार बाँटने पर निगरानी।
- **सूक्ष्म पर्यवेक्षक** — संवेदनशील मतदान केंद्रों पर तैनात केंद्र सरकार के कर्मचारी, जो सामान्य पर्यवेक्षक को रिपोर्ट करते हैं।

📌 प्रतिनियुक्ति का नियम

1988 के संशोधनों से जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 (धारा 13CC) और 1951 (धारा 28A) में यह प्रावधान जुड़ा कि चुनाव की अधिसूचना से परिणाम घोषित होने तक चुनाव-

कार्य में लगे अधिकारी **आयोग की प्रतिनियुक्ति** पर माने जाएँगे और आयोग के **नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन** के अधीन रहेंगे। इसी कारण आयोग चुनाव के दौरान कलेक्टर या पुलिस अधीक्षक तक का तबादला करा सकता है।

📊 नागरिक सेवाएँ और राजस्थान की मशीनरी

1. **मतदाता हेल्पलाइन 1950** — मतदाता सूची, पहचान पत्र और शिकायतों के लिए राष्ट्रीय नंबर; साथ में मतदाता हेल्पलाइन मोबाइल ऐप।
2. **सी-विजिल (cVIGIL)** — आचार संहिता के उल्लंघन की फ़ोटो/वीडियो सहित शिकायत का मोबाइल ऐप (2018 से); शिकायत पर लगभग **100 मिनट** में कार्रवाई का लक्ष्य।
3. **भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान** (नई दिल्ली, 2011) — चुनाव-कर्मियों और दूसरे देशों के निर्वाचन अधिकारियों का प्रशिक्षण।
4. **राजस्थान:** मुख्य निर्वाचन अधिकारी **नवीन महाजन**; विधानसभा की **200** और लोकसभा की **25** सीटें; विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद **21 फ़रवरी 2026** की अंतिम सूची में **5,15,19,929** मतदाता।

⚠️ भ्रम से बचें

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (मतदाता सूची) और **रिटर्निंग अधिकारी** (चुनाव संचालन व परिणाम) अलग पद हैं, भले कई बार एक ही अधिकारी दोनों भूमिकाएँ निभाए।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (राज्य स्तर का अधिकारी) और **मुख्य निर्वाचन आयुक्त** (भारत निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष) बिल्कुल अलग पद हैं।

बूथ स्तरीय अधिकारी आयोग का **स्थायी कर्मचारी नहीं** — वह स्थानीय सरकारी कर्मचारी है जिसे यह अतिरिक्त ज़िम्मेदारी दी जाती है।



चित्र 12.9: निर्वाचन मशीनरी — मुख्य निर्वाचन अधिकारी से बूथ स्तरीय अधिकारी तक — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

10. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 एवं 1951 — प्रमुख प्रावधान

📖 जोधपुर में नामांकन का दिन (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। नवंबर 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले जोधपुर के एक युवा सामाजिक कार्यकर्ता **विक्रम** निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरने रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय पहुँचे। पहले जाँच हुई कि उनका नाम राज्य की मतदाता सूची में है और आयु 25 वर्ष से अधिक है। फिर उन्होंने **10,000 रुपये** की ज़मानत राशि जमा की और निर्दलीय होने के कारण **दस प्रस्तावकों** के हस्ताक्षर लगाए। साथ में एक शपथ-पत्र दिया जिसमें उनकी संपत्ति, देनदारियाँ, शिक्षा और लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी थी।

रिटर्निंग अधिकारी ने समझाया — "आपको चुनावी ख़र्च के लिए **अलग बैंक खाता** खोलना होगा और हर दिन का हिसाब रजिस्टर में लिखना होगा। मतदान से **48 घंटे पहले** प्रचार बंद हो जाएगा। मतदान के दिन कर्मचारियों को **सवेतन अवकाश** मिलेगा। परिणाम के बाद 30 दिन में ख़र्च का पूरा ब्योरा देना है, नहीं तो आयोग आपको तीन साल के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है। और यदि किसी को परिणाम पर आपत्ति हो, तो वह **45 दिन** के भीतर उच्च न्यायालय में निर्वाचन याचिका दे सकता है।"

विक्रम ने पूछा — "ये सब नियम आते कहाँ से हैं?" अधिकारी मुस्कुराए — "मतदाता सूची और सीटों के नियम **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950** से, और चुनाव लड़ने, प्रचार, ख़र्च, अपराध व विवाद के नियम **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951** से।"

🎯 **इस कहानी से समझें:** दो अधिनियमों का बँटवारा — 1950 का अधिनियम "चुनाव से पहले की तैयारी" (सीटें, सूची), 1951 का अधिनियम "चुनाव लड़ने से विवाद तक" (योग्यता, नामांकन, ख़र्च, अपराध, याचिका)।

📌 **याद रखने लायक बात:** विधानसभा ज़मानत ₹10,000 (अनुसूचित जाति/जनजाति ₹5,000), लोकसभा ₹25,000 (₹12,500); निर्दलीय या गैर-मान्यता प्राप्त दल के उम्मीदवार को दस प्रस्तावक।

अनुच्छेद 327 के तहत संसद ने चुनाव का पूरा क़ानूनी ढाँचा मुख्यतः दो अधिनियमों में बाँधा। पहले आम चुनाव से पहले, **1950** में मतदाता सूची और सीटों का क़ानून बना, और **1951** में चुनाव लड़ने, कराने और विवाद सुलझाने का। दोनों के तहत बने नियम — **मतदाता रजिस्ट्रीकरण नियम 1960** और **निर्वाचन संचालन नियम 1961** — रोज़मर्रा की प्रक्रिया तय करते हैं।

🔍 आसान परिभाषा: जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act)

📘 **परिभाषा:** अनुच्छेद 327 के तहत संसद द्वारा बनाए गए दो क़ानून — 1950 का अधिनियम सीटों के आवंटन, निर्वाचन क्षेत्रों और मतदाता सूची से संबंधित है, जबकि 1951 का अधिनियम योग्यता-अयोग्यता, चुनाव संचालन, दलों के पंजीकरण, चुनावी ख़र्च, भ्रष्ट आचरण, चुनावी अपराधों और निर्वाचन विवादों से संबंधित है।

💡 **आसान भाषा में:** 1950 का क़ानून बताता है "कौन वोट देगा और कितनी सीटें", 1951 का क़ानून बताता है "कौन लड़ेगा, कैसे लड़ेगा और झगड़ा कहाँ सुलझेगा"। 🏠 **उदाहरण:** नागौर का कोई युवक 18 वर्ष का होकर नाम जुड़वाता है — यह 1950 के अधिनियम का काम है; वही युवक 25 वर्ष का होकर विधानसभा चुनाव लड़ता है — यह 1951 के अधिनियम का विषय है।

आधार	जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950	जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951
मूल विषय	चुनाव की "तैयारी" — सीटें और मतदाता	चुनाव का "संचालन" और उसके बाद के विवाद
मुख्य प्रावधान	लोकसभा व विधानसभा की सीटों का आवंटन, निर्वाचन क्षेत्र, मतदाता सूची, सूची से जुड़े अधिकारी	योग्यता-अयोग्यता, अधिसूचना, नामांकन, मतदान, मतगणना, ख़र्च, दल पंजीकरण, अपराध, याचिका
प्रमुख अधिकारी	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ज़िला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, पर्यवेक्षक
प्रमुख नियम	मतदाता रजिस्ट्रीकरण नियम 1960	निर्वाचन संचालन नियम 1961

10.1 1950 का अधिनियम — मुख्य बातें

- **सीटें:** लोकसभा में राज्यों की सीटें **पहली अनुसूची** और विधानसभाओं की कुल सीटें **दूसरी अनुसूची** के अनुसार।
- **मतदाता सूची:** हर विधानसभा क्षेत्र की अलग सूची (धारा 15); कोई व्यक्ति **एक से अधिक** निर्वाचन क्षेत्र में या एक ही क्षेत्र में दो बार दर्ज नहीं हो सकता (धारा 17, 18)।
- **पात्रता:** अर्हक तिथि पर **18 वर्ष** की आयु और उस क्षेत्र का **सामान्य निवासी** होना (धारा 19, 20); अनागरिक, न्यायालय द्वारा विकृत-चित्त घोषित या भ्रष्ट आचरण के कारण अयोग्य व्यक्ति दर्ज नहीं होगा (धारा 16)।
- **विदेश में रहने वाले भारतीय:** 2010 के संशोधन से **प्रवासी मतदाता** के रूप में पंजीकरण (धारा 20A) — पर वोट देने के लिए स्वयं उपस्थित होना होगा।
- **निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम 2021:** साल में **चार अर्हक तिथियाँ** (1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर); मतदाता सूची से **आधार** जोड़ना **स्वैच्छिक** (धारा 23); सैनिक मतदाताओं के लिए "पत्नी" की जगह लिंग-निरपेक्ष शब्द **"जीवनसाथी"**।

10.2 1951 का अधिनियम — प्रमुख धाराएँ

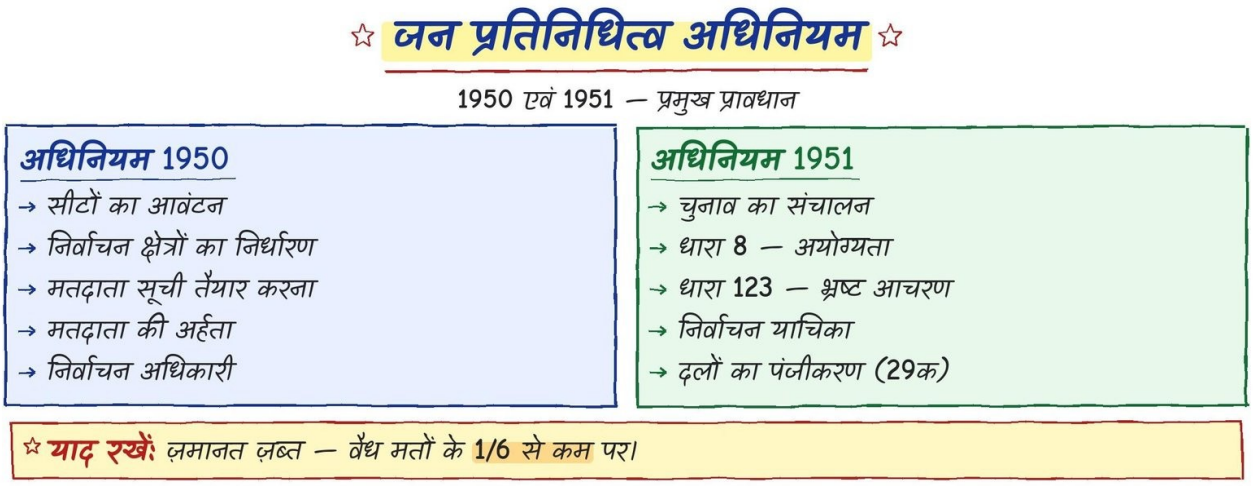
धारा	प्रावधान
4, 5	लोकसभा और विधानसभा सदस्य बनने की योग्यता — मतदाता होना; विधानसभा के लिए उसी राज्य का मतदाता
8	दोषसिद्धि पर अयोग्यता — 2 वर्ष या अधिक के कारावास पर दोषसिद्धि की तिथि से रिहाई के बाद 6 वर्ष तक
10A	चुनावी ख़र्च का हिसाब समय पर न देने पर आयोग द्वारा 3 वर्ष की अयोग्यता
29A, 29C	राजनीतिक दलों का आयोग में पंजीकरण; ₹20,000 से अधिक के चंदे की आयोग को रिपोर्ट
33(7)	एक उम्मीदवार अधिकतम दो निर्वाचन क्षेत्रों से (1996 का संशोधन)
58, 58A	गड़बड़ी या बूथ पर क़ब्ज़े की स्थिति में मतदान रद्द कर नया मतदान
61A	इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान (1988 में जोड़ी गई)
62	मत देने का अधिकार; जेल या पुलिस हिरासत में बंद व्यक्ति मत नहीं दे सकता (निवारक नज़रबंदी को छोड़कर)
77, 78	उम्मीदवार का अलग ख़र्च-लेखा; परिणाम के 30 दिन के भीतर जमा
81	निर्वाचन याचिका — परिणाम के 45 दिन के भीतर उच्च न्यायालय में
123	भ्रष्ट आचरण — रिश्वत, अनुचित प्रभाव, धर्म-जाति-समुदाय-भाषा के आधार पर अपील, बूथ क़ब्ज़ा, सरकारी कर्मचारी की सहायता
125A	शपथ-पत्र में झूठी जानकारी या जानकारी छिपाना — दंडनीय अपराध
126, 126A	मतदान समाप्ति से पहले के 48 घंटे प्रचार पर रोक; मतदान के दौरान एग्ज़िट पोल के प्रकाशन पर रोक
135B, 135C	मतदान के दिन सवेतन अवकाश; मतदान से पहले 48 घंटे शराब बिक्री पर रोक

📊 याद रखने योग्य संख्याएँ

1. ज़मानत राशि — लोकसभा **₹25,000** (अनुसूचित जाति/जनजाति ₹12,500); विधानसभा **₹10,000** (₹5,000)।
2. कुल वैध मतों का **छठा भाग** (1/6) न मिलने पर ज़मानत ज़ब्त।
3. प्रचार बंद — मतदान समाप्त होने से **48 घंटे** पहले; याचिका — **45 दिन**; ख़र्च का हिसाब — **30 दिन**।
4. चंदे की रिपोर्ट — **₹20,000** से अधिक; अधिकतम निर्वाचन क्षेत्र — **दो**।

⚠️ भ्रम से बचें

मतदाता सूची और सीटों का आवंटन **1950** के अधिनियम में; EVM (धारा 61A), दल पंजीकरण (धारा 29A) और निर्वाचन याचिका **1951** के अधिनियम में।
निर्वाचन याचिका **उच्च न्यायालय** में जाती है (अपील सर्वोच्च न्यायालय में); केवल राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति के चुनाव विवाद सीधे सर्वोच्च न्यायालय में।
निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएँ अधिकतर **परिसीमन अधिनियम** के तहत परिसीमन आयोग तय करता है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत नहीं।
आधार को मतदाता सूची से जोड़ना **स्वैच्छिक** है — आधार न देने पर किसी का नाम न जोड़ने या हटाने की अनुमति नहीं।



चित्र 12.10: जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 एवं 1951 — प्रमुख प्रावधान — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

⚙️ भाग ब — शक्तियाँ, मतदाता सूची, तकनीक एवं न्यायिक निर्णय

इस भाग में खंड 11 से 20 तक — आयोग के कार्य, आदर्श आचार संहिता, परिसीमन, मतदाता सूची और SIR, EVM-VVPAT, नोटा, राज्य निर्वाचन आयोग, प्रमुख न्यायिक निर्णय तथा अयोग्यता और निर्वाचन याचिका।

11. निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ

📖 देवउठनी एकादशी और मतदान की तारीख़ — जब आयोग ने अपना ही कार्यक्रम बदला

9 अक्टूबर 2023 को भारत निर्वाचन आयोग ने पाँच राज्यों के विधानसभा चुनावों का कार्यक्रम घोषित किया। राजस्थान की सभी सीटों पर मतदान **23 नवंबर 2023 (गुरुवार)** को रखा गया। घोषणा होते ही जयपुर, अजमेर, जोधपुर और शेखावाटी के गाँव-क़स्बों से एक ही बात उठी — उस दिन **देवउठनी एकादशी** है, जिसे राजस्थान में "अबूझ सावा" माना जाता है और हज़ारों विवाह एक साथ होते हैं। कई दलों, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने आयोग को ज्ञापन भेजे कि बारातें, बसें, टेंट और पूरे परिवार शादियों में होंगे, तो मतदान घटेगा और मतदान-दलों के लिए वाहन जुटाना भी कठिन होगा।

आयोग ने इन अभ्यावेदनों पर विचार किया और केवल दो दिन बाद, **11 अक्टूबर 2023** को प्रेस नोट जारी कर राजस्थान का मतदान **25 नवंबर 2023 (शनिवार)** कर दिया; मतगणना की तारीख़ 3 दिसंबर ही रही। यह कोई अदालती आदेश नहीं था, न संसद का क़ानून — यह अनुच्छेद 324 के अधीन आयोग की **प्रशासनिक शक्ति** का सीधा प्रयोग था: चुनाव कब, कितने चरणों में और किस व्यवस्था से हो, यह आयोग तय करता है।

कहानी आगे भी चली। 15 नवंबर को श्रीगंगानगर ज़िले की **करणपुर** सीट के कांग्रेस प्रत्याशी (वर्तमान विधायक) का निधन हो गया; जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 52 के तहत वहाँ मतदान **स्थगित** हुआ और 5 जनवरी 2024 को अलग से कराया गया। यानी तारीख़ तय करना, बदलना और परिस्थिति आने पर मतदान रोकना — तीनों आयोग के हाथ में हैं। आयोग के ऐसे ही कार्यों को इस खंड में चार श्रेणियों में बाँटकर समझेंगे।

🎯 **इस कहानी से समझें:** आयोग की प्रशासनिक (कार्यक्रम तय करना), वैधानिक (धारा 52 के तहत स्थगन) और संवैधानिक (अनुच्छेद 324) शक्तियों का अंतर।
📌 **याद रखने लायक बात:** राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 — घोषणा 9 अक्टूबर, मतदान 23 से बदलकर 25 नवंबर (प्रेस नोट 11 अक्टूबर 2023); करणपुर में मतदान 5 जनवरी 2024।

प्रकार	विवरण
प्रशासनिक (Administrative)	मतदाता सूची तैयार करना एवं अद्यतन करना; परिसीमन में भागीदारी (मुख्य निर्वाचन आयुक्त या उनके द्वारा नामित निर्वाचन आयुक्त परिसीमन आयोग के पदेन सदस्य); चुनाव तिथियों की घोषणा एवं अधिसूचना जारी करना; पर्यवेक्षकों (Observers) की नियुक्ति
सलाहकारी (Advisory)	सांसदों/विधायकों की सदस्यता की अयोग्यता संबंधी विषयों पर राष्ट्रपति/राज्यपाल को सलाह (अनुच्छेद 103, 192)
अर्ध-न्यायिक (Quasi-Judicial)	राजनीतिक दलों का पंजीकरण एवं मान्यता (राष्ट्रीय/राज्य दल का दर्जा); चुनाव चिन्हों का आवंटन एवं विवाद निपटारा (चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के तहत)
कार्यकारी (Executive)	मॉडल आचार संहिता (MCC) लागू करना एवं उसके उल्लंघन पर कार्रवाई; निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करना

ऊपर की तालिका आयोग के कार्यों को चार खानों में बाँटती है, पर व्यवहार में ये एक-दूसरे से जुड़े हैं। आयोग की शक्तियाँ तीन स्रोतों से आती हैं — **संविधान** (अनुच्छेद 324 से 329), **संसद के क़ानून** (जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951, परिसीमन अधिनियम) और इन क़ानूनों के तहत बने **नियम व आदेश** (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960, निर्वाचन संचालन नियम 1961, चुनाव चिह्न आदेश 1968)। जहाँ क़ानून मौन है, वहाँ अनुच्छेद 324 का "अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण" आयोग को आगे बढ़कर निर्णय लेने की गुंजाइश देता है; पर जहाँ क़ानून कोई तरीक़ा तय कर देता है, वहाँ आयोग उसके विपरीत नहीं जा सकता।

11.1 शक्तियों के स्रोत — संविधान, क़ानून और आदेश

स्रोत	आयोग को क्या मिलता है	उदाहरण
अनुच्छेद 324	संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण; मतदाता सूची तैयार कराना	आचार संहिता लागू करना, पर्यवेक्षक भेजना, मतदान की तारीख़ तय करना
अनुच्छेद 103 व 192	सांसद/विधायक की अयोग्यता के प्रश्न पर राष्ट्रपति/राज्यपाल को राय — राष्ट्रपति/राज्यपाल उसी राय के अनुसार निर्णय करते हैं	लाभ के पद से जुड़े मामलों में आयोग की राय
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950	मतदाता सूची की तैयारी व पुनरीक्षण (धारा 21), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों पर नियंत्रण	वार्षिक सारांश पुनरीक्षण, SIR (धारा 21(3))
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951	चुनाव का संचालन, मतदान स्थगन (धारा 52, 57), पुनर्मतदान (धारा 58), बूथ कैप्चरिंग पर स्थगन या रद्दीकरण (धारा 58A), व्यय-लेखा न देने पर अयोग्यता (धारा 10A)	करणपुर 2023 — प्रत्याशी के निधन पर मतदान स्थगित
चुनाव चिह्न आदेश 1968	दलों की मान्यता, चिह्न का आरक्षण व आवंटन, दल में फूट पर चिह्न विवाद का निपटारा (अनुच्छेद 15)	शिवसेना (2023) और राकांपा (2024) के विवाद

🔍 आसान परिभाषा: अर्ध-न्यायिक शक्ति (Quasi-Judicial Power)

📘 **परिभाषा:** ऐसी शक्ति जिसमें कोई प्रशासनिक संस्था दोनों पक्षों को सुनकर, साक्ष्य देखकर और कारण बताकर किसी विवाद का निर्णय करती है, यद्यपि वह न्यायालय नहीं है।

💡 **आसान भाषा में:** आयोग अदालत नहीं, पर कुछ मामलों में "जज" की तरह सुनवाई करके फ़ैसला देता है — जैसे किस गुट को दल का नाम और चिह्न मिलेगा। 🏠 **उदाहरण:** 17 फ़रवरी 2023 को आयोग ने शिवसेना के नाम व "धनुष-बाण" चिह्न पर विवाद में सुनवाई के बाद आदेश दिया; ऐसे आदेश को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।

11.2 चुनाव चिह्न विवाद — आयोग की अर्ध-न्यायिक भूमिका

जब किसी मान्यता प्राप्त दल में दो गुट बन जाएँ और दोनों ख़ुद को "असली दल" बताएँ, तो चुनाव चिह्न आदेश 1968 के **अनुच्छेद 15** के तहत आयोग तय करता है कि नाम और चिह्न किसे मिलेगा। सादिक़ अली बनाम निर्वाचन आयोग (1971) में सर्वोच्च न्यायालय ने आयोग की इस शक्ति को वैध माना था। आयोग आम तौर पर तीन कसौटियाँ देखता है — दल के संविधान के उद्देश्य, दल के संविधान की कसौटी (संगठन में चुनाव हुए या नहीं) और **बहुमत की कसौटी** (विधायकों-सांसदों तथा संगठन में किसके साथ अधिक लोग हैं)।

विवाद	आदेश की तिथि	आयोग का निर्णय व आधार
शिवसेना	17 फ़रवरी 2023	एकनाथ शिंदे गुट को "शिवसेना" नाम व "धनुष-बाण" — 2019 के चुनाव में दल को मिले मतों में से लगभग 76% मत पाने वाले विधायक इसी गुट के साथ (विधायी बहुमत); दूसरे गुट को "शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे)" नाम व "मशाल"
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी	6 फ़रवरी 2024	अजित पवार गुट को "राकांपा" नाम व "घड़ी" — पहली दो कसौटियाँ अनिर्णायक, अतः विधायी बहुमत निर्णायक; दूसरे गुट को "राकांपा (शरदचंद्र पवार)" नाम

New India Education by Omkar Sir

11.3 मतदान रोकना, स्थगित करना और पुनर्मतदान

- **धारा 52** — मतदान से पहले किसी मान्यता प्राप्त दल के प्रत्याशी की मृत्यु हो जाए तो मतदान स्थगित; दल को नया प्रत्याशी देने का अवसर (करणपुर, श्रीगंगानगर — 15 नवंबर 2023 को निधन, मतदान 5 जनवरी 2024)।
- **धारा 57** — दंगा, हिंसा या प्राकृतिक आपदा के कारण पीठासीन अधिकारी मतदान स्थगित कर सकता है।
- **धारा 58** — EVM या मतपेटी नष्ट/छेड़छाड़ होने या गंभीर गड़बड़ी पर आयोग उस केंद्र का मतदान शून्य घोषित कर **पुनर्मतदान** करा सकता है।
- **धारा 58A** — बूथ कैप्चरिंग (मतदान केंद्र पर क़ब्ज़ा) होने पर उस केंद्र या पूरे क्षेत्र का मतदान रद्द या चुनाव **प्रत्यादिष्ट** (Countermand) किया जा सकता है; यह 1988 के संशोधन से जुड़ा।
- **परिणाम घोषित होने के बाद** आयोग चुनाव रद्द नहीं कर सकता — तब केवल उच्च न्यायालय में **निर्वाचन याचिका** का रास्ता बचता है (अनुच्छेद 329(ख))।

💡 उदाहरण — सलाहकारी शक्ति कैसे बाध्यकारी है

अनुच्छेद 103(2) कहता है कि अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय से पहले राष्ट्रपति **निर्वाचन आयोग की राय लेगा और उसी राय के अनुसार कार्य करेगा**। इसलिए यह "सलाह" औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम से निकलती है, पर निर्णय वास्तव में आयोग की राय पर टिका होता है। राज्यों के विधायकों के लिए यही व्यवस्था अनुच्छेद 192 में राज्यपाल के लिए है। ध्यान रहे — यह अनुच्छेद 102(1)/191(1) के आधारों (लाभ का पद, दिवालियापन आदि) पर लागू है; दल-बदल के आधार पर अयोग्यता का निर्णय अध्यक्ष/सभापति करते हैं।

⚠️ भ्रम से बचें

अनुच्छेद 103/192 की राय **दल-बदल** (दसवीं अनुसूची) पर नहीं लगती — वहाँ निर्णय लोकसभा/विधानसभा अध्यक्ष या सभापति का होता है।

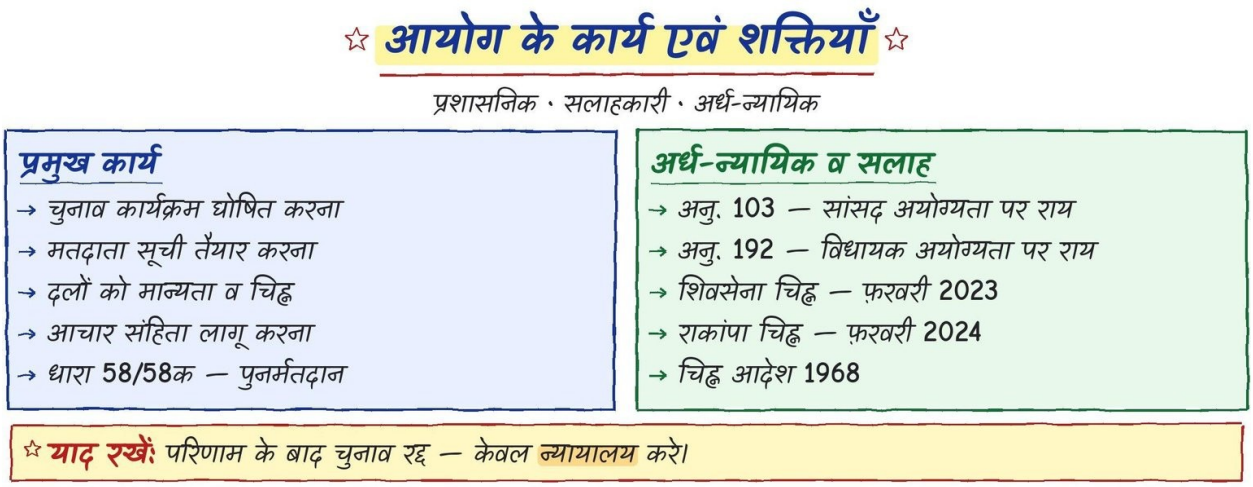
परिसीमन सामान्यतः **परिसीमन आयोग** करता है, निर्वाचन आयोग नहीं; मुख्य निर्वाचन आयुक्त या उनके नामित निर्वाचन आयुक्त उसके पदेन सदस्य होते हैं (अपवाद — असम 2023 का परिसीमन स्वयं निर्वाचन आयोग ने धारा 8A के तहत किया)।

पंचायत और नगरपालिका के चुनाव भारत निर्वाचन आयोग नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग कराते हैं।

मतदान **स्थगित** करना या **प्रत्यादिष्ट** करना चुनाव-प्रक्रिया के दौरान होता है; परिणाम घोषित होने के बाद चुनाव को रद्द करने का अधिकार केवल न्यायालय (निर्वाचन याचिका) का है।

📊 आयोग के कुछ विशेष अधिकार

1. अनुच्छेद 324(6) — राष्ट्रपति और राज्यपाल आयोग को चुनाव-कार्य के लिए **आवश्यक कर्मचारी** उपलब्ध कराएँगे।
2. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की **धारा 13CC** — चुनाव-कार्य में लगे अधिकारी उस अवधि में आयोग के **अनुशासनिक नियंत्रण** में माने जाते हैं।
3. **चुनाव चिह्न (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश 1968** — अनुच्छेद 324 के अधीन आयोग का बनाया आदेश; दलों की मान्यता और चिह्न इसी से तय होते हैं।
4. आयोग दलों का **पंजीकरण** (धारा 29A) करता है, पर सामान्यतः पंजीकरण **रद्द करने** की शक्ति उसके पास नहीं (2002 का निर्णय)।



चित्र 12.11: निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

12. आदर्श आचार संहिता — विकास, प्रावधान एवं प्रवर्तन

📖 अजमेर का सामुदायिक भवन — जिसका फीता नहीं कटा (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। अजमेर ज़िले के एक क़स्बे में नए सामुदायिक भवन का लोकार्पण 9 अक्टूबर 2023 की शाम होना था। मंच सजा था, क्षेत्र के विधायक जी का नाम शिलापट्ट पर खुद चुका था, और नगर पालिका ने पूरे बाज़ार में स्वागत-होर्डिंग लगवा दिए थे। दोपहर ठीक बारह बजे टीवी पर ख़बर आई — निर्वाचन आयोग ने राजस्थान सहित पाँच राज्यों के चुनाव घोषित कर दिए हैं, और **उसी क्षण से आदर्श आचार संहिता लागू** हो गई है।

तहसीलदार ने आयोजकों को फ़ोन किया — "अब लोकार्पण नहीं होगा। नई योजना, नया शिलान्यास, सरकारी ख़र्च पर विज्ञापन — सब बंद।" अगले दिन से नगर पालिका के कर्मचारी सरकारी इमारतों से पोस्टर हटाने लगे; निर्देश था कि सरकारी परिसरों से 24 घंटे, सार्वजनिक स्थानों से 48 घंटे और निजी संपत्ति से (बिना अनुमति वाले) प्रचार 72 घंटे में हटें। मोहल्ले के कॉलेज छात्र अमन ने एक मंत्री के फ़ोटो वाला सरकारी होर्डिंग देखा तो मोबाइल के **cVIGIL ऐप** से फ़ोटो खींचकर शिकायत कर दी; घंटे-डेढ़ घंटे में उड़नदस्ता पहुँचा और होर्डिंग उतर गया।

विधायक जी नाराज़ थे — "भवन तो पहले से बन चुका था!" पर अधिकारी ने समझाया कि चालू काम चलते रहेंगे, बस उनका ऐसा उद्घाटन या घोषणा नहीं होगी जिससे सत्तारूढ़ दल को चुनावी लाभ मिले। संहिता कोई क़ानून नहीं, फिर भी इतनी असरदार क्यों है — यही इस खंड का प्रश्न है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** आचार संहिता घोषणा के दिन से लागू होती है, "सत्तारूढ़ दल" वाले भाग का मक़सद, और नागरिक शिकायत (cVIGIL) से प्रवर्तन।

📌 **याद रखने लायक बात:** आचार संहिता चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से लेकर चुनाव-प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहती है; cVIGIL पर शिकायत का 100 मिनट में निपटारा लक्ष्य।

🔍 आसान परिभाषा: मॉडल आचार संहिता (Model Code of Conduct — MCC)

📘 **परिभाषा:** निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का एक समूह, जो चुनाव की घोषणा से लेकर परिणाम आने तक राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों के आचरण को नियंत्रित करता है — इसका कोई सीधा विधायी आधार नहीं, यह पूर्णतः सहमति-आधारित है।

💡 **आसान भाषा में:** चुनाव के दौरान नेताओं के लिए एक "नियम-पुस्तिका" जो बताती है क्या करना है और क्या नहीं। 🏠 **उदाहरण:** जैसे स्कूल में परीक्षा के दौरान "नकल न करने" के नियम होते हैं जिन्हें सब मानते हैं, वैसे ही MCC लागू होते ही मंत्री नई योजनाओं की घोषणा नहीं कर सकते या सरकारी गाड़ी-संसाधन का चुनाव प्रचार में उपयोग नहीं कर सकते।

आदर्श आचार संहिता किसी क़ानून से नहीं, बल्कि **राजनीतिक दलों की सहमति** से विकसित हुई। इसका विचार सबसे पहले **केरल** में 1960 के विधानसभा चुनाव के समय आया, जब राज्य प्रशासन ने दलों के लिए एक आचार-संहिता बनाई। निर्वाचन आयोग ने 1962 के आम चुनाव में इसे राज्यों और दलों तक पहुँचाया और 1968-69 के मध्यावधि चुनावों के लिए "न्यूनतम आचार संहिता" (Minimum Code of Conduct) के नाम से जारी किया। आज इसकी असली ताक़त अनुच्छेद 324 से आती है — आयोग इसे लागू कराने के लिए अधिकारियों का तबादला, प्रचार पर रोक, नोटिस और चेतावनी जैसे क़दम उठाता है।

12.1 विकास-यात्रा — केरल से cVIGIL तक

वर्ष	घटना	महत्व
1960	केरल विधानसभा चुनाव में राज्य प्रशासन ने दलों के लिए आचार-संहिता बनाई	विचार का जन्म
1962	आयोग ने इसे सभी मान्यता प्राप्त दलों और राज्य सरकारों को भेजा	राष्ट्रीय स्तर पर पहला प्रयोग
1968	मध्यावधि चुनावों (1968-69) के लिए "न्यूनतम आचार संहिता" जारी	आयोग का औपचारिक दस्तावेज़
1979	"सत्तारूढ़ दल" (Party in Power) वाला भाग जोड़ा गया	सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर रोक
1991	मुख्य निर्वाचन आयुक्त टी.एन. शेषन के समय कड़ाई से प्रवर्तन	संहिता "दाँतों वाली" बनी
2001	केंद्र सरकार और आयोग के बीच 16 अप्रैल 2001 का समझौता; हरबंस सिंह जलाल मामला सर्वोच्च न्यायालय में 26 अप्रैल 2001 को निपटा	संहिता **घोषणा की तारीख़** से लागू; घोषणा सामान्यतः अधिसूचना से तीन सप्ताह से अधिक पहले नहीं
2013	एस. सुब्रमण्यम बालाजी (5 जुलाई 2013) के बाद **घोषणापत्र संबंधी दिशानिर्देश** (भाग आठ) जोड़े गए	मुफ़्त वादों पर नियंत्रण का प्रयास
2018	3 जुलाई 2018 को cVIGIL ऐप शुरू	नागरिकों की शिकायत पर 100 मिनट में कार्रवाई का लक्ष्य

12.2 संहिता के आठ भाग

संहिता आठ भागों में है — **(1) सामान्य आचरण** (जाति-धर्म के आधार पर अपील नहीं, पूजा-स्थलों का प्रचार में प्रयोग नहीं, विरोधियों के निजी जीवन पर टिप्पणी नहीं), **(2) सभाएँ**, **(3) जुलूस**, **(4) मतदान का दिन**, **(5) मतदान केंद्र**, **(6) पर्यवेक्षक**, **(7) सत्तारूढ़ दल** (मंत्री सरकारी दौरे को प्रचार से नहीं जोड़ेंगे, सरकारी विमान-गाड़ी का प्रचार में प्रयोग नहीं, नई योजना-परियोजना की घोषणा या शिलान्यास नहीं, सरकारी ख़र्च पर विज्ञापन नहीं, तबादलों पर रोक) और **(8) चुनाव घोषणापत्र** (घोषणापत्र संविधान के आदर्शों के विरुद्ध न हो, वादों का औचित्य और धन-स्रोत बताया जाए, मौन अवधि में घोषणापत्र जारी न हो)।

🔍 आसान परिभाषा: मौन अवधि (Silence Period)

📘 **परिभाषा:** जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के अनुसार मतदान समाप्त होने के समय से पहले के 48 घंटे, जिनमें किसी क्षेत्र में सार्वजनिक सभा, जुलूस या टेलीविज़न आदि माध्यमों से चुनावी सामग्री का प्रदर्शन वर्जित है।

💡 **आसान भाषा में:** मतदान से दो दिन पहले "शोर" थम जाता है, ताकि मतदाता शांति से सोच सके। 🏠 **उदाहरण:** जयपुर में मतदान शाम 6 बजे समाप्त होना हो, तो दो दिन पहले शाम 6 बजे से बड़ी रैली, लाउडस्पीकर-प्रचार और टीवी पर चुनावी विज्ञापन बंद हो जाते हैं; घर-घर संपर्क की अनुमति रहती है।

📊 प्रवर्तन के आँकड़े — 2024 का लोकसभा चुनाव

1. 16 मार्च से 15 मई 2024 के बीच cVIGIL पर **4.24 लाख** से अधिक शिकायतें; 99.9% का निपटारा।
2. लगभग **89%** शिकायतें 100 मिनट की समय-सीमा में निपटाई गई (आयोग का प्रेस नोट, 18 मई 2024)।
3. 29 मार्च 2024 तक की 79,000 शिकायतों में लगभग 73% अवैध होर्डिंग-बैनर से जुड़ी थीं; 1,400 से अधिक धन, उपहार और शराब बाँटने से।

New India Education by Omkar Sir

12.3 संहिता को क़ानूनी दर्जा — बहस

क़ानूनी (वैधानिक) दर्जा देने के पक्ष में	वर्तमान व्यवस्था बनाए रखने के पक्ष में
● संसद की विधि एवं न्याय संबंधी स्थायी समिति (26 अगस्त 2013 की रिपोर्ट) ने संहिता को वैधानिक आधार देने की सिफ़ारिश की।	● आयोग का मत रहा है कि क़ानून बनने पर हर मामला अदालत में जाएगा और चुनाव के छोटे-से समय में फ़ैसला नहीं हो पाएगा।
● उल्लंघन पर निश्चित दंड से नेताओं में डर बढ़ेगा।	● सहमति पर आधारित होने से संहिता लचीली है — नई चुनौतियों (सोशल मीडिया, डीपफ़ेक) पर तुरंत निर्देश संभव।
● आयोग की "अवशिष्ट शक्ति" पर बार-बार उठने वाले प्रश्न समाप्त होंगे।	● गंभीर उल्लंघन पहले से ही भारतीय न्याय संहिता 2023 (अध्याय 9 — चुनाव संबंधी अपराध) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (धारा 123, 125, 126) में दंडनीय हैं।

⚠️ भ्रम से बचें

संहिता **अधिसूचना** से नहीं, चुनाव कार्यक्रम की **घोषणा** से लागू होती है और चुनाव-प्रक्रिया पूरी होने (परिणाम) तक रहती है।

संहिता स्वयं क़ानून नहीं, इसलिए "संहिता का उल्लंघन" अपने आप अपराध नहीं — पर रिश्वत, धमकी, धार्मिक-जातीय वैमनस्य जैसे कृत्य भारतीय न्याय संहिता और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अलग से दंडनीय हैं।

संहिता लागू होने पर पहले से **चालू काम** रुकते नहीं; रोक नई घोषणा, नए शिलान्यास-लोकार्पण और सरकारी ख़र्च पर प्रचार पर है।

"सत्तारूढ़ दल" वाला भाग 1979 में जुड़ा और घोषणापत्र वाला भाग 2013 के बाद — दोनों संहिता के मूल 1968 के रूप में नहीं थे।



चित्र 12.12: आदर्श आचार संहिता — विकास, प्रावधान एवं प्रवर्तन — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

13. परिसीमन — परिसीमन आयोग, सीटों पर रोक एवं आगे की राह

📖 शारदा जी का "नया" निर्वाचन क्षेत्र — जयपुर, 2008 (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। जयपुर की सेवानिवृत्त शिक्षिका शारदा जी चालीस साल से एक ही मोहल्ले में रहती थीं और हर चुनाव में एक ही विधानसभा क्षेत्र में वोट डालती थीं। दिसंबर 2008 के विधानसभा चुनाव से पहले बूथ स्तरीय अधिकारी उनकी पर्ची देने आया तो वे चौंक गईं — पर्ची पर उनके विधानसभा क्षेत्र का **नाम और क्रमांक दोनों बदले** हुए थे, और मतदान केंद्र भी पास के दूसरे स्कूल में था।

उनके पोते ने इंटरनेट पर खोजा और बताया — "दादी, यह **परिसीमन** है। न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता वाले परिसीमन आयोग ने 2001 की जनगणना के आधार पर पूरे देश के लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएँ नए सिरे से खींची हैं। राष्ट्रपति के आदेश से ये 19 फ़रवरी 2008 से अधिकांश राज्यों में लागू हो गईं। जयपुर की आबादी बहुत बढ़ी थी, इसलिए शहर के क्षेत्र बदले।" शारदा जी ने पूछा, "तो राजस्थान की सीटें बढ़ गईं?" पोते ने हँसकर कहा, "नहीं! विधानसभा में 200 और लोकसभा में 25 ही रहीं — **कुल संख्या पर संविधान ने रोक** लगा रखी है, केवल सीमाएँ और आरक्षित सीटें बदली हैं।"

शारदा जी का सवाल असल में आज की सबसे बड़ी बहस है — सीटें कब और किस आधार पर बढ़ेंगी, और जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रित की, उनकी हिस्सेदारी का क्या होगा? इसी को इस खंड में समझेंगे।

🎯 **इस कहानी से समझें:** परिसीमन में सीमाएँ बदलना बनाम सीटों की संख्या पर रोक (फ़्रीज़) — दो अलग बातें।

📌 **याद रखने लायक बात:** 2002 का परिसीमन आयोग — अध्यक्ष न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह; 2001 की जनगणना पर सीमाएँ; आदेश 19 फ़रवरी 2008 से लागू; राजस्थान — 200 विधानसभा, 25 लोकसभा सीटें।

🔍 आसान परिभाषा: परिसीमन (Delimitation)

📘 **परिभाषा:** जनसंख्या के नवीनतम आँकड़ों के आधार पर किसी राज्य को आवंटित लोकसभा व विधानसभा सीटों की संख्या का पुनः समायोजन तथा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएँ नए सिरे से तय करने की प्रक्रिया (अनुच्छेद 82, 170 और 327)।

💡 **आसान भाषा में:** हर क्षेत्र में लगभग बराबर लोग हों, ताकि हर वोट का "वज़न" बराबर रहे — इसके लिए नक़्शे पर रेखाएँ दोबारा खींचना। 🏠 **उदाहरण:** जयपुर जैसे तेज़ी से बढ़ते शहर में 2008 में क्षेत्रों की सीमाएँ बदलीं, जबकि राजस्थान की कुल 200 विधानसभा और 25 लोकसभा सीटें वही रहीं।

संविधान कहता है कि हर जनगणना के बाद संसद क़ानून बनाकर सीटों का पुनः समायोजन कराएगी (अनुच्छेद 82 लोकसभा के लिए, 170 विधानसभाओं के लिए)। इसके लिए संसद **परिसीमन अधिनियम** बनाती है और केंद्र सरकार **परिसीमन आयोग** गठित करती है। आयोग में तीन सदस्य होते हैं — **अध्यक्ष** (सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश), **मुख्य निर्वाचन आयुक्त या उनके द्वारा नामित निर्वाचन आयुक्त** और संबंधित राज्य के **राज्य निर्वाचन आयुक्त**। हर राज्य से 5 सांसद और 5 विधायक **सहयोगी सदस्य** होते हैं, जिन्हें मत देने या निर्णय पर हस्ताक्षर का अधिकार नहीं। आयोग प्रस्ताव प्रकाशित करता है, जन-सुनवाई करता है और फिर अंतिम आदेश राजपत्र में छपते हैं। इन आदेशों को **क़ानून का बल** प्राप्त है, उन्हें किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती (अनुच्छेद 329(क)), और लोकसभा-विधानसभा के सामने रखे जाने पर भी उनमें संशोधन नहीं होता।

13.1 चार परिसीमन आयोग

आयोग	अधिनियम	अध्यक्ष	आधार जनगणना
1952	परिसीमन आयोग अधिनियम 1952	न्यायमूर्ति एन. चंद्रशेखर अय्यर	1951
1963	परिसीमन आयोग अधिनियम 1962	सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश	1961
1973	परिसीमन अधिनियम 1972	न्यायमूर्ति जे.एल. कपूर	1971 (सीटों की संख्या इसी पर स्थिर)

आयोग	अधिनियम	अध्यक्ष	आधार जनगणना
2002	परिसीमन अधिनियम 2002	न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह (12 जुलाई 2002 को गठन)	2001 — केवल सीमाएँ व आरक्षित सीटें; आदेश 19 फ़रवरी 2008 से अधिकांश राज्यों में लागू

13.2 सीटों पर रोक (फ़्रीज़) — संविधान संशोधनों की कड़ी

1970 के दशक में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए यह तय हुआ कि जो राज्य जनसंख्या नियंत्रित करें, उन्हें लोकसभा में सीटें घटने का "दंड" न मिले। इसलिए राज्यों के बीच सीटों के बँटवारे को **1971 की जनगणना** पर रोक दिया गया। यह रोक बार-बार बढ़ाई गई:

- **42वाँ संशोधन (1976)** — सीटों की संख्या 2000 के बाद की पहली जनगणना तक 1971 के आधार पर स्थिर।
- **84वाँ संशोधन (2001)** — रोक **2026 के बाद की पहली जनगणना** के आँकड़े प्रकाशित होने तक बढ़ी; सीमाएँ 1991 की जनगणना पर बदलने की अनुमति।
- **87वाँ संशोधन (2003)** — सीमाओं के पुनर्निर्धारण का आधार 1991 के स्थान पर **2001 की जनगणना**।
- **106वाँ संशोधन (2023, नारी शक्ति वंदन अधिनियम)** — लोकसभा व विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण, पर यह संशोधन लागू होने के बाद की पहली जनगणना पर आधारित **परिसीमन के बाद** ही प्रभावी होगा (अनुच्छेद 334A)।

📊 हाल के परिसीमन और 2026 का घटनाक्रम

1. **जम्मू-कश्मीर (2022)** — न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाले आयोग का अंतिम आदेश 5 मई 2022; 90 विधानसभा सीटें (जम्मू 43, कश्मीर 47), पहली बार 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए।
2. **असम (2023)** — जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 8A के तहत स्वयं निर्वाचन आयोग ने परिसीमन किया; प्रारूप 20 जून, अंतिम आदेश 11 अगस्त 2023; 126 विधानसभा और 14 लोकसभा सीटें यथावत; अनुसूचित जनजाति 19 और अनुसूचित जाति 9 विधानसभा सीटें।
3. **16 अप्रैल 2026** — लोकसभा में संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक, परिसीमन विधेयक 2026 और संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक पेश; प्रस्ताव था लोकसभा की अधिकतम सीमा 850 करना, 2011 की जनगणना पर परिसीमन और महिला आरक्षण को अगली जनगणना से अलग करना।
4. **17 अप्रैल 2026** — संविधान संशोधन विधेयक को 298 पक्ष और 230 विपक्ष में मत मिले; आवश्यक दो-तिहाई बहुमत न मिलने से यह गिर गया और सरकार ने परिसीमन विधेयक वापस ले लिया। इसलिए परिसीमन अधिनियम 2002 और "2026 के बाद की पहली जनगणना" वाली रोक यथावत है (अक्टूबर 2026 की स्थिति)।
5. अक्टूबर 2026 में नए प्रस्तावों को लेकर विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक की माँग की (16 अक्टूबर) और सरकार ने कहा कि दलों से परामर्श किया जा चुका है (19 अक्टूबर)। जनगणना 2027 का मकान-सूचीकरण चरण 2026 में चला।

13.3 राजस्थान और आगे की बहस

2008 के परिसीमन आदेश के अनुसार राजस्थान में **200 विधानसभा क्षेत्र** (अनुसूचित जाति 34, अनुसूचित जनजाति 25) और **25 लोकसभा क्षेत्र** (अनुसूचित जाति 4 — श्रीगंगानगर, बीकानेर, करौली-धौलपुर, भरतपुर; अनुसूचित जनजाति 3 — दौसा, उदयपुर, बाँसवाड़ा) हैं। नियम यह है कि अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें वहाँ हों जहाँ उनकी जनसंख्या का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक हो और राज्य के अलग-अलग भागों में फैली हों, जबकि अनुसूचित जनजाति की सीटें वहाँ जहाँ उनका अनुपात सबसे अधिक हो — इसीलिए दक्षिणी राजस्थान में जनजाति सीटें केंद्रित हैं।

जनसंख्या-आधारित पुनः समायोजन के पक्ष में तर्क	चिंताएँ व विरोध के तर्क
● "एक व्यक्ति, एक मत, एक मूल्य" — अधिक आबादी वाले क्षेत्र के मतदाता का वोट कम वज़न का न हो।	● जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में सफलता पाई, उनकी लोकसभा में **सापेक्ष हिस्सेदारी** घट सकती है — इसे संघवाद के संतुलन से जोड़ा जाता है।
● 1971 के बाद से राज्यों की जनसंख्या असमान रूप से बढ़ी है; आज कुछ लोकसभा क्षेत्रों में मतदाता-संख्या दूसरे क्षेत्रों से कई गुना है।	● संसद का आकार बहुत बढ़ने से बहस की गुणवत्ता और कार्य-संचालन पर असर की आशंका।
● सीटें बढ़ाकर (केवल बँटवारा नहीं) किसी राज्य की संख्या घटाए बिना संतुलन संभव — अप्रैल 2026 में सरकार का यही तर्क था कि दक्षिणी राज्यों के सांसद 129 से बढ़कर 195 होते।	● महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने और व्यापक सहमति के बिना बदलाव पर आपत्ति — अप्रैल 2026 में संशोधन विधेयक इसी मतभेद के बीच गिरा।

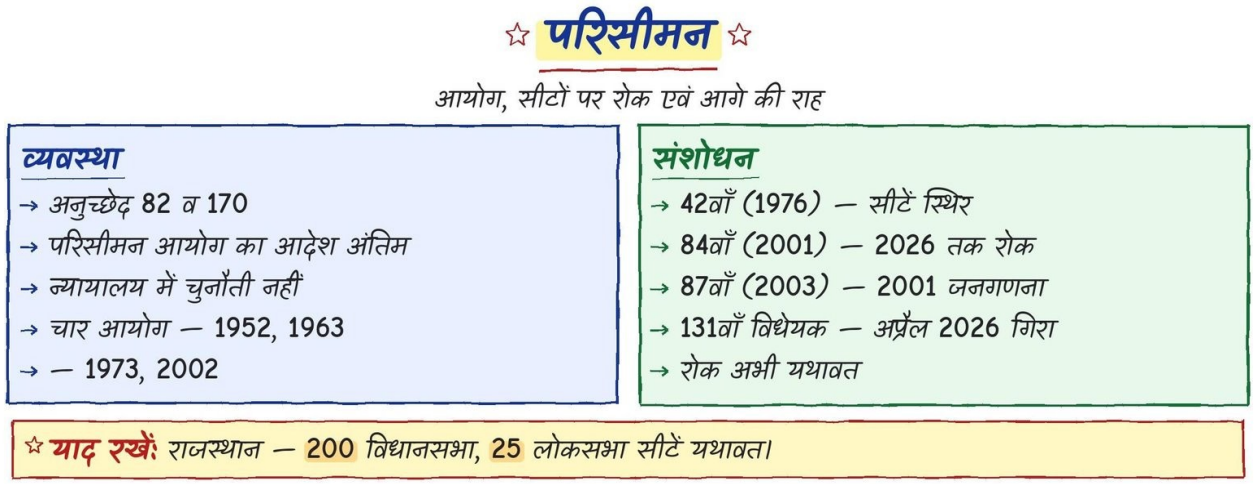
⚠️ भ्रम से बचें

परिसीमन **निर्वाचन आयोग** का नियमित काम नहीं — यह परिसीमन आयोग करता है; असम (2023) जैसे अपवाद में आयोग ने धारा 8A के तहत किया।

रोक (फ़्रीज़) **राज्यों के बीच सीटों की संख्या** पर है; सीमाएँ 2008 में 2001 की जनगणना के आधार पर बदल चुकी हैं।

106वाँ संशोधन (महिला आरक्षण) क़ानून बन चुका है, पर अगले परिसीमन तक **प्रभावी नहीं** है।

131वाँ संशोधन विधेयक 2026 **पारित नहीं** हुआ — इसलिए "लोकसभा 850 सीटों की हो गई" कहना गलत है।



चित्र 12.13: परिसीमन — परिसीमन आयोग, सीटों पर रोक एवं आगे की राह — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

14. मतदाता सूची, EVM-VVPAT एवं अन्य तकनीकी व्यवस्था

📖 उदयपुर की 87 वर्षीय दादी और घर आया मतदान दल (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। उदयपुर की कमला बाई 87 साल की हैं; घुटनों के दर्द से सीढ़ियाँ उतरना मुश्किल है। 2019 में वे पोते के सहारे मतदान केंद्र गई थीं, पर 2024 के लोकसभा चुनाव की घोषणा के कुछ दिन बाद उनके मोहल्ले का बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) एक फ़ॉर्म लेकर आया — **फ़ॉर्म 12D**। उसने बताया कि 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और 40% या अधिक मानक दिव्यांगता वाले मतदाता चाहें तो **घर से मतदान** कर सकते हैं; फ़ॉर्म चुनाव की अधिसूचना के पाँच दिन के भीतर रिटर्निंग अधिकारी तक पहुँचना चाहिए।

अप्रैल 2024 में मतदान से पहले एक दिन दो मतदान अधिकारी, एक पुलिसकर्मी और एक वीडियोग्राफ़र उनके घर पहुँचे; प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों को भी सूचना दी गई थी। कमला बाई को डाक मतपत्र दिया गया, एक कोने में ओट बनाई गई ताकि मत **गुप्त** रहे, और उन्होंने मतपत्र पर निशान लगाकर लिफ़ाफ़े में बंद कर दिया। यह मत EVM में नहीं, **डाक मतपत्र** के रूप में गिना गया।

उसी शाम उनकी पोती ने अपने मोबाइल पर **ई-EPIC** (डिजिटल मतदाता पहचान पत्र) दिखाया और बताया कि वह नए मतदाता के रूप में फ़ॉर्म 6 ऑनलाइन भरकर जुड़ी है। एक ही घर में तीन पीढ़ियाँ — और मतदाता सूची, पहचान पत्र, डाक मत और EVM की पूरी व्यवस्था। यही इस खंड का विषय है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** मतदाता सूची में नाम, पहचान पत्र, और मतदाताओं की विशेष श्रेणियों (85+, दिव्यांग, सेवा मतदाता, प्रवासी) के लिए अलग सुविधाएँ।

📌 **याद रखने लायक बात:** 2024 का लोकसभा चुनाव — 85+ और 40% मानक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को पहली बार पूरे देश में घर से मतदान (डाक मतपत्र, फ़ॉर्म 12D) की सुविधा।

विषय	विवरण
मतदाता सूची (Electoral Roll)	प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए तैयार; परंपरागत रूप से 1 जनवरी अर्हक तिथि (Qualifying Date) थी; निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम 2021 के बाद अब वर्ष में 4 अर्हक तिथियाँ — 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर
मतदाता पहचान पत्र (EPIC)	1993 से जारी, फोटो सहित पहचान पत्र
EVM (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन)	1982 में केरल के परूर विधानसभा उपचुनाव में पहला प्रयोग; 2004 के लोकसभा चुनाव से सभी सीटों पर अनिवार्य
VVPAT	कागज़ी रसीद जो 7 सेकंड के लिए दिखती है; सुब्रमण्यम स्वामी बनाम निर्वाचन आयोग (2013) के निर्णय के बाद चरणबद्ध रूप से लागू — 2013 में नागालैंड के नोकसेन उपचुनाव में पहला प्रयोग, 2019 के लोकसभा चुनाव से सभी मतदान केंद्रों पर
NOTA	2013 से PUCL केस के निर्णय के बाद शुरू; EVM पर "उपरोक्त में से कोई नहीं" विकल्प

🔍 आसान परिभाषा: EVM एवं VVPAT

📘 **परिभाषा:** EVM (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) मतदान की एक इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है; VVPAT (Voter Verified Paper Audit Trail) एक स्वतंत्र प्रणाली है जो EVM से जुड़कर मतदाता को यह सत्यापित करने देती है कि उसका वोट सही उम्मीदवार को गया।

💡 **आसान भाषा में:** EVM वह मशीन है जिस पर बटन दबाकर वोट डालते हैं, और VVPAT वह "रसीद मशीन" है जो 7 सेकंड के लिए दिखाती है कि आपका वोट किसे गया। 🏠 **उदाहरण:** जैसे ऑनलाइन खरीदारी के बाद ऑर्डर कन्फर्मेशन मिलता है ताकि आप निश्चिन्त हों कि सही सामान बुक हुआ, वैसे ही VVPAT मतदाता को यह भरोसा देता है कि उसका मत सही तरीके से दर्ज हुआ — विवाद होने पर VVPAT पर्चियों की गिनती से EVM परिणाम का मिलान किया जा सकता है।

मतदाता सूची हर **विधानसभा क्षेत्र** के लिए अलग बनती है और उसी से लोकसभा चुनाव भी होता है। इसे **निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी** (ERO, प्रायः उपखंड अधिकारी) तैयार करता है; ज़मीनी स्तर पर हर मतदान केंद्र के लिए एक **बूथ स्तरीय अधिकारी** (BLO) होता है। 18 वर्ष का भारतीय नागरिक, जो उस क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास करता हो और किसी क़ानून के तहत अयोग्य न हो, नाम जुड़वा सकता है। एक व्यक्ति का नाम **एक ही स्थान** पर हो सकता है — दो जगह नाम रखना दंडनीय है।

14.1 मतदाताओं की विशेष श्रेणियाँ और उनकी सुविधाएँ

श्रेणी	कौन	मतदान की व्यवस्था
सामान्य मतदाता	सूची में नाम वाला हर नागरिक	अपने मतदान केंद्र पर EVM से
सेवा मतदाता (Service Voter)	सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, राज्य से बाहर तैनात सशस्त्र पुलिस, विदेश में तैनात सरकारी कर्मचारी	इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा गया डाक मतपत्र; सशस्त्र बलों के लिए प्रतिनिधि (Proxy) से मतदान का विकल्प
प्रवासी भारतीय मतदाता	विदेश में रहने वाला भारतीय नागरिक जिसने अन्य देश की नागरिकता न ली हो (धारा 20A, 2010 का संशोधन)	फ़ॉर्म 6A से पंजीकरण; मतदान के दिन **स्वयं उपस्थित** होकर
85 वर्ष से अधिक व दिव्यांग	85+ आयु या 40% मानक दिव्यांगता	वैकल्पिक **घर से मतदान** — फ़ॉर्म 12D, डाक मतपत्र
अनिवार्य सेवाओं के अनुपस्थित मतदाता	अधिसूचित सेवाओं (जैसे मीडिया, बिजली, रेल आदि) के कर्मी जो मतदान के दिन ड्यूटी पर हों	डाक मतदान केंद्र पर मतदान
चुनाव ड्यूटी वाले कर्मी	मतदान दल, पुलिस आदि	डाक मतपत्र या ड्यूटी प्रमाणपत्र से मतदान

🔍 आसान परिभाषा: अनुपस्थित मतदाता (Absentee Voter)

📘 **परिभाषा:** निर्वाचन संचालन नियम 1961 के नियम 27A में परिभाषित वे अधिसूचित वर्ग — वरिष्ठ नागरिक (85 वर्ष से अधिक), मानक दिव्यांगता वाले व्यक्ति, अनिवार्य सेवाओं के कर्मी आदि — जिन्हें डाक मतपत्र से मतदान का विकल्प दिया जाता है।

💡 **आसान भाषा में:** जो किसी मजबूरी से मतदान केंद्र नहीं जा सकते, उनके लिए "मतदान घर तक" लाने वाली व्यवस्था। 🏠 **उदाहरण:** 1 मार्च 2024 के नियम-संशोधन से वरिष्ठ नागरिक की आयु-सीमा "80 से अधिक" से बढ़ाकर "85 से अधिक" की गई; 2024 के लोकसभा चुनाव में पहली बार पूरे देश में घर से मतदान की सुविधा मिली।

14.2 तकनीकी व्यवस्थाएँ — पहचान से शिकायत तक

- **मतदाता फ़ोटो पहचान पत्र (EPIC)** — 1993 से; **ई-EPIC** (डिजिटल, डाउनलोड योग्य) 25 जनवरी 2021 (राष्ट्रीय मतदाता दिवस) से।
- **मतदाता हेल्पलाइन ऐप और 1950 नंबर** — नाम खोजना, फ़ॉर्म भरना, शिकायत; **मतदाता सेवा पोर्टल** पर ऑनलाइन फ़ॉर्म 6, 7, 8।
- **cVIGIL** — आचार संहिता उल्लंघन की फ़ोटो/वीडियो शिकायत, स्थान अपने आप दर्ज (2018 से)।
- **सक्षम ऐप** — दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर, सहायक और परिवहन का अनुरोध।
- **EVM-VVPAT** — कार्यप्रणाली, सुरक्षा और न्यायिक निर्णय अगले-अगले खंड में विस्तार से।

📊 2024 के लोकसभा चुनाव की व्यवस्था — कुछ आँकड़े

1. पंजीकृत मतदाता **97.97 करोड़**; 10.5 लाख से अधिक मतदान केंद्र।
2. 85+ आयु के **81 लाख** से अधिक और **90 लाख** से अधिक पंजीकृत दिव्यांग मतदाता — घर से मतदान के पात्र (आयोग, मार्च-अप्रैल 2024)।
3. फ़ॉर्म 12D अधिसूचना के **5 दिन** के भीतर BLO के माध्यम से रिटर्निंग अधिकारी को देना होता है; घर पर मतदान की वीडियोग्राफ़ी होती है और प्रत्याशियों को सूचना दी जाती है।

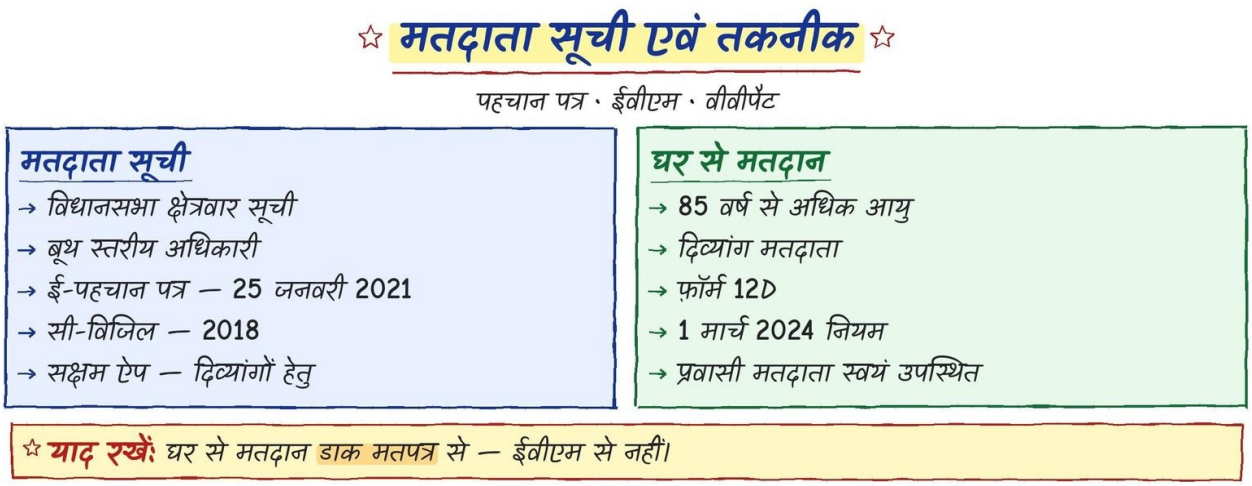
⚠️ भ्रम से बचें

घर से मतदान **वैकल्पिक** है और **डाक मतपत्र** से होता है, EVM से नहीं; 2024 में पात्रता 85 वर्ष से अधिक (पहले 80) की गई।

प्रवासी भारतीय मतदाता को डाक मतपत्र की सुविधा **नहीं** है — उसे मतदान के दिन स्वयं आना होता है।

मतदाता सूची **विधानसभा क्षेत्र-वार** बनती है; लोकसभा के लिए अलग सूची नहीं होती (अनुच्छेद 325 — हर क्षेत्र के लिए एक सामान्य सूची)।

NOTA को संसद के क़ानून ने नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के 27 सितंबर 2013 के निर्णय के बाद आयोग ने लागू किया।



चित्र 12.14: मतदाता सूची, EVM-VVPAT एवं अन्य तकनीकी व्यवस्था — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

15. मतदाता पंजीकरण एवं विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 2025-26

📖 सीकर का गणना-प्रपत्र — एक परिवार, चार नाम (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। नवंबर 2025 में सीकर ज़िले के एक गाँव में BLO सुनीता जी घर-घर **गणना-प्रपत्र** (Enumeration Form) बाँट रही थीं। राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का दूसरा चरण चल रहा था। रामनिवास जी के घर चार नाम दर्ज थे — रामनिवास, उनकी पत्नी, बेटा सुरेश और बहू पूजा। प्रपत्र में हर व्यक्ति की जानकारी भरनी थी और पिछले गहन पुनरीक्षण की सूची से नाम का मिलान करना था।

रामनिवास जी और पत्नी के नाम पुरानी सूची में मिल गए, इसलिए उनका काम आसानी से हो गया। सुरेश पाँच साल से जयपुर में नौकरी करता है और वहाँ के मतदाता के रूप में भी जुड़ चुका था — सुनीता जी ने समझाया कि किसी व्यक्ति का नाम **एक ही जगह** हो सकता है, इसलिए वह जहाँ "सामान्य रूप से निवास" करता है, वहीं रहे; गाँव से उसका नाम हटेगा। पूजा की शादी 2024 में झुंझुनूँ से हुई थी; उसका नाम अब भी मायके की सूची में था। उसे अपने पहचान और जन्म-संबंधी दस्तावेज़ों के साथ प्रपत्र देना पड़ा, ताकि नाम ससुराल वाले गाँव में जुड़े।

16 दिसंबर 2025 को प्रारूप सूची छपी तो परिवार ने ऑनलाइन नाम जाँचे, और दावे-आपत्ति के बाद **21 फ़रवरी 2026** को अंतिम सूची आई। गाँव की चौपाल पर बहस भी हुई — कोई कहता "मृत और दोहरे नाम हटें, यही ठीक", तो कोई कहता "कोई सच्चा मतदाता छूटना नहीं चाहिए"। दोनों बातें इस खंड का केंद्र हैं।

🎯 **इस कहानी से समझें:** SIR की प्रक्रिया — गणना-प्रपत्र, पिछली गहन सूची से मिलान, "एक व्यक्ति एक प्रविष्टि", प्रारूप सूची, दावे-आपत्ति और अंतिम सूची।

📌 **याद रखने लायक बात:** राजस्थान SIR — प्रारूप सूची 16 दिसंबर 2025; अंतिम सूची 21 फ़रवरी 2026 — 5,15,19,929 मतदाता (199 विधानसभा क्षेत्र)।

निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम 2021 के बाद नाम जुड़वाने के लिए साल में **चार अर्हक तिथियाँ** हैं — **1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर**। यानी जो युवा 1 अप्रैल को 18 वर्ष का होता है, उसे अगले साल की 1 जनवरी तक रुकना नहीं पड़ता। अग्रिम आवेदन 17 वर्ष की आयु पूरी होते ही दिया जा सकता है। इसी अधिनियम ने धारा 23 में आधार को मतदाता पहचान से **स्वैच्छिक** रूप से जोड़ने का प्रावधान किया और सेवा मतदाता की पत्नी के स्थान पर लिंग-निरपेक्ष शब्द "जीवनसाथी" (Spouse) रखा।

15.1 पंजीकरण के फ़ॉर्म

फ़ॉर्म	किस काम के लिए
फ़ॉर्म 6	नए मतदाता का पंजीकरण, या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने पर नया पंजीकरण
फ़ॉर्म 6A	प्रवासी भारतीय (विदेश में रहने वाले) मतदाता का पंजीकरण
फ़ॉर्म 6B	आधार संख्या की स्वैच्छिक जानकारी (धारा 23, 2021 का संशोधन)
फ़ॉर्म 7	किसी नाम पर आपत्ति या नाम हटाना (मृत्यु, स्थानांतरण, दोहरी प्रविष्टि)
फ़ॉर्म 8	प्रविष्टि में सुधार, उसी क्षेत्र में पता बदलना, नया EPIC, दिव्यांगता अंकित करना

15.2 पुनरीक्षण के प्रकार — सारांश, गहन और विशेष गहन

सारांश पुनरीक्षण (Summary Revision) में मौजूदा सूची को आधार मानकर दावे-आपत्तियाँ ली जाती हैं — यह लगभग हर साल होता है। **गहन पुनरीक्षण** (Intensive Revision) में घर-घर जाकर सूची लगभग नए सिरे से बनाई जाती है। धारा 21(3) आयोग को किसी भी समय, "जैसा वह उचित समझे", **विशेष पुनरीक्षण** का आदेश देने की शक्ति देती है। इसी शक्ति से 24 जून 2025 को बिहार में **विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)** का आदेश हुआ — हर मतदाता को गणना-प्रपत्र भरना था, पिछली गहन सूची (बिहार में 2003) से मिलान होना था, और जिनका नाम उसमें नहीं, उन्हें पात्रता के दस्तावेज़ देने थे।

🔍 आसान परिभाषा: विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision — SIR)

📘 **परिभाषा:** जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) के तहत आयोग के आदेश से होने वाला ऐसा पुनरीक्षण जिसमें BLO घर-घर गणना-प्रपत्र बाँटकर और एकत्र कर पूरी मतदाता सूची का सत्यापन करते हैं, फिर प्रारूप सूची, दावे-आपत्ति और अंतिम सूची प्रकाशित होती है।

💡 **आसान भाषा में:** पूरी मतदाता सूची की "घर-घर जाकर दोबारा गिनती और जाँच" — मृत, स्थानांतरित और दोहरे नाम हटाने तथा छूटे पात्र लोगों को जोड़ने के लिए। 🏠
उदाहरण: राजस्थान में 27 अक्टूबर 2025 को 5,46,56,215 मतदाता थे; SIR के बाद 21 फ़रवरी 2026 की अंतिम सूची में 5,15,19,929 रहे — लगभग 31.36 लाख कम।

15.3 SIR के तीन चरण (2025-26)

- **पहला चरण — बिहार:** आदेश 24 जून 2025; 7.89 करोड़ मतदाता → प्रारूप (1 अगस्त) 7.24 करोड़ → अंतिम सूची (30 सितंबर 2025) **7.42 करोड़**। 8 सितंबर 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि 11 संकेतक दस्तावेज़ों के अलावा **आधार को 12वें दस्तावेज़** के रूप में स्वीकार किया जाए — केवल पहचान के प्रमाण के रूप में, नागरिकता के प्रमाण के रूप में नहीं।
- **दूसरा चरण:** घोषणा 27 अक्टूबर 2025 — 9 राज्य और 3 केंद्रशासित प्रदेश (राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, गोवा, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी)।
- **तीसरा चरण:** घोषणा 14 मई 2026 — 16 राज्य और 3 केंद्रशासित प्रदेश, 36.73 करोड़ मतदाता, 3.94 लाख BLO; जनगणना के मकान-सूचीकरण के साथ तालमेल। हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर पूरा देश; असम में अलग "विशेष पुनरीक्षण"। अंतिम सूचियाँ सितंबर से दिसंबर 2026 के बीच क्रमशः।

विवरण	बिहार (पहला चरण)	राजस्थान (दूसरा चरण)
SIR से पहले मतदाता	7.89 करोड़ (24 जून 2025)	5,46,56,215 (27 अक्टूबर 2025)
प्रारूप सूची	7.24 करोड़ (1 अगस्त 2025)	5,04,71,324 (16 दिसंबर 2025)
अंतिम सूची	7.42 करोड़ (30 सितंबर 2025)	5,15,19,929 (21 फ़रवरी 2026) — पुरुष 2,69,57,881; महिला 2,45,61,486; तृतीय लिंग 562
विशेष बात	प्रारूप के बाद 21.53 लाख नाम जुड़े, 3.66 लाख हटे	199 विधानसभा क्षेत्र — अंता (बारां) उपचुनाव के कारण बाहर; मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन

राष्ट्रीय स्थिति (अक्टूबर 2026): समाचार-विश्लेषणों के अनुसार 29 सितंबर 2026 तक SIR में लगभग **13.3 करोड़** नाम हटे, जिनमें 71% से अधिक "अनुपस्थित/स्थानांतरित/अन्य" श्रेणी के थे। 15 अक्टूबर 2026 को आयोग ने जिन राज्यों में SIR पूरा हो गया, वहाँ (राजस्थान सहित 17 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश) **1 जनवरी 2027** को अर्हक तिथि मानकर विशेष सारांश पुनरीक्षण का आदेश दिया, ताकि छूटे और नए पात्र लोग जुड़ सकें।

SIR के पक्ष में दिए गए तर्क

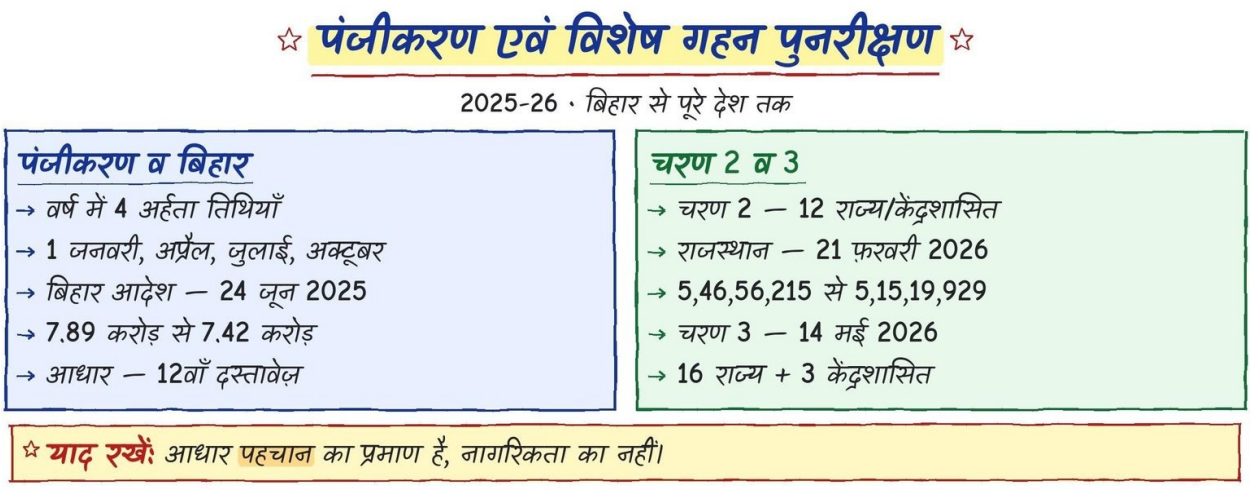
- तेज़ शहरीकरण और प्रवास के कारण सूची में मृत, स्थानांतरित और दोहरे नाम जमा हो गए थे — "शुद्ध सूची" स्वतंत्र-निष्पक्ष चुनाव की पहली शर्त।
- धारा 21(3) आयोग को विशेष पुनरीक्षण का स्पष्ट अधिकार देती है; अनुच्छेद 326 के अनुसार केवल पात्र नागरिक ही मतदाता हों।
- दावे-आपत्ति, अपील और बाद में विशेष सारांश पुनरीक्षण से छूटे लोगों को जुड़ने का अवसर।

SIR पर उठाई गई चिंताएँ

- कम समय में दस्तावेज़ जुटाना गरीब, प्रवासी मज़दूरों, महिलाओं और बुज़ुर्गों के लिए कठिन — पात्र लोगों के छूटने का जोखिम।
- नाम हटाने के कारणों और सूचियों की पारदर्शिता पर प्रश्न; विभिन्न याचिकाएँ सर्वोच्च न्यायालय में।
- आयोग के भीतर निर्णय-प्रक्रिया को लेकर 2026 में आई ख़बरें (आयोग का कहना कि SIR के आदेश सर्वसम्मत थे) — मामला न्यायालय में विचाराधीन (अक्टूबर 2026 की स्थिति)।

⚠️ भ्रम से बचें

SIR मतदाता सूची में **पात्रता** की जाँच है; सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आधार पहचान का प्रमाण है, **नागरिकता का नहीं**।
राजस्थान की अंतिम सूची (21 फ़रवरी 2026) **199** क्षेत्रों की थी, 200 की नहीं — अंता उपचुनाव के कारण बाहर रहा।
तीसरे चरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख शामिल **नहीं**; असम में SIR नहीं, अलग विशेष पुनरीक्षण।
चार अर्हक तिथियाँ (1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर) **2021** के संशोधन से आईं — इससे पहले केवल 1 जनवरी थी।



चित्र 12.15: मतदाता पंजीकरण एवं विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 2025-26 — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

16. EVM-VVPAT — कार्यप्रणाली, विवाद एवं न्यायिक निर्णय

📖 परवूर, केरल 1982 — 123 वोटों से जीत, फिर मशीन पर अदालत की रोक

19 मई 1982 को केरल के एर्नाकुलम ज़िले के **परवूर** विधानसभा क्षेत्र में भारत में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें प्रयोग में आईं — कुल 84 में से **50 मतदान केंद्रों** पर; बाक़ी 34 पर सामान्य मतपेटियाँ थीं। मुख्य मुक़ाबला भाकपा के **एन. शिवन पिल्लै** और कांग्रेस के **ए.सी. जोस** के बीच था। 20 मई को परिणाम आया — पिल्लै 30,450 और जोस 30,327 मत; अंतर केवल **123 मतों** का। पिल्लै के 19,182 मत मशीनों से आए थे।

जोस ने चुनाव को अदालत में चुनौती दी। उनका तर्क था कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और निर्वाचन संचालन नियम 1961 में मतदान का तरीक़ा "मतपत्र" बताया गया है; मशीन से मतदान का कोई प्रावधान नहीं, और आयोग ने केंद्र सरकार की मंज़ूरी के बिना ही मशीनें चला दीं। उच्च न्यायालय ने याचिका ख़ारिज कर दी, पर **5 मार्च 1984** को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा — जहाँ क़ानून और नियम एक तरीक़ा तय करते हैं, वहाँ आयोग अनुच्छेद 324 के सहारे नया तरीक़ा नहीं गढ़ सकता। मशीनों वाले 50 केंद्रों का चुनाव रद्द हुआ, वहाँ मतपत्र से पुनर्मतदान हुआ और इस बार जोस जीत गए।

फ़ैसला मशीन की विश्वसनीयता पर नहीं, क़ानूनी आधार न होने पर था। इसलिए संसद ने 1988 में अधिनियम में **धारा 61A** जोड़कर EVM को वैधानिक आधार दिया। परवूर की यही कहानी आगे VVPAT, न्यायिक निर्णयों और आज की बहस तक जाती है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** EVM की क़ानूनी यात्रा — आयोग की शक्ति की सीमा (ए.सी. जोस 1984) और संसद द्वारा धारा 61A जोड़ना।

📌 **याद रखने लायक बात:** पहला EVM प्रयोग — परवूर (केरल), 19 मई 1982, 50 केंद्र; ए.सी. जोस बनाम शिवन पिल्लै — 5 मार्च 1984; धारा 61A — 1988 का संशोधन।

EVM के तीन भाग हैं — **मतपत्र इकाई** (Ballot Unit — जिस पर मतदाता बटन दबाता है), **नियंत्रण इकाई** (Control Unit — पीठासीन अधिकारी के पास, जो मत दर्ज करती है और "मतपत्र" बटन से हर मतदाता के लिए मशीन तैयार करती है) और **VVPAT** (मतदाता सत्यापन योग्य कागज़ी लेखा-परीक्षण)। बटन दबाते ही VVPAT की खिड़की में प्रत्याशी का क्रमांक, नाम और चिह्न वाली पर्ची **लगभग 7 सेकंड** दिखती है और फिर कटकर सीलबंद डिब्बे में गिर जाती है। मशीनें केवल दो सार्वजनिक उपक्रम बनाते हैं — **भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड** (BEL, बेंगलुरु) और **इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड** (ECIL, हैदराबाद)। 2013 के बाद की पीढ़ी "M3" कहलाती है।

16.1 EVM-VVPAT की यात्रा

वर्ष	घटना
1982	परवूर (केरल) के 50 मतदान केंद्रों पर पहला प्रयोग (19 मई)
1984	ए.सी. जोस बनाम शिवन पिल्लै (5 मार्च) — क़ानूनी आधार के बिना प्रयोग अवैध; 50 केंद्रों पर मतपत्र से पुनर्मतदान
1988	जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में **धारा 61A** — आयोग अधिसूचित क्षेत्रों में EVM का प्रयोग कर सकता है
1998	मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में पुनः प्रयोग
2004	लोकसभा की सभी 543 सीटों पर EVM
2013	नागालैंड के नोकसेन उपचुनाव में पहली बार VVPAT; 8 अक्टूबर को सुब्रमण्यम स्वामी बनाम निर्वाचन आयोग — VVPAT को चरणबद्ध रूप से अनिवार्य करने का निर्देश
2017	गोवा विधानसभा चुनाव — पहली बार पूरे राज्य में VVPAT
2019	8 अप्रैल — एन. चंद्रबाबू नायडू बनाम भारत संघ: हर विधानसभा क्षेत्र (या खंड) में 1 के स्थान पर **5 VVPAT** की पर्चियों का मिलान; लोकसभा चुनाव में सभी केंद्रों पर VVPAT
2023	16 जनवरी — घरेलू प्रवासियों के लिए **दूरस्थ EVM** (Remote EVM) का प्रोटोटाइप दलों के सामने प्रदर्शित; दलों की सहमति न बनने से आगे नहीं बढ़ा
2024	26 अप्रैल — मतपत्र की वापसी और 100% VVPAT मिलान की याचिकाएँ ख़ारिज; दो नए सुरक्षा निर्देश

🔍 आसान परिभाषा: प्रतीक लोडिंग इकाई (Symbol Loading Unit — SLU)

📘 **परिभाषा:** वह उपकरण जिससे मतदान से लगभग 10-15 दिन पहले, प्रत्याशियों या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में, हर VVPAT की स्मृति में प्रत्याशियों के क्रमांक, नाम और चिह्न की छवि-फ़ाइल डाली जाती है।

💡 **आसान भाषा में:** VVPAT को यह "बताने" वाली मशीन कि पर्ची पर किस बटन के लिए कौन-सा नाम और चिह्न छपेगा। 🏠 **उदाहरण:** 26 अप्रैल 2024 के निर्णय के बाद 1 मई 2024 या उसके बाद लोड की गई SLU को सील कर, प्रत्याशियों के हस्ताक्षर के साथ, परिणाम के बाद कम से कम 45 दिन तक EVM के साथ स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है।

16.2 सुरक्षा की परतें

- **अकेली मशीन** — EVM किसी नेटवर्क, इंटरनेट या ब्लूटूथ से नहीं जुड़ी; चिप एक बार प्रोग्राम होने वाली।
- **प्रथम स्तर की जाँच** (First Level Checking) — निर्माता के इंजीनियर दलों के प्रतिनिधियों के सामने हर मशीन जाँचते हैं।
- **दो बार यादृच्छिक आवंटन** (Randomisation) — पहले विधानसभा क्षेत्र, फिर मतदान केंद्र तय करने के लिए सॉफ़्टवेयर से; किसे कौन-सी मशीन मिलेगी, पहले से पता नहीं।
- **मॉक पोल** — मतदान के दिन शुरू होने से पहले प्रत्याशियों के एजेंटों के सामने नमूना-मतदान, परिणाम मिलान और फिर साफ़ करना।
- **सील, स्ट्रॉन्ग रूम, CCTV** और **फ़ॉर्म 17C** (हर केंद्र पर डाले गए मतों का लेखा, एजेंटों को प्रति)।

📊 26 अप्रैल 2024 का निर्णय — एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म्स बनाम भारत निर्वाचन आयोग

1. पीठ — न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता; मतपत्र पर लौटने, 100% VVPAT मिलान और पर्ची मतदाता को सौंपने की माँगें अस्वीकार।
2. निर्देश 1 — SLU सील होंगी और परिणाम के बाद कम से कम **45 दिन** स्ट्रॉन्ग रूम में रहेंगी (इतने ही दिन में निर्वाचन याचिका दायर हो सकती है)।
3. निर्देश 2 — परिणाम में **दूसरे या तीसरे स्थान** पर रहे प्रत्याशी, परिणाम के **7 दिन** के भीतर लिखित अनुरोध पर, हर विधानसभा क्षेत्र/खंड की **5% EVM** (मतपत्र इकाई, नियंत्रण इकाई, VVPAT) की "बर्न्ट मेमोरी" (माइक्रोकंट्रोलर) निर्माता के इंजीनियरों से जँचवा सकते हैं।
4. जाँच का ख़र्च अनुरोध करने वाला प्रत्याशी देगा; छेड़छाड़ पाई गई तो ख़र्च लौटाया जाएगा।

EVM के पक्ष में	उठाए जाने वाले प्रश्न
● मतपेटी लूटने, अवैध मत और बूथ कैप्चरिंग की पुरानी समस्याएँ घटीं; परिणाम घंटों में।	● कुछ दल और नागरिक समूह 100% पर्ची-गिनती या पर्ची मतदाता के हाथ में देने की माँग करते रहे हैं।
● कागज़ और छपाई की भारी बचत; अवैध (रद्द) मतों की समस्या लगभग समाप्त।	● सॉफ़्टवेयर के स्रोत-कोड और स्वतंत्र तकनीकी ऑडिट की माँग।
● VVPAT से मतदाता स्वयं देख सकता है; 2019 से हर क्षेत्र में 5 मशीनों की पर्चियों का मिलान।	● आयोग का उत्तर — 100% मिलान से परिणाम में बहुत देर और मानवीय गिनती की गलतियों का जोखिम; अब तक के मिलानों में कोई अंतर नहीं मिला।

⚠️ भ्रम से बचें

VVPAT पर्ची लगभग **7 सेकंड** दिखती है और सीलबंद डिब्बे में गिरती है — मतदाता उसे **घर नहीं ले जाता**।

VVPAT मिलान **5 मशीन प्रति विधानसभा क्षेत्र/खंड** (नायडू 2019) है, 5% नहीं; **5%** की बात 2024 के निर्णय में परिणाम के बाद "बर्न्ट मेमोरी" जाँच के लिए है।

ए.सी. जोस (1984) ने EVM को "अविश्वसनीय" नहीं कहा था; केवल यह कहा कि क़ानूनी प्रावधान के बिना आयोग नया तरीक़ा नहीं अपना सकता।

पहला VVPAT प्रयोग 2013 (नोकसेन, नागालैंड) — पूरे देश में सभी केंद्रों पर 2019 के लोकसभा चुनाव से, 2017 से नहीं।



चित्र 12.16: EVM-VVPAT — कार्यप्रणाली, विवाद एवं न्यायिक निर्णय — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

17. नोटा (NOTA) — निर्णय, अनुभव एवं बहस

📖 दिल्ली, 4 दिसंबर 2013 — पहला वोट और "इनमें से कोई नहीं" (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर की 19 वर्षीय रुचि 4 दिसंबर 2013 को पहली बार वोट डालने गई। कॉलेज में हफ़्तों से बहस चल रही थी — सर्वोच्च न्यायालय ने 27 सितंबर 2013 को कहा था कि मतदाता को किसी भी उम्मीदवार को न चुनने का अधिकार **गुप्त रूप से** मिलना चाहिए, और आयोग ने इसके बाद EVM पर सबसे नीचे एक नया बटन जोड़ दिया था — **"उपरोक्त में से कोई नहीं" (NOTA)**।

रुचि के पिता ने बताया कि पहले जो व्यक्ति किसी को वोट नहीं देना चाहता था, उसे पीठासीन अधिकारी के रजिस्टर में अलग से यह दर्ज कराना पड़ता था — यानी सबको पता चल जाता था। अब यह फ़ैसला भी मशीन के अंदर उतना ही गुप्त था जितना किसी प्रत्याशी को दिया गया वोट। बूथ से निकलते हुए रुचि ने सहेली से पूछा, "अगर NOTA को सबसे ज़्यादा वोट मिल जाएँ तो चुनाव दोबारा होगा?" सहेली के बड़े भाई ने, जो क़ानून पढ़ रहे थे, हँसकर कहा, "नहीं, बाक़ी प्रत्याशियों में जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले, वही जीतेगा। NOTA अभी **विरोध दर्ज करने** का साधन है, **अस्वीकार करने का अधिकार** नहीं।"

उसी साल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिज़ोरम में भी पहली बार यह बटन लगा। ग्यारह साल बाद इंदौर में NOTA को दो लाख से अधिक मत मिले, तब यह बहस फिर ज़िंदा हुई। इसी को इस खंड में देखेंगे।

🎯 **इस कहानी से समझें:** NOTA गोपनीयता का अधिकार है, "अस्वीकार करने का अधिकार" नहीं; पहले नियम 49-O की व्यवस्था और बाद का बदलाव।

📌 **याद रखने लायक बात:** पीयूसीएल बनाम भारत संघ — 27 सितंबर 2013; NOTA पहली बार नवंबर-दिसंबर 2013 के पाँच राज्यों (दिल्ली, राजस्थान सहित) के चुनावों में।

🔍 आसान परिभाषा: नोटा (NOTA — None Of The Above)

📘 **परिभाषा:** EVM पर दिया गया एक विकल्प जिसके माध्यम से मतदाता यह दर्ज करा सकता है कि वह किसी भी उम्मीदवार को उपयुक्त नहीं मानता, बिना अपनी पहचान गुप्त रखने के अधिकार से समझौता किए (पीयूसीएल बनाम भारत संघ, 2013)।

💡 **आसान भाषा में:** अगर मतदाता को कोई भी उम्मीदवार पसंद न आए, तो वह वोट न देने की बजाय "इनमें से कोई नहीं" पर बटन दबा सकता है, फिर भी उसकी गोपनीयता बनी रहती है। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी रेस्टोरेंट के मेन्यू में अगर कोई भी डिश पसंद न आए तो ग्राहक "कुछ नहीं चाहिए" कह सकता है — वैसे ही NOTA से मतदाता असंतोष जताता है, हालाँकि भारत में NOTA को सबसे ज़्यादा वोट मिलने पर भी चुनाव रद्द नहीं होता, यह सिर्फ प्रतीकात्मक है।

NOTA से पहले निर्वाचन संचालन नियम 1961 के **नियम 49-O** के तहत जो मतदाता किसी को वोट नहीं देना चाहता था, उसे पीठासीन अधिकारी को बताकर रजिस्टर में दर्ज कराना पड़ता था — इससे उसकी **गोपनीयता** टूट जाती थी। पीयूसीएल बनाम भारत संघ (27 सितंबर 2013) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मत न देने का निर्णय भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(क)) का हिस्सा है और उसकी गोपनीयता उतनी ही ज़रूरी है जितनी मत देने की; इसलिए EVM और मतपत्र पर NOTA का विकल्प दिया जाए। न्यायालय को आशा थी कि इससे दलों पर साफ़-सुथरे उम्मीदवार उतारने का **नैतिक दबाव** बनेगा।

17.1 NOTA की यात्रा

तिथि	घटना
27 सितंबर 2013	पीयूसीएल बनाम भारत संघ — NOTA का निर्देश; नियम 49-O की व्यवस्था गोपनीयता के विरुद्ध
11 अक्टूबर 2013	आयोग ने EVM और सभी मतपत्रों पर NOTA लागू किया
नवंबर-दिसंबर 2013	छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिज़ोरम, राजस्थान और दिल्ली के विधानसभा चुनावों में पहला प्रयोग
2014	पहले लोकसभा चुनाव में NOTA; राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने भी पंचायत चुनाव नियमों में NOTA जोड़ा
18 सितंबर 2015	NOTA का अपना चिह्न — काले क्रॉस वाला मतपत्र (राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद); पहला प्रयोग बिहार विधानसभा चुनाव 2015
21 अगस्त 2018	शैलेश मनुभाई परमार बनाम निर्वाचन आयोग — राज्यसभा चुनाव (खुले मतदान वाले अप्रत्यक्ष चुनाव) में NOTA नहीं
नवंबर 2018	महाराष्ट्र और हरियाणा के राज्य निर्वाचन आयोगों ने स्थानीय निकाय चुनावों में NOTA को "काल्पनिक निर्वाचन प्रत्याशी" माना
4 जून 2024	इंदौर लोकसभा क्षेत्र में NOTA को **2,18,674** मत — अब तक का सर्वाधिक

🔍 आसान परिभाषा: काल्पनिक निर्वाचन प्रत्याशी (Fictional Electoral Candidate)

📘 **परिभाषा:** कुछ राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा स्थानीय निकाय चुनावों में अपनाई गई व्यवस्था, जिसमें परिणाम घोषित करते समय NOTA को एक प्रत्याशी की तरह गिना जाता है; यदि हर वास्तविक प्रत्याशी को NOTA से कम मत मिलें तो कोई निर्वाचित घोषित नहीं होता और पुनः चुनाव होता है।

💡 **आसान भाषा में:** NOTA को "नक़ली उम्मीदवार" मानना — अगर वह सबसे आगे निकल जाए, तो चुनाव दोबारा। 🏠 **उदाहरण:** हरियाणा के 22 नवंबर 2018 के आदेश में यह भी जोड़ा गया कि NOTA से कम मत पाने वाले प्रत्याशी पुनः चुनाव में नामांकन नहीं भर सकेंगे; यदि दोबारा भी NOTA सबसे आगे रहे, तो सबसे अधिक मत पाने वाला प्रत्याशी जीत जाएगा।

📊 NOTA — कुछ आँकड़े

1. इंदौर 2024 — NOTA **2,18,674** मत; विजेता को 12,26,751 मत, बाक़ी कोई प्रत्याशी NOTA से आगे नहीं (मुख्य विपक्षी प्रत्याशी ने नामांकन वापस ले लिया था)।
2. इससे पहले का रिकॉर्ड — गोपालगंज (बिहार), 2019 — 51,660 मत।
3. 2024 के लोकसभा चुनाव में देश भर में NOTA को लगभग **63.7 लाख** मत (2019 में लगभग 65.2 लाख)।

4. सूरत 2024 — एक प्रत्याशी के नामांकन रद्द होने और बाक़ी के नाम वापस लेने पर विजेता **निर्विरोध** घोषित (22 अप्रैल 2024); मतदान ही नहीं हुआ, इसलिए NOTA का प्रश्न भी नहीं उठा।

17.2 "अस्वीकार करने का अधिकार" — बहस

NOTA को अधिक शक्ति देने के पक्ष में	वर्तमान व्यवस्था के पक्ष में
● NOTA सबसे आगे हो तो पुनः चुनाव हो और हारे प्रत्याशी दोबारा न लड़ सकें — तभी दलों पर असली दबाव बनेगा।	● बार-बार पुनः चुनाव से ख़र्च बढ़ेगा और क्षेत्र लंबे समय तक बिना प्रतिनिधि रहेगा।
● महाराष्ट्र-हरियाणा के स्थानीय चुनावों के प्रयोग दिखाते हैं कि व्यवस्था संभव है।	● जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में "सबसे अधिक मत पाने वाला प्रत्याशी विजेता" का सिद्धांत है; बदलाव संसद के क़ानून से ही संभव।
● मतदाता की असहमति का केवल प्रतीकात्मक नहीं, ठोस परिणाम हो।	● देश भर में NOTA का हिस्सा प्रायः 1-2% के आसपास रहता है।

⚠️ भ्रम से बचें

NOTA **"अस्वीकार करने का अधिकार"** (Right to Reject) नहीं है — लोकसभा-विधानसभा चुनाव में NOTA सबसे आगे रहे तब भी अगला सर्वाधिक मत पाने वाला प्रत्याशी जीतता है।

NOTA राज्यसभा और विधान परिषद के अप्रत्यक्ष चुनावों में **नहीं** है (शैलेश मनुभाई परमार, 2018)।

"काल्पनिक प्रत्याशी" वाली व्यवस्था कुछ **राज्य निर्वाचन आयोगों** की है (स्थानीय निकायों के लिए), भारत निर्वाचन आयोग की नहीं।

NOTA का निर्देश 2013 में न्यायालय ने दिया, पर उसका चिह्न 2015 में आया; 2013-15 तक केवल "उपरोक्त में से कोई नहीं" लिखा रहता था।

🌟 क्या आप जानते हैं? — NOTA से पहले — नियम 49-O

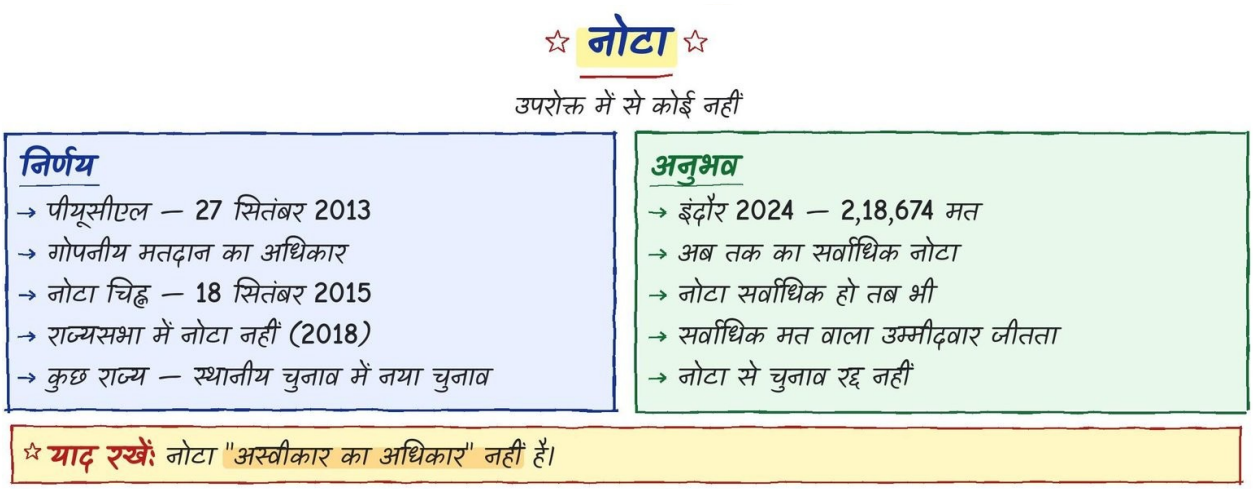
NOTA से पहले मतदाता **निर्वाचन संचालन नियम 1961** के नियम 49-O के तहत पीठासीन अधिकारी के रजिस्टर में "मत न देने" का निर्णय दर्ज करा सकता था, पर इससे **गोपनीयता** नहीं रहती थी। 2013 के निर्णय ने यही कमी दूर की।

🌟 क्या आप जानते हैं? — NOTA का चिह्न

NOTA का काले क्रॉस वाला चिह्न **राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद** ने बनाया था।

🌟 क्या आप जानते हैं? — EVM — कुछ तकनीकी तथ्य

EVM सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रम बनाते हैं — **भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड** (बेंगलुरु) और **इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड** (हैदराबाद)। मशीन बैटरी से चलती है, किसी नेटवर्क से नहीं जुड़ती, और एक बैलट यूनिट में **16** बटन होते हैं।



चित्र 12.17: नोटा (NOTA) — निर्णय, अनुभव एवं बहस — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

18. भारत निर्वाचन आयोग बनाम राज्य निर्वाचन आयोग

📖 अलवर की सलमा — एक साल, दो आयोग (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। अलवर शहर की सलमा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट डाला था; मतदान-पर्ची पर "भारत निर्वाचन आयोग" लिखा था और मशीन पर लोकसभा प्रत्याशियों के नाम थे। सितंबर 2026 में शहर में फिर चुनाव हुए — इस बार **नगर निकाय** के, वार्ड पार्षद के लिए। सलमा ने देखा कि इस बार पोस्टरों और सूचनाओं पर "**राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान**" लिखा है।

उसके छोटे भाई ने पूछा, "दीदी, चुनाव तो चुनाव है, आयोग दो क्यों?" सलमा ने पढ़कर बताया — संसद और विधानसभा के चुनाव अनुच्छेद 324 के तहत भारत निर्वाचन आयोग कराता है, पर पंचायत और नगरपालिका के चुनाव 73वें-74वें संशोधन के बाद अनुच्छेद 243K और 243ZA के तहत हर राज्य का **अलग राज्य निर्वाचन आयोग** कराता है। राजस्थान का आयोग जुलाई 1994 में बना था। 2026 में उसने 309 नगरीय निकायों के 10,245 वार्डों में दो चरणों (9 और 11 सितंबर) में मतदान कराया और 14 सितंबर को परिणाम आए; अब पंचायतों के चुनाव की तैयारी है।

भाई ने फिर पूछा, "तो क्या राज्य वाला आयोग दिल्ली वाले आयोग के नीचे है?" यहीं सबसे बड़ी भ्रांति है — दोनों अलग-अलग संवैधानिक संस्थाएँ हैं, एक-दूसरे के अधीन नहीं। इनकी तुलना इस खंड में करेंगे।

🎯 **इस कहानी से समझें:** भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग — अलग संवैधानिक आधार, अलग कार्यक्षेत्र, कोई अधीनता नहीं।

📌 **याद रखने लायक बात:** राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग — गठन जुलाई 1994; नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 — 309 निकाय, 10,245 वार्ड, मतदान 9 व 11 सितंबर, परिणाम 14 सितंबर।

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — अनुच्छेद 324	राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) — अनुच्छेद 243K/243ZA
◆ **लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव** ◆ **राष्ट्रीय स्तर की एक ही संस्था — पूरे देश के लिए** ◆ **CEC + 2 EC (2023 अधिनियम के तहत नियुक्त)**	◆ पंचायत एवं नगर पालिका (स्थानीय निकाय) के चुनाव ◆ प्रत्येक राज्य में अलग-अलग SEC ◆ राज्यपाल द्वारा नियुक्त (विस्तार स्थानीय स्वशासन वाले अध्याय में)

राज्य निर्वाचन आयोग 1992 के 73वें और 74वें संविधान संशोधनों की देन है। **अनुच्छेद 243K** पंचायतों के और **अनुच्छेद 243ZA** नगरपालिकाओं के चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार कराने और चुनाव कराने का अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग को देता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति **राज्यपाल** करता है, पर उसे हटाने की प्रक्रिया **उच्च न्यायालय के न्यायाधीश** जैसी है और नियुक्ति के बाद उसकी सेवा-शर्तें उसके अहित में नहीं बदली जा सकतीं। यानी दोनों आयोग अलग-अलग स्तर के चुनावों के लिए स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाएँ हैं।

18.1 तुलना एक नज़र में

आधार	भारत निर्वाचन आयोग	राज्य निर्वाचन आयोग
संवैधानिक आधार	अनुच्छेद 324 (भाग पंद्रह); 25 जनवरी 1950 से	अनुच्छेद 243K व 243ZA (भाग नौ व नौ-क); 1992-93 के संशोधनों से
संरचना	मुख्य निर्वाचन आयुक्त + 2 निर्वाचन आयुक्त	सामान्यतः एक राज्य निर्वाचन आयुक्त
नियुक्ति	राष्ट्रपति — 2023 के अधिनियम की चयन समिति की सिफ़ारिश पर	राज्यपाल
हटाना	मुख्य निर्वाचन आयुक्त — सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसी प्रक्रिया	उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसी प्रक्रिया
कार्यक्षेत्र	लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति	पंचायतें और नगरपालिकाएँ (ग्राम पंचायत से नगर निगम तक)
मतदाता सूची	विधानसभा क्षेत्र-वार सूची (जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950)	वार्ड-वार सूची — सामान्यतः विधानसभा सूची को आधार बनाकर
विवाद	निर्वाचन याचिका — उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 329)	राज्य क़ानून के अनुसार निर्वाचन याचिका — प्रायः ज़िला न्यायाधीश (अनुच्छेद 243-O, 243ZG)

🔍 आसान परिभाषा: राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission)

📘 **परिभाषा:** अनुच्छेद 243K और 243ZA के अधीन हर राज्य में गठित स्वतंत्र संवैधानिक निकाय, जो उस राज्य की पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए मतदाता सूची तैयार कराने और चुनाव कराने का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है।

💡 **आसान भाषा में:** गाँव और शहर की "छोटी सरकारों" के चुनाव कराने वाला राज्य का अपना अंपायर। 🏠 **उदाहरण:** राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग जुलाई 1994 में बना; वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह (सेवानिवृत्त IAS) हैं।

18.2 न्यायालयों ने राज्य आयोग को कैसे मज़बूत किया

- **किशनसिंह तोमर बनाम अहमदाबाद नगर निगम (2006, पाँच न्यायाधीश)** — नगरपालिका का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव पूरे हों; राज्य सरकार आयोग को आवश्यक कर्मचारी व संसाधन दे; सरकार सहयोग न करे तो आयोग उच्च न्यायालय जा सकता है।
- **गोवा राज्य बनाम फ़ौज़िया इम्तियाज़ शेख (2021)** — राज्य निर्वाचन आयुक्त स्वतंत्र व्यक्ति हो; सरकार में कोई और पद संभाल रहा अधिकारी इस पद का अतिरिक्त प्रभार नहीं रख सकता।
- **सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2022)** — पिछड़े वर्गों के आरक्षण की "तिहरी कसौटी" पूरी न होने के बहाने स्थानीय चुनाव अनिश्चितकाल तक नहीं टाले जा सकते।

📊 राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग — 2026 (अक्टूबर 2026 की स्थिति)

1. नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 — **309 निकाय, 10,245 वार्ड**; मतदान दो चरणों में **9 और 11 सितंबर 2026**; दूसरे चरण में लगभग 70% मतदान; परिणाम **14 सितंबर**।
2. पंचायती राज संस्थाओं के 2026 के चुनाव (लगभग 1.55 लाख पद) **15 नवंबर 2026** से पहले पूरे होने हैं; आयोग के अनुसार इनमें SIR से पहले की मतदाता सूची का उपयोग हो रहा है।

3. पंचायती राज की संरचना, आरक्षण और राजस्थान के पंचायत क़ानून का विस्तृत अध्ययन स्थानीय स्वशासन वाले अध्याय में है।

⚠️ भ्रम से बचें

राज्य निर्वाचन आयोग भारत निर्वाचन आयोग के **अधीन नहीं** है; दोनों अलग संवैधानिक संस्थाएँ हैं और एक-दूसरे को निर्देश नहीं देतीं।

राज्य निर्वाचन आयुक्त की **नियुक्ति** राज्यपाल करता है, पर उसे राज्यपाल अपनी इच्छा से **हटा नहीं** सकता — उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसी प्रक्रिया लगती है।

दिल्ली नगर निगम का चुनाव भी दिल्ली का **राज्य निर्वाचन आयोग** कराता है, भारत निर्वाचन आयोग नहीं।

राज्य विधान परिषद के चुनाव में स्थानीय निकायों के सदस्य मतदाता होते हैं, फिर भी वह चुनाव **भारत निर्वाचन आयोग** कराता है।



चित्र 12.18: भारत निर्वाचन आयोग बनाम राज्य निर्वाचन आयोग — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

19. महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

📖 फ़िरोज़पुर, मार्च 1977 — मतगणना की रात और "शक्तियों का भंडार"

1977 के लोकसभा चुनाव में पंजाब के **फ़िरोज़पुर** संसदीय क्षेत्र (नौ विधानसभा खंड) में **16 मार्च** को मतदान हुआ। 21 मार्च को मतगणना के दौरान कुछ खंडों में हिंसा हुई — मतपत्र और मतपेटियाँ नष्ट कर दी गईं। कांग्रेस प्रत्याशी **मोहिंदर सिंह गिल** का दावा था कि वे जीत की ओर थे और गड़बड़ी उनकी जीत रोकने के लिए कराई गई। **22 मार्च 1977** को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने अधिसूचना जारी कर पूरे क्षेत्र का मतदान रद्द कर दिया और नए सिरे से मतदान का आदेश दिया।

गिल दिल्ली उच्च न्यायालय पहुँचे। उनका तर्क था कि आयोग को पूरे क्षेत्र का मतदान रद्द करने की शक्ति ही नहीं, और उन्हें सुना भी नहीं गया। मामला सर्वोच्च न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों की पीठ के पास गया। **2 दिसंबर 1977** के फ़ैसले (न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर) में दो बड़े सिद्धांत तय हुए — पहला, चुनाव के दौरान आयोग के ऐसे निर्णय को सीधे रिट से नहीं, केवल **निर्वाचन याचिका** से चुनौती दी जा सकती है (अनुच्छेद 329(ख)); दूसरा, जहाँ संसद का क़ानून मौन है, वहाँ अनुच्छेद 324 आयोग के लिए **शक्तियों का भंडार** है — पर वह भी निष्पक्षता और क़ानून से बँधा है।

यही वह फ़ैसला है जिसका हवाला आज भी हर बड़े चुनावी विवाद में दिया जाता है — 2025 के SIR मामलों की सुनवाई में भी। न्यायालयों ने समय-समय पर निर्वाचन तंत्र को कैसे गढ़ा, इस खंड में यही देखेंगे।

🎯 **इस कहानी से समझें:** अनुच्छेद 324 की व्यापकता और उसकी सीमाएँ; अनुच्छेद 329(ख) — चुनाव को केवल निर्वाचन याचिका से चुनौती।

📌 **याद रखने लायक बात:** मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त — निर्णय 2 दिसंबर 1977 (पाँच न्यायाधीश); फ़िरोज़पुर में मतदान 22 मार्च 1977 को रद्द।

वाद (Case)	वर्ष	निर्णय/महत्व
यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR)	2002	उम्मीदवारों को आपराधिक पृष्ठभूमि, संपत्ति एवं शिक्षा का शपथ-पत्र देना अनिवार्य — "जानने का अधिकार" (Right to Know) को अनुच्छेद 19(1)(a) का हिस्सा माना गया
पीयूसीएल बनाम भारत संघ	2013	NOTA विकल्प EVM पर लागू करने का आदेश
लिली थॉमस बनाम भारत संघ	2013	दोषसिद्ध सांसद/विधायक तुरंत अयोग्य — जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(4) (3 माह की छूट देने वाला प्रावधान) को असंवैधानिक ठहराया
इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण	1975	39वें संशोधन द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 329A के खंड (4) को — जो प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायालय की समीक्षा से बाहर करता था — आधारभूत ढाँचे (स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, विधि का शासन) के उल्लंघन के आधार पर निरस्त किया
अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ	2023	CEC/EC की नियुक्ति हेतु स्वतंत्र चयन तंत्र (PM + LoP + CJI) का निर्देश, जब तक संसद स्थायी कानून न बनाए

ऊपर की तालिका कुछ प्रसिद्ध निर्णयों तक सीमित है। निर्वाचन तंत्र को गढ़ने वाले फ़ैसलों को दो धाराओं में समझना आसान है — **(क)** आयोग की शक्ति और चुनाव-प्रक्रिया में न्यायालय की भूमिका, और **(ख)** उम्मीदवारों की पारदर्शिता तथा मतदाता के अधिकार। नीचे दोनों धाराओं के निर्णय समय-क्रम में हैं।

19.1 (क) आयोग की शक्ति और चुनाव-प्रक्रिया

निर्णय	वर्ष	मुख्य सिद्धांत
एन.पी. पोन्नुस्वामी बनाम रिटर्निंग अधिकारी	1952	"चुनाव" अधिसूचना से परिणाम तक की पूरी प्रक्रिया है; बीच में (जैसे नामांकन रद्द होने पर) रिट से हस्तक्षेप नहीं — केवल निर्वाचन याचिका (अनुच्छेद 329(ख))
मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त	1977-78	क़ानून मौन हो तो अनुच्छेद 324 शक्तियों का भंडार; पर आयोग भी निष्पक्षता से बँधा; पूरे क्षेत्र का पुनर्मतदान वैध
ए.सी. जोस बनाम शिवन पिल्लै	1984	जहाँ क़ानून तरीक़ा तय करता है, वहाँ आयोग अनुच्छेद 324 से उसके विपरीत नहीं जा सकता (EVM बिना वैधानिक आधार के अवैध)
किहोतो होलोहान बनाम ज़ाचिल्हु	1992	दसवीं अनुसूची वैध; अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन (अनुच्छेद 7 निरस्त)
टी.एन. शेषन बनाम भारत संघ	1995	बहु-सदस्यीय आयोग और बहुमत से निर्णय वैध; मुख्य निर्वाचन आयुक्त अन्य आयुक्तों से श्रेष्ठ नहीं, निर्णय में सबकी समान भूमिका
कुलदीप नैयर बनाम भारत संघ	2006	राज्यसभा चुनाव में खुला मतदान और निवास (डोमिसाइल) की शर्त हटाना वैध
अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ	2023	नियुक्ति के लिए अंतरिम चयन समिति (प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, मुख्य न्यायाधीश) — संसद का क़ानून बनने तक
एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म्स बनाम भारत निर्वाचन आयोग	2024	EVM-VVPAT पर भरोसा; मतपत्र व 100% मिलान की माँग अस्वीकार; SLU सील और 5% बर्न्ट मेमोरी जाँच

> *"जहाँ संसद या राज्य विधानमंडल का बनाया क़ानून मौन है, वहाँ अनुच्छेद 324 स्वतंत्र, निष्पक्ष और शीघ्र चुनाव कराने के घोषित उद्देश्य से कार्य करने के लिए शक्तियों का भंडार है।"* — **न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर, मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त (1977) — भावानुवाद**

🔍 आसान परिभाषा: जानने का अधिकार (Right to Know)

📘 **परिभाषा:** सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 19(1)(क) की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा माना गया मतदाता का यह अधिकार कि वह उम्मीदवार की आपराधिक पृष्ठभूमि, संपत्ति-देनदारियाँ और शिक्षा के बारे में जाने।

💡 **आसान भाषा में:** वोट देने से पहले "उम्मीदवार की कुंडली" देखने का अधिकार। 🏠 **उदाहरण:** इसी अधिकार के कारण हर उम्मीदवार नामांकन के साथ शपथ-पत्र (फ़ॉर्म 26) देता है, जिसे आयोग की वेबसाइट और "अपने उम्मीदवार को जानें" सुविधा पर देखा जा सकता है।

19.2 (ख) पारदर्शिता और मतदाता के अधिकार

निर्णय	वर्ष	मुख्य सिद्धांत
पीयूसीएल बनाम भारत संघ	2003	शपथ-पत्र की बाध्यता सीमित करने वाली धारा 33B निरस्त — जानने का अधिकार पुनः स्थापित
एस. सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य	2013	मुफ़्त वादों पर आयोग दिशानिर्देश बनाए — आचार संहिता में घोषणापत्र वाला भाग
सुब्रमण्यम स्वामी बनाम निर्वाचन आयोग	2013	स्वतंत्र-निष्पक्ष चुनाव के लिए VVPAT अनिवार्य; चरणबद्ध रूप से लागू करें
अभिराम सिंह बनाम सी.डी. कॉमाचेन	2017	सात न्यायाधीश (4:3) — धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के नाम पर वोट माँगना भ्रष्ट आचरण (धारा 123(3)), चाहे वह उम्मीदवार का हो या मतदाता का
पब्लिक इंटरेस्ट फ़ाउंडेशन बनाम भारत संघ	2018	उम्मीदवार और दल आपराधिक मामलों का व्यापक प्रचार (समाचार-पत्र, टीवी) करें; आरोप तय होने पर अयोग्यता का निर्णय संसद पर छोड़ा
लोक प्रहरी बनाम निर्वाचन आयोग	2018	अपीलीय न्यायालय दोषसिद्धि पर ही रोक लगा दे, तो अयोग्यता भी उस अवधि में नहीं लगती
रामबाबू सिंह ठाकुर बनाम सुनील अरोड़ा	2020	दल बताएँ कि आपराधिक मामलों वाले व्यक्ति को उम्मीदवार क्यों चुना — चयन के 48 घंटे के भीतर प्रकाशन
एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म्स बनाम भारत संघ (चुनावी बॉन्ड)	15 फ़रवरी 2024	पाँच न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक ठहराई (अनुच्छेद 19(1)(क) — सूचना का अधिकार)

⚠️ भ्रम से बचें

लिली थॉमस (2013) में **धारा 8(4)** निरस्त हुई, धारा 8(3) नहीं — 8(3) ही आज दो वर्ष या अधिक सज़ा पर अयोग्यता का आधार है।

किहोतो होलोहान (1992) ने दसवीं अनुसूची को **वैध** माना; केवल अनुच्छेद 7 (न्यायालयों पर रोक) निरस्त किया।

पब्लिक इंटरेस्ट फ़ाउंडेशन (2018) ने आरोप तय होते ही अयोग्यता **नहीं** लगाई — यह निर्णय संसद पर छोड़ा।

चुनावी बॉन्ड निर्णय **सर्वसम्मत** (5-0) था; दो अलग पर सहमत राय लिखी गईं।

📊 निर्वाचन याचिका — प्रक्रिया (जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951)

1. **धारा 80** — चुनाव को चुनौती केवल निर्वाचन याचिका से; **धारा 80A** — सुनवाई **उच्च न्यायालय** में।
2. **धारा 81** — परिणाम घोषित होने के **45 दिन** के भीतर; कोई भी प्रत्याशी या उस क्षेत्र का मतदाता याचिका दे सकता है।
3. **धारा 86(7)** — उच्च न्यायालय याचिका को **6 माह** में निपटाने का प्रयास करेगा।
4. **धारा 116A** — उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध **सर्वोच्च न्यायालय** में अपील, 30 दिन में।
5. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवाद सीधे **सर्वोच्च न्यायालय** में (अनुच्छेद 71)।



चित्र 12.19: महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

20. अयोग्यता, दल-बदल विरोधी कानून एवं निर्वाचन याचिका

📖 अंता (बारां) — बीस साल पुराना मामला, एक सदस्यता और एक उपचुनाव

3 फ़रवरी 2005 को झालावाड़ ज़िले के मनोहर थाना क्षेत्र के खाताखेड़ी गाँव में उप-सरपंच चुनाव के बाद पुनर्मतदान की माँग को लेकर प्रदर्शन चल रहा था। आरोप था कि **कंवरलाल मीणा** ने वहाँ के उपखंड अधिकारी (SDM) पर पिस्तौल तानकर दबाव बनाया। निचली अदालत ने उन्हें बरी कर दिया, पर **14 दिसंबर 2020** को अकलेरा की अपर सत्र अदालत ने दोषी ठहराकर **तीन वर्ष** के कारावास की सज़ा सुनाई। उन्होंने सज़ा के विरुद्ध उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की, और 2023 के विधानसभा चुनाव में बारां ज़िले की **अंता** सीट से विधायक चुने गए।

1 मई 2025 को राजस्थान उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि बरक़रार रखी और 7 मई को सर्वोच्च न्यायालय ने राहत देने से इनकार कर दिया। उन्होंने 21 मई को अकलेरा न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। **23 मई 2025** को विधानसभा अध्यक्ष ने अनुच्छेद 191(1)(ङ) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की **धारा 8(3)** के तहत उनकी सदस्यता **1 मई 2025** से समाप्त घोषित की — क्योंकि दो वर्ष या अधिक की सज़ा पर दोषसिद्धि की तारीख़ से अयोग्यता लगती है और सज़ा पर कोई स्थगन नहीं था।

आयोग ने उपचुनाव कराया — **11 नवंबर 2025** को 268 केंद्रों पर 80% से अधिक मतदान हुआ और **14 नवंबर** को कांग्रेस के **प्रमोद जैन "भाया"** 15,612 मतों से जीते। इसी कारण फ़रवरी 2026 की राजस्थान अंतिम मतदाता सूची में अंता शामिल नहीं थी (SIR 199 क्षेत्रों में)। यह मामला दिखाता है कि अयोग्यता, न्यायालय और उपचुनाव कैसे एक कड़ी में जुड़ते हैं।

🎯 **इस कहानी से समझें:** धारा 8(3) के तहत अयोग्यता — दोषसिद्धि की तारीख़ से; स्थगन न होने का असर; रिक्ति और उपचुनाव।

📌 **याद रखने लायक बात:** अंता (बारां) — सदस्यता 1 मई 2025 से समाप्त (घोषणा 23 मई 2025); उपचुनाव 11 नवंबर 2025, परिणाम 14 नवंबर — कांग्रेस 15,612 मतों से विजयी।

सांसद या विधायक बनने और बने रहने के लिए योग्यता के साथ-साथ "अयोग्य न होना" भी ज़रूरी है। अयोग्यता के आधार तीन जगह हैं — **संविधान का अनुच्छेद 102(1) और 191(1)** (सामान्य आधार), **अनुच्छेद 102(2) और 191(2)** (दसवीं अनुसूची — दल-बदल) और **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951** (धारा 8 से 11A)। किसने निर्णय करना है, यह आधार पर निर्भर है — सामान्य आधारों पर राष्ट्रपति/राज्यपाल आयोग की राय से (अनुच्छेद 103, 192), दल-बदल पर अध्यक्ष/सभापति, और दोषसिद्धि के मामलों में अयोग्यता क़ानून से अपने-आप लगती है, सदन का सचिवालय केवल अधिसूचना जारी करता है।

20.1 अयोग्यता के आधार

प्रावधान	आधार	अवधि / निर्णय कौन करता है
अनुच्छेद 102(1)/191(1)	लाभ का पद, विकृतचित्त, अनुन्मोचित दिवालिया, भारतीय नागरिक न होना या स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता, संसद के क़ानून से अयोग्य	राष्ट्रपति/राज्यपाल — निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार
धारा 8 (1)-(3)	निर्दिष्ट अपराधों में दोषसिद्धि; अन्य अपराधों में **दो वर्ष या अधिक** की सज़ा	दोषसिद्धि की तारीख़ से, और रिहाई के बाद 6 वर्ष तक
धारा 8A	भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया जाना	अधिकतम 6 वर्ष — राष्ट्रपति, आयोग की राय पर

प्रावधान	आधार	अवधि / निर्णय कौन करता है
धारा 9 व 9A	भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति निष्ठाहीनता पर सरकारी सेवा से बर्ख़ास्तगी; सरकार से माल-आपूर्ति या कार्य का ठेका	बर्ख़ास्तगी पर 5 वर्ष; ठेका रहने तक
धारा 10A	चुनाव-व्यय का लेखा समय पर और विधि अनुसार न देना	3 वर्ष — निर्वाचन आयोग का आदेश
दसवीं अनुसूची	दल-बदल	अध्यक्ष/सभापति; निर्णय न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन

📊 दोषसिद्धि और अयोग्यता — तीन सिद्धांत, दो उदाहरण

1. **लिली थॉमस (10 जुलाई 2013)** — बैठे सांसद-विधायक को अपील लंबित रहने तक तीन महीने की छूट देने वाली धारा 8(4) निरस्त; अयोग्यता दोषसिद्धि की तारीख़ से।
2. **लोक प्रहरी (2018)** — अपीलीय न्यायालय दोषसिद्धि पर ही रोक लगा दे, तो उस अवधि में अयोग्यता प्रभावी नहीं रहती; केवल सज़ा के निलंबन से यह लाभ नहीं मिलता।
3. उदाहरण 1 — लोकसभा सदस्य राहुल गांधी: 23 मार्च 2023 को मानहानि मामले में दो वर्ष की सज़ा, 24 मार्च को सदस्यता समाप्त; 4 अगस्त 2023 को सर्वोच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि पर रोक लगाई और 7 अगस्त को सदस्यता बहाल हुई।
4. उदाहरण 2 — अंता (बारां), राजस्थान: तीन वर्ष की सज़ा पर रोक नहीं मिली, इसलिए सदस्यता 1 मई 2025 से समाप्त; उपचुनाव 11 नवंबर 2025।

20.2 दल-बदल विरोधी क़ानून — दसवीं अनुसूची

1967 के आसपास "आया राम, गया राम" की राजनीति से सरकारें बार-बार गिरने लगीं। इसलिए **52वें संशोधन (1985)** से संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई और पहली बार राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता मिली। **91वें संशोधन (2003)** ने एक-तिहाई सदस्यों के "विभाजन" वाली छूट हटा दी, दल-बदल से अयोग्य सदस्य को मंत्री या लाभ के राजनीतिक पद पर नियुक्त होने से रोका और मंत्रिपरिषद का आकार सदन की कुल सदस्य संख्या के **15%** तक सीमित किया (अनुच्छेद 75(1A), 164(1A))।

🔍 आसान परिभाषा: दल-बदल (Defection)

📘 **परिभाषा:** दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद 2 के अनुसार किसी दल के टिकट पर चुने गए सदस्य का स्वेच्छा से दल की सदस्यता छोड़ना, या दल के निर्देश (व्हिप) के विरुद्ध बिना अनुमति मतदान करना या मतदान से अनुपस्थित रहना (यदि 15 दिन में दल ने क्षमा न किया हो); निर्दलीय का चुनाव के बाद किसी दल में जाना; मनोनीत सदस्य का छह महीने बाद किसी दल में जाना।

💡 **आसान भाषा में:** जनता ने जिस दल के नाम पर चुना, चुनाव के बाद उसे छोड़कर "पाला बदलना"। 🏠 **उदाहरण:** किसी दल के विधायक दल के **दो-तिहाई** सदस्य दूसरे दल में **विलय** पर सहमत हों तो अनुच्छेद 4 के तहत अयोग्यता नहीं लगती; एक-तिहाई "विभाजन" की छूट 2003 में समाप्त हो चुकी है।

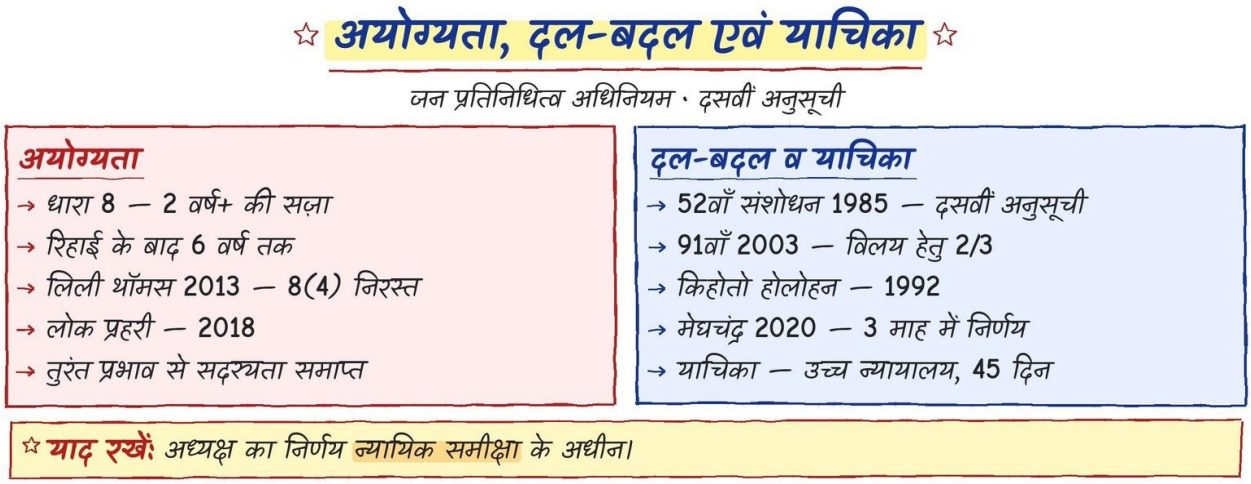
- **किहोतो होलोहान (18 फ़रवरी 1992)** — अध्यक्ष अधिकरण की तरह कार्य करता है; उसका निर्णय न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन; अनुच्छेद 7 निरस्त।
- **कीशम मेघचंद्र सिंह (21 जनवरी 2020)** — अध्यक्ष दल-बदल याचिका पर सामान्यतः **तीन महीने** के भीतर निर्णय करें; न्यायालय ने संसद को स्वतंत्र अधिकरण पर विचार का सुझाव दिया।
- **सुभाष देसाई (11 मई 2023)** — विधायक दल नहीं, **राजनीतिक दल** व्हिप तय करता है; अध्यक्ष यथोचित समय में निर्णय करें; आयोग का चिह्न-निर्णय और अध्यक्ष का अयोग्यता-निर्णय अलग-अलग प्रक्रियाएँ हैं।

20.3 निर्वाचन याचिका — चुनाव को चुनौती का एकमात्र रास्ता

विषय	प्रावधान
संवैधानिक आधार	अनुच्छेद 329(ख) — संसद/विधानमंडल का चुनाव केवल निर्वाचन याचिका से ही प्रश्नगत
कहाँ	उच्च न्यायालय (धारा 80A); राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति के चुनाव विवाद सर्वोच्च न्यायालय में (अनुच्छेद 71)
कौन और कब	कोई प्रत्याशी या उस क्षेत्र का मतदाता — विजेता के निर्वाचन की तारीख़ से **45 दिन** के भीतर (धारा 81)
आधार (धारा 100)	भ्रष्ट आचरण, नामांकन का अनुचित स्वीकार/अस्वीकार, मतों की अनुचित गिनती, संविधान या क़ानून का अनुपालन न होना, विजेता का अयोग्य होना
परिणाम	चुनाव शून्य घोषित; कुछ स्थितियों में याचिकाकर्ता या अन्य प्रत्याशी को निर्वाचित घोषित करना (धारा 101)
समय-सीमा व अपील	उच्च न्यायालय छह महीने में निपटाने का प्रयास करे (धारा 86(7)); अपील सर्वोच्च न्यायालय में 30 दिन के भीतर (धारा 116A)

⚠️ भ्रम से बचें

दो वर्ष या अधिक की सज़ा पर अयोग्यता **दोषसिद्धि की तारीख़ से** लगती है, सज़ा पूरी होने से नहीं — और रिहाई के बाद 6 वर्ष और।
केवल **सज़ा का निलंबन** (ज़मानत) पर्याप्त नहीं; अयोग्यता हटाने के लिए **दोषसिद्धि पर रोक** चाहिए (लोक प्रहरी 2018)।
दल-बदल पर निर्णय **अध्यक्ष/सभापति** का है, निर्वाचन आयोग का नहीं; आयोग केवल दल में फूट पर चिह्न का निर्णय करता है।
निर्वाचन याचिका की समय-सीमा **45 दिन** है — इसी कारण 2024 के निर्णय में SLU को 45 दिन सुरक्षित रखने का निर्देश दिया गया।



चित्र 12.20: अयोग्यता, दल-बदल विरोधी कानून एवं निर्वाचन याचिका — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

🗳️ भाग स — राजनीतिक दल एवं मतदान व्यवहार

इस भाग में खंड 21 से 29 तक — दलों की मान्यता, मतदान व्यवहार का अर्थ, कारक और मॉडल, महिला-युवा-लाभार्थी मतदाता, राजस्थान का मतदान व्यवहार, 2024 का लोकसभा चुनाव और 2024-2026 के राज्य चुनाव।

21. राजनीतिक दलों का पंजीकरण एवं मान्यता — राष्ट्रीय व राज्य दल

📖 डूंगरपुर-बाँसवाड़ा से "राज्य दल" तक — भारत आदिवासी पार्टी की यात्रा

सितंबर 2023 में दक्षिण राजस्थान के जनजातीय अंचल — डूंगरपुर, बाँसवाड़ा और उदयपुर संभाग — के कुछ युवा नेताओं ने एक नया दल बनाया: **भारत आदिवासी पार्टी** (Bharat Adivasi Party)। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की **धारा 29क** के अधीन निर्वाचन आयोग में पंजीकरण होते ही यह एक "पंजीकृत पर अमान्यता-प्राप्त दल" बन गया — यानी चुनाव लड़ सकता था, पर इसका अपना कोई **आरक्षित चुनाव चिह्न** नहीं था। नवंबर 2023 के विधानसभा चुनाव में इसे "हॉकी और गेंद" का चिह्न मिला, और इसने **चौरासी, आसपुर और धरियावद** — तीन सीटें जीत लीं।

छह महीने बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में इसके संस्थापक **राजकुमार रोत** बाँसवाड़ा सीट से सांसद चुने गए, और उपचुनावों के बाद विधानसभा में इसके **चार विधायक** हो गए। अब प्रश्न था — क्या यह दल "मान्यता" के योग्य है? निर्वाचन आयोग का **चुनाव चिह्न (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968** इसके लिए पाँच शर्तें देता है, जिनमें से कोई **एक** पूरी होना पर्याप्त है। इनमें एक शर्त यह है कि राज्य की हर 25 लोकसभा सीटों (या उसके भाग) पर दल का कम से कम एक सांसद हो — राजस्थान में ठीक 25 सीटें हैं।

जनवरी 2025 में निर्वाचन आयोग ने भारत आदिवासी पार्टी को राजस्थान में **राज्य दल** की मान्यता दे दी। अब उसका चिह्न केवल उसी के लिए आरक्षित है, नामांकन में केवल एक प्रस्तावक चाहिए, और सरकारी प्रसारण पर प्रचार का समय मिलता है। सोलह महीने में एक नया दल "पंजीकृत" से "मान्यता-प्राप्त" बन गया — यही पंजीकरण और मान्यता का अंतर है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** इस यात्रा से दलों का पंजीकरण (धारा 29क), मान्यता की शर्तें (1968 का चिह्न आदेश) और राष्ट्रीय-राज्य दल का अंतर समझें।

📌 **याद रखने लायक बात:** पंजीकरण — जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29क; मान्यता — चुनाव चिह्न आदेश 1968 के अनुच्छेद 6क (राज्य दल) और 6ख (राष्ट्रीय दल)।

भारत बहुदलीय लोकतंत्र है। निर्वाचन आयोग के पास ढाई हज़ार से अधिक दल पंजीकृत हैं, पर इनमें से केवल **6 राष्ट्रीय दल** और लगभग **67 राज्य दल** "मान्यता-प्राप्त" हैं (अक्टूबर 2026 की स्थिति)। शेष सभी **पंजीकृत अमान्यता-प्राप्त दल** (Registered Unrecognised Political Parties) हैं। दल बनाने के लिए दो अलग चरण हैं — पहला **पंजीकरण**, जो क़ानून (जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951) से होता है; दूसरा **मान्यता**, जो निर्वाचन आयोग के **चुनाव चिह्न (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968** से मिलती है।

21.1 पंजीकरण — धारा 29क

- दल बनने के **30 दिन के भीतर** निर्वाचन आयोग को आवेदन, साथ में दल का संविधान या नियमावली।
- दल के संविधान में यह घोषणा अनिवार्य कि वह **भारत के संविधान, समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और लोकतंत्र** के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा तथा देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता बनाए रखेगा (धारा 29क(5), 1989 में जोड़ी गई)।
- पंजीकरण के लाभ — **धारा 29ख** के अधीन व्यक्तियों और कंपनियों से चंदा लेने का अधिकार, आयकर अधिनियम की **धारा 13क** के अधीन आय पर कर-छूट, और **धारा 29ग** के अधीन ₹20,000 से अधिक के चंदे की रिपोर्ट आयोग को देने का दायित्व।
- आयोग पंजीकरण तो करता है, पर क़ानून में **पंजीकरण रद्द करने** की सामान्य शक्ति नहीं है — सर्वोच्च न्यायालय ने **भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (इ) बनाम समाज कल्याण संस्थान (2002)** में कहा कि केवल धोखाधड़ी से पंजीकरण, दल के अवैध घोषित होने या संविधान के प्रति निष्ठा छोड़ने जैसी स्थितियों में ही ऐसा हो सकता है। इसलिए आयोग निष्क्रिय दलों को "सूची से हटाने" (Delisting) का रास्ता अपनाता है — **अगस्त 2025** में **334** ऐसे दल सूची से हटाए गए।

🔍 आसान परिभाषा: मान्यता-प्राप्त राजनीतिक दल (Recognised Political Party)

📘 **परिभाषा:** वह पंजीकृत दल जो चुनाव चिह्न आदेश 1968 के अनुच्छेद 6क (राज्य दल) या 6ख (राष्ट्रीय दल) की कोई शर्त पूरी करता है और जिसे निर्वाचन आयोग ने आरक्षित चिह्न सहित मान्यता दी है।

💡 **आसान भाषा में:** ऐसा दल जिसने चुनाव में पर्याप्त वोट या सीटें पाकर "स्थायी पहचान" और अपना पक्का चुनाव चिह्न कमा लिया हो। 🏠 **उदाहरण:** भारत आदिवासी पार्टी जनवरी 2025 में राजस्थान का राज्य दल बनी — अब "हॉकी और गेंद" जैसा उसका चिह्न केवल उसी को मिलता है।

21.2 राज्य दल की मान्यता — अनुच्छेद 6क (कोई एक शर्त पर्याप्त)

क्र.	शर्त	किस चुनाव में
1	राज्य में कुल वैध मतों का कम से कम **6%** + कम से कम **2 विधायक**	पिछला विधानसभा आम चुनाव
2	राज्य में कुल वैध मतों का कम से कम **6%** + कम से कम **1 सांसद**	पिछला लोकसभा आम चुनाव
3	विधानसभा की कुल सीटों का **3%** या **3 सीटें** — जो भी अधिक हो	पिछला विधानसभा आम चुनाव
4	राज्य की हर **25 लोकसभा सीटों** (या उसके किसी भाग) पर कम से कम **1 सांसद**	पिछला लोकसभा आम चुनाव
5	राज्य में कुल वैध मतों का कम से कम **8%** (सीट जीतना आवश्यक नहीं; 2011 में जोड़ी गई उदार शर्त)	लोकसभा या विधानसभा का पिछला आम चुनाव

राष्ट्रीय दल की शर्तें इन्हीं पर आधारित हैं, पर उनका दायरा कई राज्यों तक फैला है। ध्यान रहे — मान्यता "दल" को मिलती है, उसके उम्मीदवारों को नहीं; और एक ही दल कुछ राज्यों में "राज्य दल" और देश के स्तर पर "राष्ट्रीय दल" दोनों हो सकता है।

21.3 राष्ट्रीय दल की मान्यता — अनुच्छेद 6ख (कोई एक शर्त पर्याप्त)

क्र.	शर्त
1	लोकसभा या विधानसभा चुनाव में **कम से कम 4 राज्यों** में कुल वैध मतों का **6%** + लोकसभा में कम से कम **4 सांसद** (किसी भी राज्य या राज्यों से)
2	लोकसभा की कुल सीटों का **2%** (अर्थात 543 में से कम से कम **11 सीटें**), और ये सांसद **कम से कम 3 राज्यों** से हों
3	**कम से कम 4 राज्यों** में राज्य दल के रूप में मान्यता

📊 भारत के 6 राष्ट्रीय दल (अक्टूबर 2026 की स्थिति)

1. **भारतीय जनता पार्टी** (Bharatiya Janata Party) — स्थापना 1980; चिह्न "कमल"।
2. **भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस** (Indian National Congress) — स्थापना 1885; चिह्न "हाथ"।
3. **बहुजन समाज पार्टी** (Bahujan Samaj Party) — स्थापना 1984; चिह्न "हाथी" (असम को छोड़कर)।
4. **भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)** (Communist Party of India (Marxist)) — स्थापना 1964; चिह्न "हथौड़ा, हँसिया और तारा"।
5. **आम आदमी पार्टी** (Aam Aadmi Party) — स्थापना 2012; राष्ट्रीय दल **10 अप्रैल 2023** से; चिह्न "झाड़ू"।
6. **नेशनल पीपुल्स पार्टी** (National People's Party) — स्थापना 2013; **2019** में पूर्वोत्तर का पहला राष्ट्रीय दल; चिह्न "पुस्तक"।

21.4 मान्यता के लाभ और समीक्षा

- **आरक्षित चुनाव चिह्न** — राष्ट्रीय दल का चिह्न पूरे देश में, राज्य दल का उस राज्य में केवल उसी के लिए।
- नामांकन में केवल **एक प्रस्तावक** पर्याप्त (अन्य उम्मीदवारों को दस प्रस्तावक चाहिए)।
- सरकारी दूरदर्शन और आकाशवाणी पर **मुफ़्त प्रसारण समय**; मतदाता सूची की दो प्रतियाँ निःशुल्क; अधिक **स्टार प्रचारक** (मान्यता-प्राप्त दल 40 तक, अन्य 20 तक)।

मान्यता की समीक्षा पहले हर आम चुनाव के बाद होती थी। **22 अगस्त 2016** के संशोधन (1 जनवरी 2014 से प्रभावी) के बाद अब दल का दर्जा **लगातार दो चुनावों** — यानी लगभग दस वर्ष — के प्रदर्शन पर परखा जाता है। इसी समीक्षा में **10 अप्रैल 2023** को आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय दल बनी, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का राष्ट्रीय दर्जा समाप्त हुआ (ये अपने-अपने राज्यों में राज्य दल बने रहे)। **सितंबर 2026** में तमिलनाडु के **तमिलगा वेत्री कड़गम** (TVK) को राज्य दल की मान्यता और "सीटी" चिह्न मिला। राजस्थान में **राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी** (चिह्न "बोतल") और **भारत आदिवासी पार्टी** मान्यता-प्राप्त राज्य दल हैं।

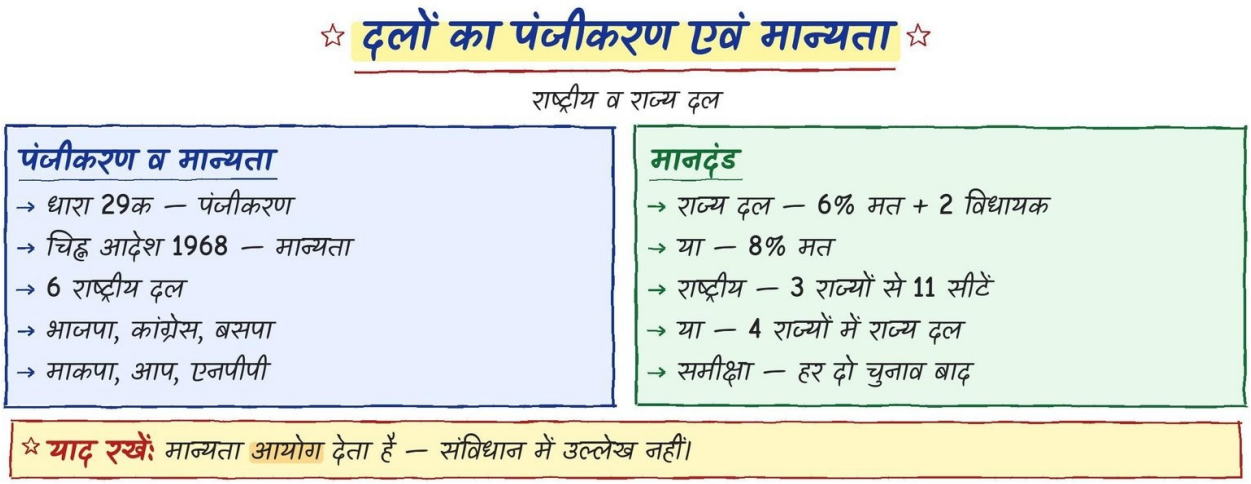
⚠️ भ्रम से बचें

पंजीकरण जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की **धारा 29क** से होता है, जबकि **मान्यता** चुनाव चिह्न आदेश **1968** (अनुच्छेद 6क-6ख) से — दोनों अलग चरण हैं।

राज्य दल की "**8% वोट**" वाली शर्त में सीट जीतना आवश्यक नहीं; पर "**6% वोट**" वाली शर्तों के साथ सीटें (2 विधायक या 1 सांसद) भी चाहिए।

राष्ट्रीय दल के लिए "2% लोकसभा सीटें" का अर्थ **11 सीटें, कम से कम 3 राज्यों से** है — केवल एक राज्य से 11 सीटें पर्याप्त नहीं।

मान्यता की समीक्षा अब **दो लगातार चुनावों** के बाद होती है (2016 का संशोधन), हर चुनाव के बाद नहीं।



चित्र 12.21: राजनीतिक दलों का पंजीकरण एवं मान्यता — राष्ट्रीय व राज्य दल — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

22. मतदान व्यवहार — अर्थ एवं महत्व

📖 मालवीय नगर की खाने की मेज़ (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। जयपुर के मालवीय नगर में मतदान से एक रात पहले शर्मा परिवार खाने की मेज़ पर बैठा था। बात चली — "कल वोट किसे?" दादाजी ने बिना सोचे कहा, "जिस पार्टी को चालीस साल से देता आया हूँ, उसी को। हमारा घर हमेशा से उसी का रहा है।"

माँ **सुनीता** ने कहा, "मैं तो देखूँगी कि पिछले पाँच साल में गैस, राशन और अस्पताल में क्या मिला, और बच्चों के स्कूल की सड़क बनी या नहीं।" कॉलेज में पढ़ने वाली **अदिति**, जो पहली बार वोट डालने जा रही थी, बोली, "मुझे तो उम्मीदवार चाहिए जो पढ़ा-लिखा हो और नौकरियों की बात करे। मैंने तीनों उम्मीदवारों के शपथ-पत्र (Affidavit) देखे हैं।" पिताजी मुस्कराए, "और मैं नेता का चेहरा देखता हूँ — जो देश को मज़बूती से चलाए।"

एक ही घर, चार मतदाता और वोट तय करने के चार अलग कारण — **परंपरागत दलीय निष्ठा, काम-काज का हिसाब, उम्मीदवार की योग्यता और नेता की छवि।** राजनीति विज्ञान इन्हीं कारणों के व्यवस्थित अध्ययन को **मतदान व्यवहार** कहता है। अगर हम समझ लें कि शर्मा परिवार जैसे करोड़ों परिवार किस आधार पर वोट देते हैं, तो चुनाव परिणामों को ही नहीं, लोकतंत्र की दिशा को भी समझ सकते हैं।

🎯 **इस कहानी से समझें:** इस कहानी से मतदान व्यवहार का अर्थ, उसके अध्ययन का महत्व और "मतदाता क्यों और कैसे वोट देता है" का प्रश्न समझें।

📌 **याद रखने लायक बात:** मतदान व्यवहार = मतदाता किन सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और परिस्थितिजन्य कारणों से वोट देता है, इसका अध्ययन।

मतदान व्यवहार राजनीति विज्ञान की वह शाखा है जो यह अध्ययन करती है कि भारत जैसे विशाल एवं विविधतापूर्ण लोकतंत्र में मतदाता चुनाव के समय अपना वोट किन कारणों — सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक या क्षेत्रीय — के आधार पर तय करते हैं। यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चुनावी परिणामों के विश्लेषण एवं भारतीय राजनीति की गतिशीलता समझने की कुंजी है।

🔍 आसान परिभाषा: मतदान व्यवहार (Voting Behaviour)

📘 **परिभाषा:** राजनीति विज्ञान की वह शाखा जो यह अध्ययन करती है कि मतदाता चुनाव में अपना वोट किन कारकों (सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक) के आधार पर तय करते हैं।

💡 **आसान भाषा में:** यह समझने की कोशिश कि "लोग वोट किसे और क्यों देते हैं"। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी बाज़ार सर्वे में यह पता लगाया जाता है कि ग्राहक कौन-सा प्रोडक्ट क्यों खरीदते हैं (कीमत, ब्रांड, भरोसा), वैसे ही मतदान व्यवहार अध्ययन में यह देखा जाता है कि मतदाता जाति, धर्म, विकास या नेता की छवि जैसे किन कारणों से वोट देता है — जैसे 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में "नेतृत्व की लहर" एक प्रमुख कारक मानी गई।

22.1 मतदान व्यवहार के अध्ययन का महत्व

- **लोकतंत्र की नब्ज़** — मतदाता की प्राथमिकताएँ (विकास, पहचान, सुरक्षा, कल्याण) पता चलती हैं, जिनसे दल और सरकारें अपनी नीतियाँ गढ़ती हैं।
- **सामाजिक परिवर्तन का दर्पण** — जाति, वर्ग, लिंग और पीढ़ी के बदलते संबंध चुनावी व्यवहार में सबसे पहले दिखाई देते हैं।
- **राजनीतिक भागीदारी का मापन** — कौन वोट देता है और कौन नहीं, इससे शहरी उदासीनता या महिलाओं की बढ़ती भागीदारी जैसे रुझान पकड़ में आते हैं।
- **सुधार की दिशा** — धन-बल, प्रलोभन या ध्रुवीकरण का प्रभाव समझकर निर्वाचन सुधार और मतदाता-जागरूकता अभियान बनाए जाते हैं।

22.2 मतदान व्यवहार के निर्धारक — चार स्तर

स्तर	प्रमुख निर्धारक	संक्षिप्त उदाहरण
सामाजिक	जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, परिवार, समुदाय	मोहल्ले या बिरादरी का सामूहिक निर्णय
आर्थिक	महँगाई, रोज़गार, आय, कृषि-संकट, कल्याणकारी योजनाएँ	किसान का फ़सल-मूल्य या पेंशन के आधार पर वोट

स्तर	प्रमुख निर्धारक	संक्षिप्त उदाहरण
मनोवैज्ञानिक	दलीय निष्ठा, नेता की छवि, विचारधारा, भावनात्मक जुड़ाव	पीढ़ियों से एक ही दल को वोट
परिस्थितिजन्य	उम्मीदवार, स्थानीय मुद्दा, प्रचार, सोशल मीडिया, अंतिम समय की घटना	चुनाव से ठीक पहले की कोई बड़ी घटना

भारत में मतदान व्यवहार का अध्ययन 1960 के दशक से चुनाव-पश्चात सर्वेक्षणों के रूप में शुरू हुआ। इन अध्ययनों ने बार-बार दिखाया कि भारतीय मतदाता "केवल जाति से बँधा" नहीं है — वह कई बार पहचान और हित, दोनों को तौलकर निर्णय लेता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में अब तक का सर्वाधिक मतदान (**67.40%**) हुआ, जबकि 2024 में यह **65.79%** रहा।

🔍 आसान परिभाषा: मतदान प्रतिशत (Voter Turnout)

📘 **परिभाषा:** किसी चुनाव में मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं में से वोट डालने वाले मतदाताओं का प्रतिशत; निर्वाचन आयोग इसे मतदान केंद्रों पर पड़े मतों के आधार पर और डाक-मतपत्र जोड़कर अलग-अलग बताता है।

💡 **आसान भाषा में:** सूची में जितने लोग हैं, उनमें से कितनों ने सचमुच वोट डाला। 🏠 **उदाहरण:** राजस्थान विधानसभा 2023 में **75.45%** मतदान हुआ — यानी हर 100 पंजीकृत मतदाताओं में से लगभग 75 ने वोट डाला।

⚠️ भ्रम से बचें

मतदान प्रतिशत **पंजीकृत मतदाताओं** के आधार पर निकलता है, कुल जनसंख्या या वयस्क जनसंख्या के आधार पर नहीं।

"मतदान व्यवहार" केवल "किसे वोट दिया" नहीं, बल्कि "वोट दिया या नहीं, और क्यों" का भी अध्ययन है — मतदान से दूर रहना भी एक व्यवहार है।

"चुनाव-विज्ञान" (Psephology) मुख्यतः चुनावी आँकड़ों, सर्वेक्षण और परिणाम-विश्लेषण का अध्ययन है; मतदान व्यवहार उसके भीतर मतदाता के निर्णय के **कारणों** पर केंद्रित है।



चित्र 12.22: मतदान व्यवहार — अर्थ एवं महत्व — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

23. मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक

📖 बीकानेर से नोखा की बस (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। विधानसभा चुनाव से पहले बीकानेर से नोखा जाने वाली बस में चुनाव की चर्चा छिड़ी। खिड़की के पास बैठे किसान **रामेश्वर** ने कहा, "हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा नहर का पानी है। जो पानी लाएगा, वोट उसी का।" पीछे बैठे एक बुज़ुर्ग बोले, "पानी तो सब कहते हैं, पर आख़िर में लोग अपनी बिरादरी का ही उम्मीदवार देखते हैं।"

एक युवा दुकानदार ने मोबाइल दिखाया, "देखिए, आज ही इस नेता का भाषण लाखों लोगों तक पहुँच गया। अब प्रचार गाँव की चौपाल से ज़्यादा मोबाइल पर होता है।" कंडक्टर ने हँसकर जोड़ा, "और कुछ लोग वह भी देखते हैं कि चुनाव से पहले किसने क्या बाँटा।" एक महिला यात्री ने धीरे से कहा, "मुझे जो पेंशन और मुफ़्त दवा मिल रही है, वह बंद न हो — मैं यही देखूँगी।"

पंद्रह मिनट की बातचीत में बस में **जाति, स्थानीय मुद्दा, सोशल मीडिया, धन का प्रलोभन और कल्याणकारी योजनाएँ** — मतदान को प्रभावित करने वाले लगभग सभी कारक सामने आ गए। इनमें से कोई एक कारक अकेला वोट तय नहीं करता; हर मतदाता के मन में इनका अलग-अलग मिश्रण होता है, और यही मिश्रण चुनाव-दर-चुनाव बदलता रहता है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** इस कहानी से मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक और उनका आपसी मिश्रण समझें।

📌 **याद रखने लायक बात:** मतदान का निर्णय प्रायः एक नहीं, कई कारकों के मेल से बनता है — सामाजिक पहचान, आर्थिक हित, नेतृत्व, मुद्दे और प्रचार।

कारक	प्रभाव/उदाहरण
जाति (Caste)	भारतीय राजनीति में परंपरागत रूप से सबसे प्रभावी कारक — जातीय गोलबंदी एवं जाति-आधारित दल विशेषकर उत्तर भारत में प्रभावी
धर्म (Religion)	सांप्रदायिक ध्रुवीकरण एवं धार्मिक पहचान आधारित मतदान की प्रवृत्ति
क्षेत्रवाद (Regionalism)	क्षेत्रीय दलों का उदय एवं प्रभाव — जैसे DMK, TMC, RJD, BJD आदि
भाषा (Language)	भाषाई अस्मिता आधारित मतदान की प्रवृत्ति (विशेषकर दक्षिण भारत में)
धन एवं बाहुबल (Money & Muscle Power)	नकद वितरण, प्रलोभन एवं धमकी जैसे कारक — स्वतंत्र अध्ययनों के अनुसार चुनावी खर्च में निरंतर वृद्धि
नेतृत्व की छवि (Leadership Image)	राष्ट्रीय/राज्य स्तर के नेता का व्यक्तित्व — "राजनीति के व्यक्तिकरण" (Presidentialization) की प्रवृत्ति
कल्याणकारी योजनाएँ (Welfare Politics)	मुफ्त राशन, सब्सिडी, नकद हस्तांतरण जैसी योजनाओं के लाभार्थी वर्ग का मतदान रुझान
मीडिया एवं सोशल मीडिया	डिजिटल प्रचार एवं फेक न्यूज़ का बढ़ता प्रभाव — 2019 व 2024 के चुनावों में सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका
स्थानीय मुद्दे	उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि एवं क्षेत्र में उसके विकास कार्य

ऊपर दिए कारक हर राज्य में अलग-अलग मात्रा में काम करते हैं। राजस्थान के हाल के चुनाव इन्हें समझने के अच्छे उदाहरण देते हैं — यहाँ एक ही मतदाता ने छह महीने के भीतर विधानसभा और लोकसभा में अलग-अलग ढंग से वोट दिया।

23.1 राजस्थान के संदर्भ में प्रमुख कारक

कारक	राजस्थान में दिखा रूप
सत्ता-विरोधी रुझान	1993 से हर विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ दल बदला — 2023 में भी यही हुआ
क्षेत्रीय अस्मिता	दक्षिण के जनजातीय अंचल (डूंगरपुर-बाँसवाड़ा) में भारत आदिवासी पार्टी का उभार; नागौर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का आधार
स्थानीय मुद्दे	पूर्वी राजस्थान में पेयजल-सिंचाई की नहर परियोजना, पश्चिम में नहर का पानी, युवाओं में भर्ती-परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक का मुद्दा — 2023 के प्रचार के केंद्र में
कल्याणकारी योजनाएँ	2023 में स्वास्थ्य बीमा, सस्ता गैस सिलेंडर और पेंशन जैसी योजनाएँ प्रचार में प्रमुख रहीं, पर अकेले निर्णायक नहीं बनीं
नेतृत्व	2023 में विजयी दल ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए बिना चुनाव लड़ा; 2024 में राष्ट्रीय नेतृत्व की छवि प्रमुख रही
गठबंधन और सीट-तालमेल	2024 में सीकर, नागौर और बाँसवाड़ा में बड़े दल ने सहयोगी दलों के लिए सीट छोड़ी — तीनों सीटें सहयोगी जीते

23.2 अन्य सहायक कारक

- **शहरी-ग्रामीण अंतर** — बड़े शहरों में मतदान प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों से कम रहता है; इसे "शहरी उदासीनता" कहा जाता है।
- **आयु और पीढ़ी** — युवा मतदाता रोज़गार, शिक्षा और डिजिटल प्रचार से अधिक प्रभावित; बुज़ुर्ग मतदाता परंपरागत निष्ठा से।
- **उम्मीदवार की छवि** — दल से अधिक "अपना आदमी" या काम करने वाला उम्मीदवार; कई बार बाग़ी या निर्दलीय उम्मीदवार इसी कारण जीतते हैं (राजस्थान 2023 में **8 निर्दलीय** जीते)।
- **अंतिम समय की घटनाएँ** — सुरक्षा से जुड़ी घटना, बड़ा घोटाला या प्राकृतिक आपदा मतदाता का मन अंतिम दिनों में बदल सकती है।

🔍 आसान परिभाषा: सत्ता-विरोधी लहर (Anti-incumbency)

📘 **परिभाषा:** सत्तारूढ़ दल या मौजूदा जनप्रतिनिधि के विरुद्ध मतदाताओं का वह असंतोष, जो अधूरे वादों, महँगाई, भ्रष्टाचार या केवल परिवर्तन की इच्छा के कारण चुनाव में उसके विरुद्ध मतदान के रूप में प्रकट होता है।

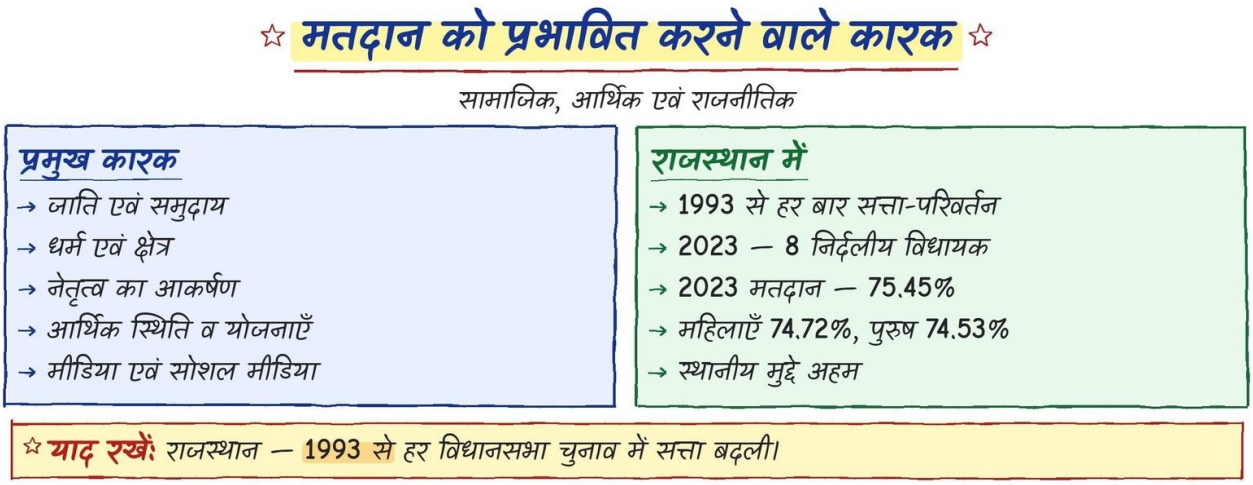
💡 **आसान भाषा में:** लोग कहते हैं — "इन्हें बहुत देख लिया, अब बदलकर देखते हैं।" 🏠 **उदाहरण:** राजस्थान में 1993 के बाद हर विधानसभा चुनाव में सत्ता बदली है; पर हरियाणा (2024) में सत्तारूढ़ दल लगातार तीसरी बार जीता — यानी यह लहर हर जगह नियम नहीं है।

⚠️ भ्रम से बचें

कोई एक कारक अकेला निर्णायक नहीं — एक ही मतदाता **विधानसभा में स्थानीय मुद्दे** पर और **लोकसभा में राष्ट्रीय नेतृत्व** पर वोट दे सकता है।

कल्याणकारी योजनाएँ हमेशा सत्तारूढ़ दल को लाभ नहीं देतीं — राजस्थान 2023 इसका उदाहरण है, जहाँ योजनाओं के बावजूद सत्ता बदली।

"सत्ता-विरोधी लहर" एक **रुझान** है, नियम नहीं — लगातार जीत ("सत्ता-समर्थक लहर") के उदाहरण भी उतने ही हैं।



चित्र 12.23: मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

24. जाति, धर्म, क्षेत्र एवं नेतृत्व — मतदान व्यवहार का गहन विश्लेषण

📖 नागौर की चौपाल पर बहस (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। नागौर ज़िले के एक गाँव की चौपाल पर शाम को लोकसभा चुनाव की चर्चा थी। गाँव के बुज़ुर्ग **हरिराम** ने कहा, "देखो भाई, इस इलाक़े में हमेशा समाज के बड़े लोग जो तय करते हैं, वोट वहीं जाता है। हमारा समाज संख्या में बड़ा है, ज़मीन भी हमारे पास है — उम्मीदवार हमारे बीच का होना चाहिए।"

पास बैठे इंजीनियरिंग के छात्र **विकास** ने टोका, "बाबा, पर पिछले चुनाव में तो कई गाँवों के लोगों ने अपने समाज का उम्मीदवार होते हुए भी दूसरे को वोट दिया, क्योंकि उसने सड़क और पानी का वादा पूरा किया था। और कई लोगों ने केवल बड़े नेता का चेहरा देखकर वोट दिया — उम्मीदवार का नाम तक नहीं जानते थे।" एक अध्यापिका ने जोड़ा, "और यहाँ के क्षेत्रीय दल की बात भी करो — वह इसीलिए मज़बूत हुआ कि लोगों को लगा, बड़ा दल हमारे इलाक़े की बात नहीं सुनता।"

चौपाल की यह बहस भारतीय राजनीति के चार बड़े प्रश्न समेटे है — **जाति का प्रभाव कितना है, "प्रभावी जाति" की भूमिका क्या है, क्षेत्रीय अस्मिता दलों को कैसे जन्म देती है, और नेता की छवि कब उम्मीदवार से बड़ी हो जाती है।** राजनीति विज्ञानियों ने इन्हीं प्रश्नों पर दशकों तक शोध किया है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** इस बहस से जाति का राजनीतिकरण, प्रभावी जाति, क्षेत्रवाद और नेतृत्व-केंद्रित मतदान की अवधारणाएँ समझें।

📌 **याद रखने लायक बात:** जाति आज भी महत्वपूर्ण है, पर अकेला निर्णायक कारक नहीं — विकास, नेतृत्व और क्षेत्रीय अस्मिता उसके साथ मिलकर काम करते हैं।

24.1 जाति — "जातिवादी राजनीति" या "राजनीतिकृत जाति"?

स्वतंत्रता के बाद यह आशंका थी कि जाति लोकतंत्र को कमज़ोर करेगी। राजनीति विज्ञानी **रजनी कोठारी** ने अपनी पुस्तक "भारतीय राजनीति में जाति" (Caste in Indian Politics, 1970) में उलटा तर्क दिया — लोकतंत्र ने जाति को बदल दिया है। जातियाँ संगठनों, संघों और दलों के रूप में संगठित होकर सत्ता में हिस्सेदारी माँगने लगीं, यानी जाति का **राजनीतिकरण** हुआ।

> “ *राजनीति जातिवादी नहीं होती; जाति का राजनीतिकरण होता है। (It is not politics that gets caste-ridden; it is caste that gets politicized)* ” — **रजनी कोठारी**

New India Education by Omkar Sir

समाजशास्त्री **एम.एन. श्रीनिवास** ने 1950 के दशक में "**प्रभावी जाति**" की अवधारणा दी — गाँव या क्षेत्र में वह जाति जो संख्या, भूमि-स्वामित्व और राजनीतिक-आर्थिक शक्ति में आगे हो, चुनाव में भी निर्णायक भूमिका निभाती है। 1990 में **मंडल आयोग** की सिफ़ारिशें लागू होने के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग की राजनीति तेज़ हुई और उत्तर भारत में जाति-आधारित क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ा। बाद में दलों ने अलग-अलग जातियों का गठजोड़ बनाने की "**सामाजिक अभियांत्रिकी**" (Social Engineering) अपनाई — उत्तर प्रदेश 2007 में बहुजन समाज पार्टी का पूर्ण बहुमत (403 में से 206 सीटें) इसका प्रसिद्ध उदाहरण है।

🔍 आसान परिभाषा: प्रभावी जाति (Dominant Caste)

📘 **परिभाषा:** एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार वह जाति जो किसी क्षेत्र में संख्या-बल, भूमि-स्वामित्व, आर्थिक-राजनीतिक शक्ति और शिक्षा-रोज़गार में आगे हो तथा कर्मकांडी क्रम में बहुत नीचे न हो, और इसी कारण स्थानीय समाज और राजनीति पर प्रभाव रखती हो।

💡 **आसान भाषा में:** गाँव या इलाक़े की वह बिरादरी जिसकी "चलती" है — संख्या, ज़मीन और रसूख के बल पर। 🏠 **उदाहरण:** किसी क्षेत्र में खेती करने वाली बड़ी जाति का पंचायत से विधानसभा तक प्रतिनिधित्व पर प्रभाव — यह अवधारणा भारत के कई राज्यों के ग्रामीण चुनावों पर लागू होती है।

24.2 धर्म — संवैधानिक सीमाएँ

धार्मिक पहचान मतदान को प्रभावित कर सकती है, पर क़ानून इसकी सीमा तय करता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की **धारा 123(3)** के अनुसार धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर वोट माँगना **भ्रष्ट आचरण** है, जिससे चुनाव रद्द हो सकता है। **अभिराम सिंह बनाम सी.डी. कॉमाचेन** (2 जनवरी 2017) में सर्वोच्च न्यायालय की सात-

न्यायाधीशों की पीठ ने 4:3 के बहुमत से कहा कि "उसका धर्म" का अर्थ केवल उम्मीदवार का धर्म नहीं, बल्कि **मतदाता, उम्मीदवार या उसके एजेंट — किसी का भी धर्म** है। आदर्श आचार संहिता भी पूजा-स्थलों को प्रचार का मंच बनाने से रोकती है।

24.3 क्षेत्र एवं भाषा — क्षेत्रीय दलों का उदय

क्षेत्रीय दल	राज्य एवं स्थापना	अस्मिता का आधार
द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK)	तमिलनाडु, 1949	द्रविड़ आंदोलन, तमिल भाषा, सामाजिक न्याय
तेलुगु देशम पार्टी (TDP)	आंध्र प्रदेश, 1982	"तेलुगु आत्मगौरव"
बीजू जनता दल (BJD)	ओडिशा, 1997	ओड़िया अस्मिता और क्षेत्रीय विकास
अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (AITC)	पश्चिम बंगाल, 1998	बांग्ला अस्मिता, क्षेत्रीय नेतृत्व
भारत आदिवासी पार्टी (BAP)	राजस्थान, 2023	जनजातीय पहचान, दक्षिण राजस्थान
तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK)	तमिलनाडु, 2024	नया नेतृत्व; 2026 में पहले ही चुनाव में सरकार

24.4 नेतृत्व — "व्यक्ति-केंद्रित" चुनाव

संसदीय प्रणाली होते हुए भी भारत में कई चुनाव एक नेता के चेहरे पर लड़े गए — इसे "**राजनीति का अध्यक्षीकरण**" (Presidentialisation) कहा जाता है। ऐसे चुनावों में मतदाता अपने क्षेत्र के उम्मीदवार से अधिक शीर्ष नेता को ध्यान में रखकर वोट देता है, और कभी-कभी "लहर" बन जाती है।

📊 लहर वाले प्रमुख लोकसभा चुनाव

1. **1971** — "गरीबी हटाओ" का नारा; कांग्रेस को 352 सीटें।
2. **1977** — आपातकाल के विरुद्ध लहर; जनता पार्टी को 295 सीटें, पहली गैर-कांग्रेसी केंद्र सरकार।
3. **1984** — प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति लहर; कांग्रेस को 400 से अधिक सीटें।
4. **2014** — भाजपा को अकेले 282 सीटें; 1984 के बाद पहली बार किसी एक दल को पूर्ण बहुमत।
5. **2019** — भाजपा को 303 सीटें; **2024** में 240 सीटों के साथ फिर गठबंधन सरकार।

⚠️ भ्रम से बचें

"जाति का राजनीतिकरण" (रजनी कोठारी) का अर्थ यह है कि **लोकतंत्र ने जाति को बदला** — यह जातिवाद का समर्थन नहीं, एक विश्लेषण है।

"प्रभावी जाति" (एम.एन. श्रीनिवास) का कर्मकांडी क्रम में सबसे ऊपर होना आवश्यक नहीं — संख्या, भूमि और शक्ति अधिक महत्वपूर्ण हैं।

धर्म या जाति के आधार पर वोट माँगना **धारा 123(3)** में भ्रष्ट आचरण है; अभिराम सिंह (2017) में "उसका धर्म" में **मतदाता का धर्म भी** शामिल माना गया।



चित्र 12.24: जाति, धर्म, क्षेत्र एवं नेतृत्व — मतदान व्यवहार का गहन विश्लेषण — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

25. मतदान व्यवहार के प्रमुख सैद्धांतिक मॉडल

📖 उदयपुर की कक्षा और तीन मतदाता (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। उदयपुर के एक महाविद्यालय में राजनीति विज्ञान की प्राध्यापिका ने कक्षा से पूछा, "पिछले चुनाव में आपके घर के लोगों ने किस आधार पर वोट दिया?" **कविता** बोली, "हमारे मोहल्ले में सब एक ही समुदाय के हैं, और सब मिलकर तय करते हैं — मेरे पिताजी भी वहीं वोट देते हैं जहाँ पड़ोसी

देते हैं।"

इमरान ने कहा, "मेरे दादा कहते हैं, यह पार्टी हमारे परिवार की पहचान है — दादा, पिता और अब मैं भी उसी को मानता हूँ।" **रोहित** ने कहा, "मेरे पिताजी हर बार हिसाब लगाते हैं — किसने महँगाई घटाई, किसकी योजना से हमारी दुकान को फ़ायदा होगा। पिछली बार उन्होंने दल बदल दिया था।"

प्राध्यापिका ने बोर्ड पर तीन शब्द लिखे — **समाजशास्त्रीय मॉडल, दलीय पहचान मॉडल, तर्कसंगत चयन मॉडल।** "कविता के घर का व्यवहार पहले मॉडल से, इमरान का दूसरे से और रोहित का तीसरे से समझाया जाता है। असल जीवन में कोई मतदाता पूरी तरह एक ही मॉडल में नहीं बैठता — ये मॉडल केवल चश्मे हैं, जिनसे हम मतदाता को देखते हैं।"

🎯 **इस कहानी से समझें:** इस कहानी से मतदान व्यवहार के तीन प्रमुख सैद्धांतिक मॉडल और वोट-बैंक की अवधारणा समझें।

📌 **याद रखने लायक बात:** समाजशास्त्रीय (सामाजिक समूह), दलीय पहचान (दीर्घकालिक निष्ठा), तर्कसंगत चयन (लाभ-हानि का हिसाब) — तीन प्रमुख मॉडल।

मॉडल	मूल तर्क
समाजशास्त्रीय मॉडल (Sociological Model)	मतदाता का व्यवहार उसकी सामाजिक पहचान — जाति, धर्म, वर्ग — से मुख्य रूप से तय होता है
तर्कसंगत चयन मॉडल (Rational Choice Model)	मतदाता अपने आर्थिक एवं व्यक्तिगत हित को ध्यान में रखकर सोच-समझकर तर्कसंगत निर्णय लेता है
दलीय पहचान मॉडल (Party Identification Model)	मतदाता किसी विशेष दल के प्रति दीर्घकालिक निष्ठा (लगभग पारिवारिक परंपरा जैसी) के आधार पर वोट करता है

🔍 आसान परिभाषा: वोट बैंक राजनीति (Vote Bank Politics)

📘 **परिभाषा:** वह राजनीतिक रणनीति जिसमें राजनीतिक दल किसी विशेष जाति, धर्म या समुदाय को "सुनिश्चित मतदाता समूह" मानकर उसे लक्षित नीतियों-वादों से जोड़े रखते हैं, बजाय सर्वांगीण विकास एजेंडे के।

💡 **आसान भाषा में:** जब कोई दल किसी खास समुदाय को "अपना पक्का वोटर" मानकर सिर्फ उसे खुश करने की नीति बनाता है। 🏠 **उदाहरण:** जैसे कोई दुकानदार सिर्फ अपने "पुराने ग्राहकों" पर निर्भर रहे और नए ग्राहक बनाने की कोशिश न करे — वैसे ही वोट बैंक राजनीति में दल पूरे समाज के बजाय एक सीमित समूह पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसकी अक्सर आलोचना होती है क्योंकि यह सामाजिक विभाजन को बढ़ावा दे सकती है।

25.1 मॉडलों की उत्पत्ति — तीन "स्कूल" और भारतीय उदाहरण

स्कूल / मॉडल	मूल विचारक एवं कृति	भारतीय उदाहरण
कोलंबिया स्कूल — समाजशास्त्रीय	पॉल लाज़ार्सफ़ेल्ड और साथी — "द पीपल्स चॉइस" (The People's Choice, 1944); सामाजिक समूह और "क्रॉस-प्रेशर"	किसी जाति या समुदाय का सामूहिक रूप से एक दल की ओर झुकाव
मिशिगन स्कूल — दलीय पहचान	एंगस कैम्पबेल और साथी — "द अमेरिकन वोटर" (The American Voter, 1960); "कारणों की कीप" (Funnel of Causality)	स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े परिवारों की पीढ़ियों तक एक दल के प्रति निष्ठा
तर्कसंगत चयन — आर्थिक	एंथनी डाउन्स — "लोकतंत्र का आर्थिक सिद्धांत" (An Economic Theory of Democracy, 1957)	महँगाई, फ़सल-मूल्य या योजना के लाभ को तौलकर वोट बदलना
पूर्वव्यापी / आर्थिक मतदान	वी.ओ. की और मॉरिस फ़िओरीना — सरकार के पिछले काम का "हिसाब"	"पाँच साल में क्या मिला" के आधार पर सत्तारूढ़ दल को पुरस्कार या दंड

भारत के संदर्भ में **लॉयड और सुज़ैन रुडॉल्फ़** ने "परंपरा की आधुनिकता" (The Modernity of Tradition, 1967) में राजनीतिक लामबंदी के तीन रूप बताए — **ऊर्ध्वाधर** (Vertical: समाज के प्रभावशाली लोग अपने आश्रितों के वोट जुटाते हैं), **क्षैतिज** (Horizontal: समान स्थिति वाले वर्ग या जाति के लोग स्वयं संगठित होते हैं) और **विभेदक** (Differential: दल विचारधारा, हित और भावनात्मक अपील से अलग-अलग समूहों को जोड़ते हैं)। स्वतंत्रता के बाद के दशकों में ऊर्ध्वाधर लामबंदी प्रबल थी; अब क्षैतिज और विभेदक लामबंदी बढ़ी है।

🔍 आसान परिभाषा: पूर्वव्यापी मतदान (Retrospective Voting)

📘 **परिभाषा:** वह मतदान व्यवहार जिसमें मतदाता भविष्य के वादों की अपेक्षा सरकार के पिछले कार्यकाल के प्रदर्शन — अर्थव्यवस्था, सेवाएँ, क़ानून-व्यवस्था — का मूल्यांकन करके उसे पुरस्कृत या दंडित करता है।

💡 **आसान भाषा में:** वादे नहीं, "पिछला रिपोर्ट-कार्ड" देखकर वोट देना। 🏠 **उदाहरण:** किसी राज्य में बिजली-पानी की स्थिति सुधरने पर सत्तारूढ़ दल का दोबारा जीतना, या लगातार भर्ती-परीक्षाएँ रद्द होने से युवाओं का सरकार के विरुद्ध वोट देना।

पहचान-आधारित मतदान	हित-आधारित मतदान
● जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र से जुड़ाव मुख्य आधार	● लाभ-हानि, सरकार का प्रदर्शन, नीतियाँ मुख्य आधार
● समाजशास्त्रीय और दलीय पहचान मॉडल इसे समझाते हैं	● तर्कसंगत चयन और पूर्वव्यापी मॉडल इसे समझाते हैं
● मत अपेक्षाकृत स्थिर; "वोट बैंक" की राजनीति को बढ़ावा	● मत अस्थिर; "अस्थिर मतदाता" (Floating Voter) परिणाम पलटते हैं

⚠️ भ्रम से बचें

NEW INDIA ACADEMY
New India Education by Omkar Sir

"तर्कसंगत चयन" का अर्थ "पढ़ा-लिखा मतदाता" नहीं — इसका अर्थ है **अपने हित का हिसाब लगाकर** वोट देना, जो कोई भी मतदाता कर सकता है।
"दलीय पहचान" **मिशिगन** स्कूल से और "समाजशास्त्रीय मॉडल" **कोलंबिया** स्कूल से जुड़ा है — दोनों को आपस में न मिलाएँ।
"वोट बैंक" कोई सैद्धांतिक मॉडल नहीं, बल्कि दलों की एक **राजनीतिक रणनीति** है; मॉडल मतदाता को समझाते हैं, रणनीति दल की होती है।



चित्र 12.25: मतदान व्यवहार के प्रमुख सैद्धांतिक मॉडल — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

26. महिला, युवा एवं लाभार्थी मतदाता — नए रुझान

📖 बाड़मेर की कतार में दादी और पोती (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। अप्रैल 2024 की दोपहर बाड़मेर ज़िले के एक गाँव के मतदान केंद्र पर महिलाओं की कतार पुरुषों की कतार से लंबी थी। उसमें 72 वर्ष की **दाखू देवी** अपनी 18 वर्ष की पोती **पूजा** के साथ खड़ी थीं। दाखू देवी ने बताया कि पहले चुनावों में घर के पुरुष तय करते थे कि वोट किसे देना है, और कई बार वे वोट डालने जाती ही नहीं थीं।

पूजा का यह पहला वोट था। उसने **वोटर हेल्पलाइन ऐप** (Voter Helpline App) से अपना नाम सूची में देखा था और मतदान केंद्र का पता भी वहीं से निकाला था। उसके मन में सबसे बड़ा मुद्दा कॉलेज के पास बस की सुविधा और नौकरी थी। दाखू देवी के लिए पेंशन, राशन और गाँव में पानी की टंकी मायने रखती थी — "जो योजना हमारे हाथ तक पहुँची, उसका ध्यान तो रखेंगे।"

उस साल पूरे देश में **महिलाओं का मतदान प्रतिशत (65.78%) पुरुषों (65.55%) से अधिक** रहा — लोकसभा के इतिहास में ऐसा दूसरी बार हुआ। लगभग **1.8 करोड़ पहली बार के मतदाता** सूची में थे। दादी और पोती की यह कतार भारतीय मतदान व्यवहार के तीन नए रुझान दिखाती है —**स्वतंत्र निर्णय लेती महिला मतदाता, तकनीक से जुड़ा युवा मतदाता और योजनाओं से जुड़ा लाभार्थी वर्ग।**

🎯 **इस कहानी से समझें:** इस कहानी से महिला, युवा और लाभार्थी मतदाताओं के उभरते रुझान समझें।

📌 **याद रखने लायक बात:** लोकसभा 2024 — महिला मतदान 65.78%, पुरुष 65.55%; महिलाएँ लगातार दूसरी बार आगे।

📌 हाल के रुझान (Recent Trends)

जाति/धर्म का प्रभाव धीरे-धीरे कल्याणकारी योजनाओं (Welfare Politics) एवं विकास-केंद्रित मुद्दों से जुड़ रहा है; महिला मतदाताओं की भागीदारी में निरंतर वृद्धि हो रही है (2019 के लोकसभा चुनाव में पहली बार महिला मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा); युवा मतदाता (18-25 वर्ष) चुनावी परिणामों में निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं।

26.1 महिला मतदाता — भागीदारी से निर्णायक भूमिका तक

पिछले दो दशकों में भारतीय चुनावों का सबसे बड़ा परिवर्तन महिला मतदाताओं की भागीदारी है। पहले जहाँ महिलाओं का मतदान पुरुषों से कई प्रतिशत-बिंदु पीछे रहता था, अब कई चुनावों में वे आगे हैं। राजनीति विज्ञानी इसे "**मौन क्रांति**" कहते हैं — महिलाएँ अब परिवार के निर्णय से नहीं, अपने अनुभव (सुरक्षा, पानी, गैस, स्वास्थ्य, नक़द सहायता) के आधार पर वोट देने लगी हैं।

चुनाव	महिला मतदान	पुरुष मतदान	टिप्पणी
लोकसभा 2024	65.78%	65.55%	दूसरी बार महिलाएँ आगे (पहली बार 2019 में)
राजस्थान विधानसभा 2023	74.72%	74.53%	कुल मतदान 75.45%
बिहार विधानसभा 2025	71.6%	62.8%	लगभग 9 प्रतिशत-बिंदु का अंतर; कुल मतदान 1951 के बाद सर्वाधिक

📊 महिला मतदाता — लोकसभा 2024 के प्रमुख आँकड़े

1. महिला मतदाता **47.63 करोड़** — कुल मतदाताओं का **48.62%**।
2. प्रति 1,000 पुरुष मतदाताओं पर **946** महिला मतदाता — अब तक का सर्वोच्च (2019 में 926)।
3. महिला उम्मीदवार **800** (2019 में 726); 152 सीटों पर एक भी महिला उम्मीदवार नहीं।
4. निर्वाचित महिला सांसद **74** — लोकसभा का लगभग **13.6%** (2019 में 78)।

26.2 युवा मतदाता

- लोकसभा 2024 से पहले लगभग **1.8 करोड़ पहली बार के मतदाता** (18-19 वर्ष) और **19.47 करोड़** मतदाता 20-29 आयु-वर्ग में थे।
- 2021 के संशोधन के बाद वर्ष में **चार अर्हता तिथियाँ** (1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर) हैं, और 17 वर्ष से अधिक आयु के युवा **अग्रिम आवेदन** कर सकते हैं — ताकि 18 वर्ष होते ही नाम सूची में आ जाए।
- युवा मतदाता के प्रमुख मुद्दे — रोज़गार, भर्ती-परीक्षाओं की पारदर्शिता, शिक्षा और डिजिटल अवसर; उसका संपर्क चौपाल से अधिक सोशल मीडिया से है।

26.3 लाभार्थी मतदाता — "नया कल्याणवाद"

केंद्र और राज्यों की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाओं — मुफ़्त राशन, पक्का घर, शौचालय, गैस कनेक्शन, किसान सम्मान निधि — से एक बड़ा "**लाभार्थी वर्ग**" बना है, जो जाति-धर्म से अलग एक नई चुनावी पहचान माना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में कई राज्यों ने महिलाओं के खाते में सीधे मासिक नक़द राशि देने वाली योजनाएँ शुरू कीं — जैसे मध्य प्रदेश की "लाड़ली बहना" (2023), महाराष्ट्र की "लाडकी बहीण" (2024) और झारखंड की "मंईयां सम्मान" (2024)।

🔍 आसान परिभाषा: लाभार्थी मतदाता (Beneficiary Voter)

📘 **परिभाषा:** वह मतदाता-वर्ग जिसे किसी सरकारी कल्याणकारी योजना का प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत लाभ मिला हो, और जिसका मतदान-निर्णय उस लाभ के जारी रहने या उसे देने वाली सरकार के प्रति संतोष-असंतोष से प्रभावित होता हो।

💡 **आसान भाषा में:** जिसके हाथ तक योजना का लाभ पहुँचा, वह उस अनुभव को ध्यान में रखकर वोट देता है। 🏠 **उदाहरण:** गैस कनेक्शन, पक्का घर या मासिक नक़द सहायता पाने वाली ग्रामीण महिला का "काम करने वाली सरकार" को वोट देना।

कल्याणकारी योजनाओं के पक्ष में तर्क	आलोचना और चिंताएँ
● संविधान के नीति-निदेशक तत्वों (अनुच्छेद 38, 39, 41) के अनुरूप	● राज्यों के बजट और राजकोषीय घाटे पर दबाव
● महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और निर्णय-क्षमता बढ़ती है	● चुनाव से ठीक पहले घोषणा से "समान अवसर" पर प्रश्न
● सीधा अंतरण बिचौलियों और भ्रष्टाचार को घटाता है	● "मुफ़्त सुविधाओं" पर सर्वोच्च न्यायालय में बहस लंबित; एस. सुब्रमण्यम बालाजी (2013) में चुनावी वादों को भ्रष्ट आचरण नहीं माना गया था

⚠️ भ्रम से बचें

लोकसभा में महिलाओं का मतदान पुरुषों से **पहली बार 2019** में और **दूसरी बार 2024** में अधिक रहा — 2024 पहली बार नहीं है।

महिला आरक्षण (106वाँ संशोधन, 2023) — लोकसभा और विधानसभाओं में एक-तिहाई सीटें — **जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन** के बाद ही लागू होगा; 2024 का चुनाव उसके बिना हुआ।

"पहली बार के मतदाता" से आशय सामान्यतः **18-19 वर्ष** के नए मतदाताओं से है, जबकि "युवा मतदाता" में 18-29 वर्ष तक के लोग गिने जाते हैं।



चित्र 12.26: महिला, युवा एवं लाभार्थी मतदाता — नए रुझान — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

27. राजस्थान में मतदान व्यवहार — 2023 विधानसभा एवं 2024 लोकसभा चुनाव

📖 छह महीने में बदली तस्वीर — राजस्थान 2023 से 2024

3 दिसंबर 2023 को राजस्थान विधानसभा चुनाव के परिणाम आए। भारतीय जनता पार्टी ने 199 सीटों में से **115** जीतीं, कांग्रेस **69** पर रही, और राज्य की तीन दशक पुरानी परंपरा कायम रही — **हर पाँच साल में सत्ता बदलना।** पहली बार विधायक बने **भजनलाल शर्मा** (सांगानेर, जयपुर) ने 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मतदान **75.45%** रहा और महिलाओं का मतदान (74.72%) पुरुषों (74.53%) से थोड़ा अधिक था।

एक उम्मीदवार के निधन के कारण श्रीगंगानगर ज़िले की **करणपुर** सीट पर मतदान बाद में, **5 जनवरी 2024** को हुआ। सत्तारूढ़ दल ने अपने उम्मीदवार को मतदान से पहले ही मंत्री बना दिया था, पर परिणाम में कांग्रेस का उम्मीदवार जीत गया — मतदाता ने दिखाया कि वह "पहले से तय" परिणाम नहीं मानता।

फिर आया **जून 2024** का लोकसभा चुनाव। 2014 में सभी 25 और 2019 में सहयोगी के साथ सभी 25 सीटें जीतने वाली भाजपा इस बार **14** पर रुकी; कांग्रेस **8** पर पहुँची और सीकर (माकपा), नागौर (राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी) तथा बाँसवाड़ा (भारत आदिवासी पार्टी) में गठबंधन सहयोगी जीते। केवल छह महीने में एक ही मतदाता ने विधानसभा और लोकसभा के लिए अलग-अलग ढंग से वोट दिया — यही **"विभाजित जनादेश"** राजस्थान के मतदान व्यवहार को समझने की कुंजी है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** इस घटनाक्रम से राजस्थान का "सत्ता-परिवर्तन" का रुझान, 2023 और 2024 के परिणाम तथा क्षेत्रवार मतदान समझें।

📌 **याद रखने लायक बात:** राजस्थान 2023 — भाजपा 115, कांग्रेस 69, मतदान 75.45%; लोकसभा 2024 — भाजपा 14, कांग्रेस 8, अन्य 3, मतदान 61.53%।

27.1 हर पाँच साल में सत्ता-परिवर्तन — 1993 से 2023

वर्ष	विजयी दल	मुख्यमंत्री
1993	भारतीय जनता पार्टी	भैरोंसिंह शेखावत
1998	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	अशोक गहलोत
2003	भारतीय जनता पार्टी	वसुंधरा राजे
2008	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	अशोक गहलोत
2013	भारतीय जनता पार्टी	वसुंधरा राजे
2018	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	अशोक गहलोत
2023	भारतीय जनता पार्टी	भजनलाल शर्मा

25 नवंबर 2023 को 200 में से **199** सीटों पर मतदान हुआ (करणपुर में मतदान 5 जनवरी 2024 को हुआ और वहाँ कांग्रेस जीती)। 199 सीटों में 140 सामान्य, 34 अनुसूचित जाति और 25 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थीं। विजयी दल का मत-प्रतिशत **41.69%** और मुख्य विपक्षी दल का **39.53%** रहा — केवल लगभग 2 प्रतिशत-बिंदु के अंतर ने सीटों में 46 का अंतर पैदा किया। यही "सर्वाधिक मत पाने वाला जीते" (First Past the Post) प्रणाली का प्रभाव है।

📊 राजस्थान विधानसभा 2023 — दलवार परिणाम (199 सीटें)

1. भारतीय जनता पार्टी — **115** सीटें (41.69% मत)।
2. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस — **69** सीटें (39.53% मत); करणपुर जोड़कर 70।
3. भारत आदिवासी पार्टी — **3**; बहुजन समाज पार्टी — **2**; राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी — **1** (2.39% मत); राष्ट्रीय लोक दल — **1**।
4. निर्दलीय — **8**। कुल मतदान **75.45%** (महिलाएँ 74.72%, पुरुष 74.53%)।

ACADEMY
New India Education by Omkar Sir

27.2 लोकसभा 2024 — राजस्थान के 25 सीटों का जनादेश

दल	सीटें	मत-प्रतिशत	टिप्पणी
भारतीय जनता पार्टी	14	49.24%	2014 में सभी 25; 2019 में 24 (सहयोगी के साथ 25); इस बार 14
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	8	37.91%	बाड़मेर, चूरू, झुंझुनूं, दौसा, भरतपुर, करौली-धौलपुर, टोंक-सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर
भारत आदिवासी पार्टी	1	3.35%	बाँसवाड़ा — गठबंधन सहयोगी
माकपा (CPI(M))	1	1.97%	सीकर — गठबंधन सहयोगी
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी	1	1.80%	नागौर — गठबंधन सहयोगी

राज्य में लोकसभा 2024 का कुल मतदान **61.53%** रहा — पहले चरण (19 अप्रैल, 12 सीटें) में **57.65%** और दूसरे चरण (26 अप्रैल, 13 सीटें) में **65.03%**। विधानसभा (75.45%) की तुलना में लगभग 14 प्रतिशत-बिंदु कम मतदान यह दिखाता है कि राजस्थान का मतदाता राज्य के चुनाव को अधिक "अपना" मानता है।

- **शेखावाटी** (सीकर, झुंझुनूं, चूरू) — 2024 में तीनों सीटें विपक्षी गठबंधन को; किसान और पूर्व-सैनिक परिवारों के मुद्दे प्रमुख।
- **पूर्वी राजस्थान** (दौसा, भरतपुर, करौली-धौलपुर, टोंक-सवाई माधोपुर) — 2024 में कांग्रेस को बढ़त; नहर परियोजना और स्थानीय सामाजिक समीकरण प्रभावी।
- **दक्षिण का जनजातीय अंचल** (डूंगरपुर, बाँसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर) — भारत आदिवासी पार्टी के रूप में नई क्षेत्रीय-जनजातीय राजनीति।
- **नवंबर 2024 के सात उपचुनाव** — भाजपा 5 (झुंझुनूं, रामगढ़, देवली-उनियारा, खींवसर, सलूंबर), कांग्रेस 1 (दौसा), भारत आदिवासी पार्टी 1 (चौरासी); सामान्यतः उपचुनाव सत्तारूढ़ दल के पक्ष में जाते हैं।
- **अंता (बारां) उपचुनाव, 11 नवंबर 2025** — विधायक की सज़ा के बाद अयोग्यता से रिक्त सीट पर कांग्रेस के प्रमोद जैन "भाया" **15,612** मतों से जीते (परिणाम 14 नवंबर 2025)।

🔍 आसान परिभाषा: विभाजित मतदान (Split-ticket Voting)

📘 **परिभाषा:** वह मतदान व्यवहार जिसमें एक ही मतदाता अलग-अलग स्तर के चुनावों — जैसे विधानसभा और लोकसभा — में अलग-अलग दलों को वोट देता है।

💡 **आसान भाषा में:** राज्य के लिए एक दल, देश के लिए दूसरा — मतदाता दोनों चुनावों को अलग-अलग तौलता है। 🏠 **उदाहरण:** राजस्थान में 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीती, पर कुछ ही महीने बाद 2019 में भाजपा और उसके सहयोगी ने सभी 25 लोकसभा सीटें जीत लीं।

⚠️ भ्रम से बचें

2023 में भाजपा की **115** और कांग्रेस की **69** सीटें **199** सीटों में से हैं; करणपुर (5 जनवरी 2024) के बाद कांग्रेस 70 हुई।

लोकसभा 2024 में भाजपा ने राजस्थान में **14** सीटें जीतीं, पर मत-प्रतिशत (**49.24%**) अब भी सबसे अधिक था — सीटें घटीं, पर सबसे बड़ा दल वही रहा।

राजस्थान 2023 में महिलाओं का मतदान (74.72%) पुरुषों (74.53%) से **अधिक** था — अंतर छोटा, पर दिशा महत्वपूर्ण।

📊 राजस्थान — चुनावी ढाँचा

1. सीटें — विधानसभा **200**, लोकसभा **25**, राज्यसभा **10**।
2. आरक्षित — विधानसभा में **34** अनुसूचित जाति और **25** अनुसूचित जनजाति; लोकसभा में **4** और **3**।
3. 2023 — **199** सीटों पर मतदान; करणपुर का चुनाव प्रत्याशी के निधन से स्थगित होकर **5 जनवरी 2024** को हुआ।
4. 1993 से हर विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ दल बदला है।

🌟 क्या आप जानते हैं? — पहली विधानसभा

राजस्थान का पहला विधानसभा चुनाव **1952** में **160** सीटों पर हुआ था; सीटें बाद के परिसीमनों से बढ़कर 200 हुई।



चित्र 12.27: राजस्थान में मतदान व्यवहार — 2023 विधानसभा एवं 2024 लोकसभा चुनाव — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

28. 2024 का लोकसभा चुनाव — तथ्य एवं विश्लेषण

📖 4 जून 2024 — दिल्ली के एक न्यूज़-रूम में (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। दिल्ली के एक समाचार-कक्ष में पत्रकारिता की प्रशिक्षु **आयशा** सुबह 8 बजे से निर्वाचन आयोग की परिणाम वेबसाइट पर नज़र रखे थी। 19 अप्रैल से 1 जून तक **सात चरणों** में हुए मतदान की गिनती आज हो रही थी। संपादक ने उसे एक सूची थमाई — "दिन भर में ये आँकड़े पक्के करके रखना।"

दोपहर तक तस्वीर साफ़ होने लगी — सबसे बड़ा दल बहुमत के आँकड़े 272 से पीछे रह रहा था। शाम को परिणाम आया: **भाजपा 240, कांग्रेस 99, राष्ट्रीय जनतांत्रिक**

गठबंधन (NDA) 293। संपादक बोले, "दस साल बाद केंद्र में फिर **गठबंधन की राजनीति** लौट आई — अब सहयोगी दलों की भूमिका बड़ी होगी।" आयशा ने अपनी सूची में लिखा — कुल मतदाता लगभग **97.97 करोड़**, डाले गए मत **64.64 करोड़**, मतदान **65.79%**।

उसे दो बातें सबसे रोचक लगीं — असम की **धुबरी** सीट पर **92.3%** मतदान हुआ, जबकि श्रीनगर में मतदान 2019 के 14.4% से बढ़कर **38.7%** पहुँचा। और गुजरात की **सूरत** सीट पर मतदान ही नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ केवल एक उम्मीदवार बचा और वह निर्विरोध चुना गया। आयशा समझ गई — इतने बड़े चुनाव की कहानी केवल "कौन जीता" नहीं, बल्कि "कैसे और क्यों" भी है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** इस कहानी से 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रमुख तथ्य, गठबंधन युग की वापसी और चुनाव के विशेष रिकॉर्ड समझें।

📌 **याद रखने लायक बात:** लोकसभा 2024 — 97.97 करोड़ मतदाता, 64.64 करोड़ मत, 65.79% मतदान; भाजपा 240, NDA 293, कांग्रेस 99।

📊 18वीं लोकसभा का चुनाव (2024) — एक नज़र में

1. पंजीकृत मतदाता **97,97,51,847** (लगभग 97.97 करोड़) — 2019 से 7.43% अधिक; विश्व का सबसे बड़ा चुनाव।
2. डाले गए मत **64.64 करोड़** (EVM — इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन — के 64.21 करोड़ + 42.82 लाख डाक-मतपत्र); मतदान केंद्रों पर मतदान **65.79%**।
3. मतदान केंद्र **10,52,664**; पुनर्मतदान केवल **40** केंद्रों पर (2019 में 540)।
4. 12,459 नामांकन में से **8,360** उम्मीदवार मैदान में; **7,190** की ज़मानत ज़ब्त; 3,921 निर्दलीय में से केवल **7** जीते।
5. नोटा (NOTA — इनमें से कोई नहीं) को **63.71 लाख** मत (0.99%); इंदौर में अकेले **2,18,674** — किसी एक सीट पर अब तक का सर्वाधिक।

28.1 सात चरण और परिणाम

चरण	मतदान तिथि	चरण	मतदान तिथि
पहला	19 अप्रैल 2024	पाँचवाँ	20 मई 2024
दूसरा	26 अप्रैल 2024	छठा	25 मई 2024
तीसरा	7 मई 2024	सातवाँ	1 जून 2024
चौथा	13 मई 2024	मतगणना	4 जून 2024

4 जून 2024 को आए परिणाम में **भारतीय जनता पार्टी 240** सीटों के साथ सबसे बड़ा दल बनी, पर अकेले बहुमत (272) से 32 सीटें पीछे रही। उसके नेतृत्व वाले **राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन** (NDA) को **293** सीटें मिलीं, जिनमें तेलुगु देशम पार्टी (16) और जनता दल (यूनाइटेड) (12) प्रमुख सहयोगी रहे। **कांग्रेस 99** सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही, और उत्तर प्रदेश में **समाजवादी पार्टी** (37) तथा पश्चिम बंगाल में **तृणमूल कांग्रेस** (29) बड़े विपक्षी दल बनकर उभरे। दस वर्ष बाद लोकसभा को मान्यता-प्राप्त **विपक्ष का नेता** भी मिला।

28.2 प्रमुख विश्लेषण-बिंदु

- **गठबंधन युग की वापसी** — 2014 और 2019 के एकदलीय बहुमत के बाद केंद्र में सहयोगी दलों पर निर्भर सरकार।
- **राज्यवार भिन्न जनादेश** — उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा में सत्तारूढ़ दल की सीटें घटीं; ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बढ़त; केरल में भाजपा ने पहली बार लोकसभा सीट (त्रिशूर) जीती।
- **कश्मीर घाटी में भागीदारी** — श्रीनगर का मतदान 2019 के 14.4% से बढ़कर **38.7%**।
- **महिलाओं का बढ़ता मतदान** — महिलाएँ (65.78%) लगातार दूसरी बार पुरुषों (65.55%) से आगे; सर्वाधिक मतदान असम की **धुबरी** सीट पर (**92.3%**)।
- **निर्विरोध और "नोटा"** — गुजरात की **सूरत** सीट निर्विरोध चुनी गई; इंदौर में एक प्रमुख उम्मीदवार के नाम वापस लेने के बाद नोटा दूसरे स्थान पर रहा, पर क़ानूनन उसका कोई परिणाम नहीं होता।

🔍 आसान परिभाषा: ज़मानत ज़ब्त होना (Forfeiture of Security Deposit)

📘 **परिभाषा:** जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार यदि किसी उम्मीदवार को उस निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए कुल वैध मतों के **छठे भाग (1/6)** से कम मत मिलें, तो नामांकन के समय जमा की गई राशि (लोकसभा के लिए ₹25,000; अनुसूचित जाति-जनजाति के उम्मीदवार के लिए ₹12,500) राजकोष में चली जाती है।

💡 **आसान भाषा में:** बहुत कम वोट मिले तो नामांकन के समय जमा पैसा वापस नहीं मिलता। 🏠 **उदाहरण:** 2024 में मैदान में उतरे 8,360 में से 7,190 उम्मीदवारों (लगभग 86%) की ज़मानत ज़ब्त हुई।

⚠️ भ्रम से बचें

97.97 करोड़ पंजीकृत मतदाता थे, जबकि वोट डालने वाले **64.64 करोड़** — दोनों संख्याओं को न मिलाएँ।

65.79% मतदान केंद्रों पर हुए मतदान का प्रतिशत है; डाक-मतपत्र जोड़ने पर आँकड़ा थोड़ा बदलता है।

सूरत निर्विरोध रहा, इसलिए मतदान **542** सीटों पर हुआ, पर लोकसभा की कुल सीटें **543** ही हैं।

नोटा को सबसे अधिक मत मिलने पर भी चुनाव रद्द नहीं होता — **सबसे अधिक मत पाने वाला उम्मीदवार** ही विजयी घोषित होता है।

🌟 क्या आप जानते हैं? — विश्व का सबसे ऊँचा मतदान केंद्र

हिमाचल प्रदेश का **ताशीगंग** (लगभग 15,256 फ़ीट) दुनिया का सबसे ऊँचा मतदान केंद्र है।



चित्र 12.28: 2024 का लोकसभा चुनाव — तथ्य एवं विश्लेषण — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

29. हाल के राज्य चुनाव (2024-2026) — परिणाम एवं संकेत

📖 जयपुर के अध्ययन-मंडल का नक़्शा (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। जयपुर के एक पुस्तकालय में कुछ विद्यार्थियों का अध्ययन-मंडल हर महीने देश की राजनीति पर चर्चा करता है। मई 2026 में उन्होंने दीवार पर भारत का बड़ा नक़्शा टाँगा और पिछले दो वर्षों के राज्य चुनावों के परिणाम उस पर रंगीन पर्चियों से चिपकाने लगे।

नेहा ने हरियाणा पर पर्ची लगाई — "अक्टूबर 2024: भाजपा की लगातार तीसरी जीत।" **अंकित** ने दिल्ली पर लगाई — "फरवरी 2025: 26 साल बाद भाजपा की वापसी।" **सलमा** ने बिहार पर लिखा — "नवंबर 2025: 1951 के बाद सबसे अधिक मतदान, और महिलाएँ पुरुषों से लगभग 9 प्रतिशत-बिंदु आगे।" फिर सबकी नज़र तमिलनाडु पर गई — "मई 2026: लगभग सवा दो साल पुराने दल ने सरकार बना ली!" और पश्चिम बंगाल पर — "पहली बार भाजपा की सरकार।"

नक़्शा पूरा होने पर अध्ययन-मंडल के संयोजक ने पूछा, "इन परिणामों में साझा संकेत क्या हैं?" उत्तर कई आए — कहीं **सत्ता-विरोधी लहर**, कहीं **लगातार जीत**, कहीं **नए दल का उभार**, और लगभग हर जगह **महिला मतदाताओं की बढ़ती भूमिका।** यही संकेत आने वाले चुनावों की दिशा भी बताते हैं।

🎯 **इस कहानी से समझें:** इस कहानी से 2024-2026 के राज्य विधानसभा चुनावों के परिणाम और उनसे निकलने वाले संकेत समझें।

📌 **याद रखने लायक बात:** तमिलनाडु 2026 — नया दल (TVK) 108/234 सीटों के साथ सरकार में; पश्चिम बंगाल 2026 — भाजपा 207/294।

29.1 2024 के विधानसभा चुनाव

राज्य / प्रदेश	कुल सीटें	परिणाम	विशेष बात
आंध्र प्रदेश (जून 2024)	175	तेलुगु देशम पार्टी 135 (गठबंधन 164)	लोकसभा के साथ एक साथ चुनाव
ओडिशा (जून 2024)	147	भाजपा 78	राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार; 24 साल पुरानी सरकार बदली
जम्मू-कश्मीर (सितं.-अक्टू. 2024)	90	नेशनल कॉन्फ्रेंस 42, भाजपा 29, कांग्रेस 6 (गठबंधन 48)	2014 के बाद पहला और केंद्रशासित प्रदेश बनने के बाद पहला चुनाव; मतदान 63.88%
हरियाणा (अक्टूबर 2024)	90	भाजपा 48, कांग्रेस 37	सत्तारूढ़ दल की लगातार तीसरी जीत
महाराष्ट्र (नवंबर 2024)	288	महायुति गठबंधन 230 से अधिक (भाजपा अकेले 132)	विपक्षी गठबंधन लगभग 50 पर सिमटा
झारखंड (नवंबर 2024)	81	झामुमो के नेतृत्व वाला गठबंधन 56 (झामुमो 34)	पहली बार पूरा कार्यकाल करने वाली सरकार दोबारा जीती

2025 में दो बड़े चुनाव हुए। **दिल्ली** (फरवरी 2025) में भाजपा ने 70 में से **48** सीटें जीतकर लगभग 27 वर्ष बाद सत्ता पाई; आम आदमी पार्टी 22 पर रही और कांग्रेस खाता नहीं खोल सकी। **बिहार** (नवंबर 2025) में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 243 में से **202** सीटें जीतीं (भाजपा 89, जनता दल (यूनाइटेड) 85, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) 19)। बिहार का मतदान **66.91%** (प्रारंभिक; डाक-मत सहित 67.13%) **1951 के बाद सर्वाधिक** रहा — और यह विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद बनी मतदाता सूची पर हुआ पहला चुनाव था।

29.2 अप्रैल 2026 के विधानसभा चुनाव (परिणाम 4 मई 2026)

राज्य / प्रदेश	कुल सीटें	परिणाम	संकेत
पश्चिम बंगाल	294	भाजपा 207, तृणमूल कांग्रेस 80	राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार

राज्य / प्रदेश	कुल सीटें	परिणाम	संकेत
तमिलनाडु	234	तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) 108	पहला ही चुनाव लड़ रहे नए दल ने सरकार बनाई; दोनों पुराने द्रविड़ दल पीछे
केरल	140	संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (UDF) 97, वाम मोर्चा (LDF) 35	केरल का पारंपरिक सत्ता-परिवर्तन लौटा
असम	126	भाजपा 82	राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का लगातार तीसरा कार्यकाल
पुडुचेरी	30	अखिल भारतीय एन.आर. कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन 18	सत्तारूढ़ गठबंधन की वापसी

9 अक्टूबर 2026 को हुए उपचुनावों में पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर सीटें तथा असम की नगाँव लोकसभा सीट भाजपा ने, तमिलनाडु की दो सीटें तमिलगा वेत्री कड़गम ने और पुडुचेरी की एक सीट अखिल भारतीय एन.आर. कांग्रेस ने जीती। अगले चुनाव **2027 की शुरुआत** में पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में होने हैं।

📌 2024-2026 के चुनावों से निकलते संकेत

सत्ता-विरोधी और सत्ता-समर्थक — दोनों लहरें: दिल्ली, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में सत्ता बदली; हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, असम और बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन लौटा।

नए दलों के लिए जगह: तमिलनाडु में पहला चुनाव लड़ रहे दल की सरकार और राजस्थान में भारत आदिवासी पार्टी का उभार दिखाते हैं कि मतदाता नए विकल्प आज़माने को तैयार है।

महिला मतदाता निर्णायक: बिहार जैसे चुनावों में महिलाओं का मतदान पुरुषों से काफ़ी आगे रहा; महिलाओं के लिए नक़द सहायता योजनाएँ लगभग हर राज्य के प्रचार में रहीं।

मतदाता सूची पर बहस: बिहार (2025) और 2026 के चुनाव विशेष गहन पुनरीक्षण की पृष्ठभूमि में हुए — एक पक्ष ने इसे सूची की शुद्धता, दूसरे ने नाम कटने का जोखिम बताया; इससे जुड़ी याचिकाएँ सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं (अक्टूबर 2026 की स्थिति)।

🔍 आसान परिभाषा: सत्ता-समर्थक लहर (Pro-incumbency)

📘 **परिभाषा:** वह स्थिति जिसमें मतदाता सत्तारूढ़ दल या गठबंधन के प्रदर्शन से संतुष्ट होकर उसे दोबारा चुनते हैं, जिससे सरकार लगातार दूसरा या तीसरा कार्यकाल पाती है।

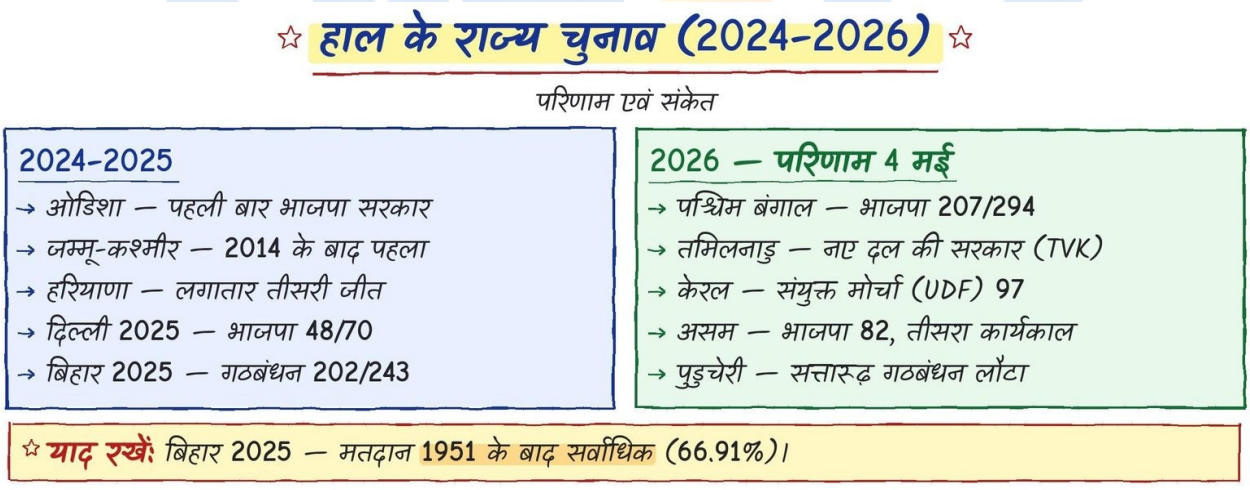
💡 **आसान भाषा में:** लोग कहते हैं — "काम ठीक चल रहा है, इन्हें ही रहने दो।" 🏠 **उदाहरण:** हरियाणा (2024) में सत्तारूढ़ दल की लगातार तीसरी जीत और असम (2026) में गठबंधन का तीसरा कार्यकाल।

⚠️ भ्रम से बचें

जम्मू-कश्मीर का 2024 का चुनाव **2014 के बाद पहला** और **केंद्रशासित प्रदेश** के रूप में पहला विधानसभा चुनाव था (90 सीटें)।

तमिलनाडु 2026 में सरकार बनाने वाला दल **तमिलगा वेत्री कड़गम** है, जिसे **सितंबर 2026** में राज्य दल की मान्यता मिली — यानी चुनाव के समय वह पंजीकृत अमान्यता-प्राप्त दल था।

बिहार 2025 का मतदान **1951 के बाद सर्वाधिक** था; इसी चुनाव में महिलाओं (71.6%) और पुरुषों (62.8%) के मतदान में लगभग 9 प्रतिशत-बिंदु का अंतर रहा।



चित्र 12.29: हाल के राज्य चुनाव (2024-2026) — परिणाम एवं संकेत — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

🛠️ भाग द — निर्वाचन सुधार

इस भाग में खंड 30 से 38 तक — सुधार की आवश्यकता, राजनीति का अपराधीकरण, सुधार समितियाँ, लागू हुए सुधार, चुनावी वित्त, एक राष्ट्र एक चुनाव, लंबित प्रस्ताव और अंत में पूरा मूल्यांकन।

30. सुधार की आवश्यकता — प्रमुख चुनौतियाँ

📖 अलवर की चुनावी डायरी (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। अलवर की कॉलेज छात्रा **सुरभि** ने 2023 के विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट डाला। मतदान से एक दिन पहले उसने अपनी डायरी में तीन बातें लिखीं — रात में एक गाड़ी से शराब की पेटियाँ उतरती दिखीं; परिवार के मोबाइल समूह पर एक उम्मीदवार का कथित "वीडियो" घूम रहा था, जिसमें उसकी आवाज़ बनावटी लग रही थी; और एक स्थानीय अख़बार के पूरे पन्ने पर एक ही उम्मीदवार की "ख़बरें" छपी थीं, जिन पर "विज्ञापन" शब्द कहीं नहीं लिखा था।

सुरभि ने राजनीति-विज्ञान के अपने प्राध्यापक से पूछा — क्या यह सब सामान्य है? प्राध्यापक ने समझाया कि ये ठीक वही चुनौतियाँ हैं जिन्हें **निर्वाचन सुधार** दूर करना चाहते हैं — **धनबल** (शराब और उपहार बाँटना), **फ़र्ज़ी ख़बरें** (कृत्रिम बुद्धि से बना नकली वीडियो) और **पेड न्यूज़** (पैसे लेकर समाचार के रूप में छपा प्रचार)। उन्होंने यह भी बताया कि शपथ-पत्र पढ़ने पर पता चलता है कि कई उम्मीदवारों पर आपराधिक मुक़दमे दर्ज हैं, और कई बार जीतने के बाद जनप्रतिनिधि दल भी बदल लेते हैं।

सुरभि ने निर्वाचन आयोग के **cVIGIL** (आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत करने वाला मोबाइल ऐप) पर शराब उतरने की फ़ोटो भेजी, और कुछ देर में उड़नदस्ता वहाँ पहुँच गया। उसे समझ आया कि क़ानून और व्यवस्थाएँ तो हैं, पर हर चुनौती का स्थायी हल अभी बाक़ी है। यही प्रश्न इस पूरे भाग का आधार है — चुनौतियाँ कौन-सी हैं, किसने क्या सुझाया, क्या लागू हुआ और क्या अब भी लंबित है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** धनबल, बाहुबल, अपराधीकरण, दल-बदल, गुमनाम चंदा और फ़र्ज़ी ख़बरें — यही वे कारण हैं जिनसे निर्वाचन सुधार की आवश्यकता पैदा होती है।

📌 **याद रखने लायक बात:** निर्वाचन सुधार का लक्ष्य — स्वतंत्र, निष्पक्ष और सबके लिए समान अवसर वाले चुनाव।

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान के **आधारभूत ढाँचे** का भाग माने गए हैं। फिर भी पिछले सात दशकों में कुछ चुनौतियाँ बार-बार सामने आई हैं, जो चुनाव में **समान अवसर** (level playing field) को कमज़ोर करती हैं। मुख्य चुनौतियाँ इस प्रकार हैं —

- राजनीति का अपराधीकरण (Criminalisation of Politics) — आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की बढ़ती संख्या
- धनबल एवं बाहुबल का प्रभाव — चुनावी खर्च की सीमा से कहीं अधिक वास्तविक खर्च
- दल-बदल (Defection) — सत्ता-लोलुपता के कारण जनादेश की अवमानना
- चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता की कमी — गुमनाम चंदे की समस्या
- पेड न्यूज़ (Paid News) एवं सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ का बढ़ता प्रभाव

🔍 आसान परिभाषा: निर्वाचन सुधार (Electoral Reforms)

📘 **परिभाषा:** चुनाव से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों, क़ानूनों, नियमों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में ऐसे परिवर्तन, जिनका उद्देश्य चुनावों को अधिक स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, समावेशी और कम ख़र्चीला बनाना है।

💡 **आसान भाषा में:** चुनाव के "खेल के नियमों" को इस तरह सुधारना कि हर उम्मीदवार को बराबर मौक़ा मिले और हर मतदाता बिना डर या लालच के वोट दे सके। 🏠 **उदाहरण:** जैसे क्रिकेट में तकनीकी समीक्षा आने से अंपायर के ग़लत निर्णय कम हुए, वैसे ही VVPAT और उम्मीदवार के शपथ-पत्र जैसे सुधारों ने चुनाव में भरोसा और पारदर्शिता बढ़ाई।

30.1 चुनौतियों को आँकड़ों में समझें

📊 चुनौतियाँ — कुछ प्रमुख आँकड़े

1. 2024 के लोकसभा चुनाव में जीते 543 सांसदों में से **251 (46%)** ने शपथ-पत्र में आपराधिक मुक़दमे घोषित किए; **170 (31%)** पर गंभीर अपराधों के मुक़दमे हैं — उम्मीदवारों के शपथ-पत्रों के विश्लेषण के अनुसार। 2009 में यह अनुपात 30% था।
2. उम्मीदवार की ख़र्च सीमा (6 जनवरी 2022 से) — लोकसभा **₹95 लाख** (छोटे राज्यों व अधिकांश संघ राज्य क्षेत्रों में ₹75 लाख), विधानसभा **₹40 लाख** (छोटे राज्यों में ₹28 लाख); **राजनीतिक दलों के ख़र्च पर कोई सीमा नहीं।**
3. चुनावी बॉन्ड योजना के अंतर्गत 2018 से 2024 के बीच 30 चरणों में लगभग **₹16,518 करोड़** के बॉन्ड जारी हुए, जिनके दाताओं की पहचान जनता से छिपी रहती थी।
4. निर्वाचन आयोग ने 6 मई 2024 को दलों को निर्देश दिया कि डीपफ़ेक या भ्रामक सामग्री ध्यान में आते ही **3 घंटे के भीतर** हटाएँ — यह फ़र्ज़ी ख़बरों की नई चुनौती का संकेत है।

30.2 चुनौती, उसका मूल कारण और सुझाया गया उपाय

हर चुनौती की जड़ अलग है, इसलिए उपाय भी अलग-अलग स्तरों से आए — कुछ संसद के क़ानूनों से, कुछ सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों से और कुछ निर्वाचन आयोग के प्रशासनिक क़दमों से।

चुनौती	मूल कारण	सुझाया / अपनाया गया उपाय
अपराधीकरण	"जीतने की क्षमता" को प्राथमिकता; मुक़दमों के निपटारे में वर्षों की देरी	शपथ-पत्र (2002-03); लिली थॉमस निर्णय (2013); आपराधिक रिकॉर्ड का प्रचार (2018, 2020); सांसदों-विधायकों के मुक़दमों हेतु विशेष न्यायालय
धनबल	महँगा प्रचार; दलों के ख़र्च पर सीमा नहीं; नक़द लेन-देन	व्यय पर्यवेक्षक, अलग बैंक खाता, ज़ब्ती अभियान; राज्य वित्तपोषण का प्रस्ताव

चुनौती	मूल कारण	सुझाया / अपनाया गया उपाय
बाहुबल व बूथ कब्ज़ा	कमज़ोर सुरक्षा; मतपत्र प्रणाली की कमज़ोरी	केंद्रीय बल, EVM, बूथ कब्ज़ा पर धारा 58A (1989), संवेदनशील केंद्रों की वेबकास्टिंग
दल-बदल	पद और सत्ता का लालच; कमज़ोर दलीय अनुशासन	दसवीं अनुसूची (52वाँ संशोधन 1985); 91वाँ संशोधन (2003) से मंत्रिपरिषद के आकार की सीमा
गुमनाम चंदा	नक़द चंदा; गोपनीय बॉन्ड	₹2,000 से अधिक गुमनाम नक़द चंदे पर रोक (2017); चुनावी बॉन्ड निरस्त (2024)
पेड न्यूज़ व फ़र्ज़ी ख़बरें	सोशल मीडिया का प्रसार; कृत्रिम बुद्धि (AI) से बनी सामग्री	मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समितियाँ; डीपफ़ेक 3 घंटे में हटाना (2024); AI सामग्री पर लेबल (2025)

इनके अलावा कुछ गहरी चुनौतियाँ भी हैं — शहरी क्षेत्रों में कम मतदान, रोज़गार के लिए दूसरे राज्यों में गए **प्रवासी मतदाता** जो वोट नहीं डाल पाते, मतदाता सूची की शुद्धता पर उठने वाले प्रश्न, और जाति-धर्म के नाम पर वोट माँगना। धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर वोट माँगना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की **धारा 123(3)** के तहत भ्रष्ट आचरण है; सात न्यायाधीशों की पीठ ने **अभिराम सिंह बनाम सी.डी. कोमाचेन** (2 जनवरी 2017) में बहुमत से कहा कि यह रोक उम्मीदवार ही नहीं, मतदाता की जाति-धर्म के नाम पर अपील पर भी लागू है।

> ⚠️ **भ्रम से बचें**
>
> ख़र्च सीमा केवल **उम्मीदवार** पर है; दल के प्रचार-ख़र्च (स्टार प्रचारकों की यात्रा आदि) पर कोई वैधानिक सीमा नहीं।
>
> आपराधिक मुक़दमा "घोषित" होना और "दोषसिद्ध" होना अलग है — अयोग्यता केवल **दोषसिद्धि** पर लगती है (धारा 8), मुक़दमा दर्ज होने या आरोप तय होने पर नहीं।
>
> दल-बदल विरोधी प्रावधान संविधान की **दसवीं अनुसूची** में हैं, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में नहीं।



चित्र 12.30: सुधार की आवश्यकता — प्रमुख चुनौतियाँ — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

31. राजनीति का अपराधीकरण — आँकड़े, न्यायिक निर्देश एवं उपाय

📖 लिली थॉमस की याचिका — धारा 8(4) का अंत

केरल में जन्मी और दिल्ली में दशकों से वकालत कर रहीं अधिवक्ता **लिली थॉमस** ने अस्सी वर्ष की आयु पार करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के सामने एक सीधा प्रश्न रखा — यदि किसी आम नागरिक को दो वर्ष या उससे अधिक की सज़ा होते ही वह चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाता है, तो पहले से बैठे सांसद-विधायक को यह छूट क्यों कि अपील दायर करके वह अपनी सीट पर बना रहे? यह छूट जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की **धारा 8(4)** देती थी। इसी विषय पर लोक प्रहरी नामक संस्था की याचिका भी साथ सुनी गई।

10 जुलाई 2013 को न्यायालय ने धारा 8(4) को असंवैधानिक घोषित कर दिया। तर्क यह था कि अनुच्छेद 102 और 191 सदस्य बनने और सदस्य बने रहने — दोनों के लिए एक-सी अयोग्यता रखते हैं, इसलिए संसद बैठे हुए सदस्यों के लिए अलग छूट नहीं बना सकती। अब दोषसिद्धि के दिन से ही सदस्यता समाप्त होने लगी। सितंबर 2013 में केंद्र सरकार इस निर्णय को निष्प्रभावी करने के लिए एक अध्यादेश लाई, पर दिल्ली के प्रेस क्लब में सत्तारूढ़ दल के ही एक वरिष्ठ नेता द्वारा सार्वजनिक विरोध के बाद अक्टूबर 2013 में अध्यादेश वापस ले लिया गया।

इसके कुछ ही सप्ताह बाद दोषसिद्ध हुए कुछ सांसदों की सदस्यता चली गई। यह घटना बताती है कि राजनीति के अपराधीकरण के विरुद्ध संघर्ष में **न्यायपालिका, जागरूक नागरिक और जनमत** — तीनों की भूमिका रही है। पर न्यायालय ने बाद के निर्णयों में यह भी दोहराया कि अयोग्यता के नए आधार जोड़ना **संसद** का काम है — इसीलिए यह बहस आज भी जारी है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** अपराधीकरण के विरुद्ध न्यायिक हस्तक्षेप — शपथ-पत्र से लेकर धारा 8(4) के अंत और दलों पर प्रकटीकरण के दायित्व तक।

📌 **याद रखने लायक बात:** लिली थॉमस बनाम भारत संघ (10 जुलाई 2013) — धारा 8(4) निरस्त; दोषसिद्धि के दिन से अयोग्यता।

🔍 आसान परिभाषा: राजनीति का अपराधीकरण (Criminalisation of Politics)

📘 **परिभाषा:** आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों का चुनाव लड़ना, जीतना और विधायिका या सरकार में पहुँचकर नीति व प्रशासन को प्रभावित करना; साथ ही अपराधियों और राजनीतिक दलों के बीच परस्पर संरक्षण का संबंध।

💡 **आसान भाषा में:** जब गंभीर मुक़दमों वाले लोग केवल "जीतने की क्षमता" के कारण टिकट पाएँ और क़ानून बनाने वाली कुर्सियों तक पहुँच जाएँ। 🏠 **उदाहरण:** कोई दल यह सोचकर गंभीर मुक़दमों वाले बाहुबली को टिकट दे कि "इसके पास पैसा और समर्थक हैं, जीत जाएगा" — यही अपराधीकरण की जड़ है।

31.1 आँकड़े — लोकसभा में आपराधिक मुक़दमे घोषित करने वाले सांसद

लोकसभा	विश्लेषित विजेता	आपराधिक मुक़दमे घोषित	गंभीर आपराधिक मुक़दमे
2009	543	162 (30%)	76 (14%)
2014	542	185 (34%)	112 (21%)
2019	539	233 (43%)	159 (29%)
2024	543	251 (46%)	170 (31%)

ये आँकड़े उम्मीदवारों द्वारा नामांकन के साथ दिए गए **शपथ-पत्रों** के विश्लेषण पर आधारित हैं। "मुक़दमा घोषित" का अर्थ दोषसिद्धि नहीं है — कई मुक़दमे आंदोलनों और धरनों से जुड़े होते हैं। फिर भी 2009 से 2024 के बीच ऐसे सांसदों की संख्या लगभग 55% बढ़ी है, और 2024 के 27 विजेताओं ने अपने विरुद्ध दोषसिद्धि वाले मामले भी घोषित किए।

31.2 न्यायिक निर्देश — क्रमवार

1. **एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म्स मामला (2 मई 2002)** — उम्मीदवार की आपराधिक पृष्ठभूमि, संपत्ति और शिक्षा जानना मतदाता के अनुच्छेद 19(1)(a) के अधिकार का भाग; **PUCL मामला (13 मार्च 2003)** — संसद द्वारा जोड़ी गई धारा 33B (जो सीमित जानकारी तक बाँधती थी) निरस्त; तब से पूरा शपथ-पत्र अनिवार्य।
2. **लिली थॉमस मामला (10 जुलाई 2013)** — धारा 8(4) निरस्त; दो वर्ष या अधिक की सज़ा वाली दोषसिद्धि के दिन से सदस्यता समाप्त।
3. **पब्लिक इंटरेस्ट फ़ाउंडेशन मामला (25 सितंबर 2018, पाँच न्यायाधीश)** — उम्मीदवार मुक़दमे मोटे अक्षरों में घोषित करे और दल को बताए; दल उसे अपनी वेबसाइट पर डाले; नामांकन के बाद कम से कम **तीन बार** अख़बार और टीवी में प्रचार हो। पर न्यायालय ने आरोप तय होने पर अयोग्यता जोड़ने से इनकार किया और संसद से क़ानून बनाने का आग्रह किया।
4. **रामबाबू सिंह ठाकुर मामला (13 फ़रवरी 2020)** — दल बताएँ कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को उम्मीदवार क्यों चुना और साफ़ छवि वाले को क्यों नहीं; कारण योग्यता और उपलब्धि पर आधारित हों, केवल "जीतने की क्षमता" पर नहीं; विवरण वेबसाइट, सोशल मीडिया और एक स्थानीय व एक राष्ट्रीय अख़बार में; 72 घंटे के भीतर आयोग को अनुपालन रिपोर्ट।
5. **ब्रजेश सिंह मामला (10 अगस्त 2021)** — बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में इन निर्देशों का पालन न करने पर कई दलों को अवमानना का दोषी मानकर जुर्माना; विवरण अब उम्मीदवार चुनने के **48 घंटे के भीतर** प्रकाशित करना अनिवार्य।
6. **विशेष न्यायालय** — सांसदों-विधायकों के मुक़दमों के तेज़ निपटारे के लिए विशेष न्यायालय बने; नवंबर 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों को ऐसे मुक़दमों की निगरानी के लिए स्वतः संज्ञान मामला दर्ज करने का निर्देश दिया।

📌 आजीवन प्रतिबंध की बहस

दोषसिद्ध व्यक्तियों पर चुनाव लड़ने के **आजीवन प्रतिबंध** की माँग वाली जनहित याचिका (2016 से) सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अभी नियम यह है कि दोषसिद्ध व्यक्ति सज़ा की अवधि और रिहाई के बाद **6 वर्ष** तक अयोग्य रहता है।

केंद्र सरकार का पक्ष (फ़रवरी 2025 का शपथ-पत्र) — अयोग्यता की अवधि तय करना संसद का विषय है, और सीमित अवधि का दंड निवारक भी है और अनुचित रूप से कठोर भी नहीं। याचिकाकर्ता का पक्ष — जब दोषसिद्ध सरकारी कर्मचारी सेवा में नहीं लौट सकता, तो दोषसिद्ध व्यक्ति क़ानून-निर्माता कैसे बन सकता है।

ACADEMY
New India Education by Omkar Sir

31.3 उपाय — क्या किया जा सकता है

- **आरोप तय होने पर अयोग्यता** — विधि आयोग की 244वीं रिपोर्ट (2014) ने सुझाया कि पाँच वर्ष या अधिक की सज़ा वाले अपराध में, नामांकन की जाँच से कम से कम एक वर्ष पहले आरोप तय हो चुके हों, तो व्यक्ति चुनाव न लड़ सके।
- **झूठा शपथ-पत्र** — धारा 125A की सज़ा (अधिकतम 6 माह) बढ़ाने और इसमें दोषसिद्धि को अयोग्यता का आधार बनाने का सुझाव।
- **दलों पर दायित्व** — टिकट वितरण के कारण सार्वजनिक करना; दलों के आंतरिक नियमन का क़ानून।
- **न्यायिक व पुलिस सुधार** — सांसदों-विधायकों के मुक़दमों का समयबद्ध निपटारा, स्वतंत्र अभियोजन।
- **मतदाता जागरूकता** — उम्मीदवार की जानकारी आयोग के ऐप व वेबसाइट पर उपलब्ध है; अंतिम निर्णय मतदाता का ही है।

⚠️ भ्रम से बचें

लिली थॉमस निर्णय ने **धारा 8(4)** (बैठे सदस्यों की छूट) निरस्त की, धारा 8 की अयोग्यता नहीं — अयोग्यता दोषसिद्धि से लगती है, मुक़दमा दर्ज होने से नहीं।

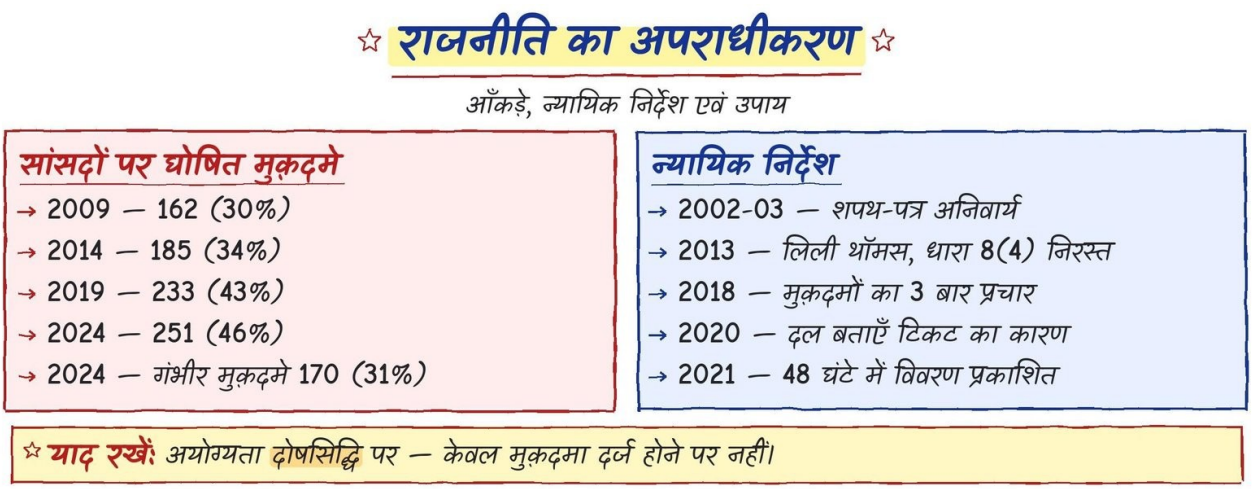
पब्लिक इंटरेस्ट फ़ाउंडेशन (2018) ने **आरोप तय होने पर अयोग्यता नहीं जोड़ी** — केवल प्रकटीकरण और प्रचार के निर्देश दिए।

अपील में **दोषसिद्धि पर रोक** लगने पर अयोग्यता प्रभावी नहीं रहती (लोक प्रहरी मामला, 2018)।

📊 अयोग्यता — धारा 8 की संरचना (जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951)

1. **धारा 8(1)** — कुछ गंभीर अपराध (जैसे समूहों में शत्रुता फैलाना, चुनाव में रिश्वत) — **किसी भी सज़ा** पर अयोग्यता।

2. **धारा 8(2)** — जमाख़ोरी, मिलावट जैसे अपराध — **6 माह** या अधिक की सज़ा पर।
3. **धारा 8(3)** — अन्य अपराध — **2 वर्ष** या अधिक की सज़ा पर।
4. अयोग्यता दोषसिद्धि की तिथि से और रिहाई के बाद **6 वर्ष** तक रहती है।
5. **धारा 11** — निर्वाचन आयोग कारण दर्ज कर अयोग्यता की अवधि **घटा या हटा** सकता है।



चित्र 12.31: राजनीति का अपराधीकरण — आँकड़े, न्यायिक निर्देश एवं उपाय — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

32. प्रमुख समितियाँ एवं रिपोर्ट

📖 1993 की एक गोपनीय रिपोर्ट — वोहरा समिति

मार्च 1993 के मुंबई बम-विस्फोटों के बाद केंद्र सरकार ने तत्कालीन केंद्रीय गृह सचिव **एन.एन. वोहरा** की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। उसे यह पता लगाना था कि अपराधी गिरोह, माफ़िया और तस्कर किस तरह नेताओं और अधिकारियों के संरक्षण में फलते-फूलते हैं। अक्टूबर 1993 में समिति ने छोटी पर गंभीर रिपोर्ट दी, जिसमें **अपराधी-नेता-नौकरशाह गठजोड़** का स्पष्ट उल्लेख था और कहा गया था कि कई क्षेत्रों में यह गठजोड़ लगभग समानांतर सत्ता की तरह काम कर रहा है।

रिपोर्ट लगभग दो वर्ष तक गोपनीय रही। जुलाई 1995 में दिल्ली में हुए एक जघन्य हत्याकांड में एक युवा राजनीतिक कार्यकर्ता का नाम सामने आया, तो संसद में यह रिपोर्ट सार्वजनिक करने की माँग तेज़ हो गई। अगस्त 1995 में रिपोर्ट का मुख्य भाग संसद के पटल पर रखा गया, पर उसके संलग्नक सार्वजनिक नहीं किए गए।

वोहरा समिति अकेली नहीं थी। उससे पहले **तारकुंडे समिति** (1975) और **दिनेश गोस्वामी समिति** (1990) तथा बाद में **इंद्रजीत गुप्ता समिति** (1998), **विधि आयोग** की कई रिपोर्टों और **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग** (2007) ने चुनाव व्यवस्था के अलग-अलग पहलुओं पर सुझाव दिए। इस खंड में हम देखेंगे कि किसने क्या कहा और उनमें से क्या लागू हुआ।

🎯 **इस कहानी से समझें:** सुधार समितियाँ और रिपोर्टें — किसने क्या सुझाया, और कौन-से सुझाव क़ानून बने।

📌 **याद रखने लायक बात:** वोहरा समिति (1993) — अपराधी, नेता और नौकरशाह के गठजोड़ पर रिपोर्ट।

समिति/रिपोर्ट	वर्ष	प्रमुख सिफारिश
तारकुंडे समिति	1975	चुनावों का राज्य वित्तपोषण एवं वास्तविक रूप से स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की सिफारिश
दिनेश गोस्वामी समिति	1990	EVM का प्रयोग बढ़ाना, बूथ कैप्चरिंग रोकने हेतु सशक्त उपाय
इंद्रजीत गुप्ता समिति	1998	चुनावों के आंशिक राज्य वित्तपोषण (Partial State Funding) की सिफारिश
विधि आयोग — 170वाँ प्रतिवेदन	1999	राजनीतिक दलों के गठन-कार्यप्रणाली के नियमन व आंतरिक लोकतंत्र हेतु क़ानून; निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने का सुझाव; आंशिक सूची-आधारित आनुपातिक प्रतिनिधित्व पर विचार
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग	2007	"नैतिकता एवं शासन" रिपोर्ट में राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के उपाय सुझाए

ऊपर की तालिका की समितियों के अलावा कई अन्य निकायों ने भी चुनाव सुधार पर विस्तृत सुझाव दिए। इन्हें समझने से पहले यह जानना उपयोगी है कि ऐसी रिपोर्टों की क़ानूनी हैसियत क्या होती है।

🔍 आसान परिभाषा: सुधार समिति / विधि आयोग की रिपोर्ट

📘 **परिभाषा:** सरकार या किसी स्वतंत्र संस्था द्वारा गठित विशेषज्ञ निकाय की सिफ़ारिशी रिपोर्ट, जो किसी विषय (यहाँ चुनाव व्यवस्था) की समस्याओं का अध्ययन करके क़ानूनी और प्रशासनिक बदलाव सुझाती है; ये सिफ़ारिशें सरकार पर बाध्यकारी नहीं होतीं।

💡 **आसान भाषा में:** विशेषज्ञों का "सुझाव-पत्र" — सरकार चाहे तो माने, चाहे तो न माने। 🏠 **उदाहरण:** विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट ने दलों में आंतरिक लोकतंत्र का क़ानून सुझाया, जो आज तक नहीं बना; जबकि दिनेश गोस्वामी समिति का EVM के व्यापक प्रयोग वाला सुझाव आगे चलकर पूरी तरह लागू हुआ।

समिति / रिपोर्ट	वर्ष	प्रमुख सिफ़ारिशें
वोहरा समिति (गृह सचिव एन.एन. वोहरा)	1993	अपराधी-नेता-नौकरशाह गठजोड़ की पहचान; इस पर निगरानी के लिए एक नोडल एजेंसी
संविधान के कामकाज की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग (न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया)	2002	गंभीर अपराध में आरोप तय होने पर अयोग्यता; दल-बदल करने वाले पद छोड़कर नया चुनाव लड़ें; राज्य वित्तपोषण से पहले दलों के नियमन का ढाँचा
निर्वाचन आयोग — "प्रस्तावित निर्वाचन सुधार"	2004 (2016 में अद्यतन)	झूठे शपथ-पत्र पर कड़ी सज़ा; एक उम्मीदवार-एक सीट; दलों का पंजीकरण रद्द करने की शक्ति; पेड न्यूज़ को अपराध बनाना; ओपिनियन पोल का नियमन
विधि आयोग — 244वाँ प्रतिवेदन	2014	आरोप तय होने पर अयोग्यता (सुरक्षा-शर्तों सहित); झूठे शपथ-पत्र में दोषसिद्धि भी अयोग्यता का आधार
विधि आयोग — 255वाँ प्रतिवेदन (न्यायमूर्ति ए.पी. शाह)	2015	चुनावी वित्त में पारदर्शिता; दलों के नियमन के लिए नई धाराएँ; निर्दलीयों पर रोक; पेड न्यूज़ को चुनावी अपराध बनाना; एक उम्मीदवार-एक सीट; निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति हेतु प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश का कॉलेजियम

इन सिफ़ारिशों का भाग्य मिला-जुला रहा। कुछ सीधे क़ानून बनीं, कुछ न्यायालय के निर्णयों से आईं, और कई आज भी केवल काग़ज़ पर हैं।

✅ जो सुझाव लागू हुए

- मताधिकार की आयु 18 वर्ष (तारकुंडे समिति का सुझाव — 61वाँ संशोधन 1988)
- बहु-सदस्यीय निर्वाचन आयोग (तारकुंडे, गोस्वामी — स्थायी रूप से 1993 से)
- EVM का व्यापक प्रयोग (गोस्वामी — 2004 से सभी लोकसभा सीटें)
- वस्तु रूप में आंशिक राज्य वित्तपोषण — मान्यता प्राप्त दलों को सरकारी प्रसारण पर मुफ़्त समय (इंद्रजीत गुप्ता)
- आपराधिक रिकॉर्ड का प्रकटीकरण (न्यायालय के निर्णयों से)

⏳ जो अब भी लंबित हैं

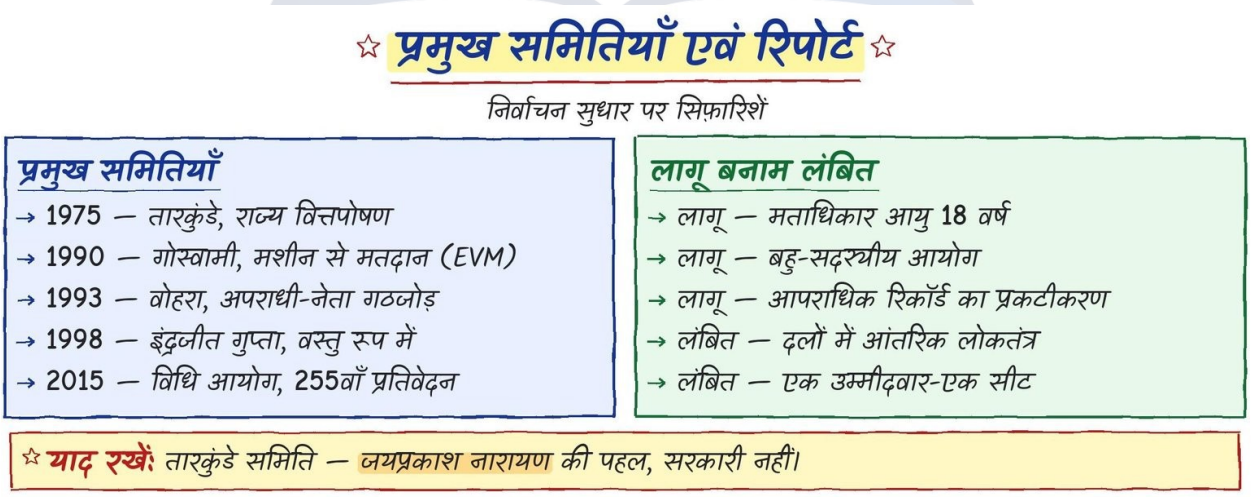
- दलों में आंतरिक लोकतंत्र और दलों के नियमन का क़ानून
- आरोप तय होने पर अयोग्यता
- पूर्ण या आंशिक नक़द राज्य वित्तपोषण
- एक उम्मीदवार-एक सीट; पेड न्यूज़ को चुनावी अपराध बनाना
- निर्वाचन आयोग को दलों का पंजीकरण रद्द करने की सामान्य शक्ति

⚠️ भ्रम से बचें

तारकुंडे समिति सरकार ने नहीं बनाई थी — इसे **जयप्रकाश नारायण** की पहल पर एक नागरिक संगठन ने 1974 में गठित किया; रिपोर्ट 1975 में आई।

इंद्रजीत गुप्ता समिति (1998) ने नक़द नहीं, **वस्तु रूप में** (in kind) राज्य वित्तपोषण सुझाया — जैसे मुफ़्त प्रसारण समय और अन्य सुविधाएँ।

वोहरा समिति का विषय मतदान प्रक्रिया नहीं, बल्कि **अपराधी-राजनीति गठजोड़** था; द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (अध्यक्ष वीरप्पा मोइली) की चौथी रिपोर्ट "शासन में नैतिकता" (2007) थी।



चित्र 12.32: प्रमुख समितियाँ एवं रिपोर्ट — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

33. कार्यान्वित प्रमुख सुधार

📖 जयपुर के एक परिवार की तीन पीढ़ियाँ, मतदान के तीन रूप (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। जयपुर के चाँदपोल में रहने वाले **रामनिवास जी** ने 1952 के पहले आम चुनाव में वोट डाला था। तब हर उम्मीदवार की अलग मतपेटी होती थी, जिस पर उसका चुनाव-चिह्न चिपका रहता था, और मतदाता अपना मतपत्र उसी पेटी में डालता था। उस समय मताधिकार की आयु **21 वर्ष** थी।

उनके बेटे **महेश** ने 1989 में 18 वर्ष की आयु में पहली बार वोट डाला — **61वें संविधान संशोधन** (1988) के बाद उसी वर्ष के लोकसभा चुनाव में 18 से 21 वर्ष के युवाओं ने

पहली बार मतदान किया। तब मतपत्र पर मुहर लगती थी और मतगणना में कई दिन लग जाते थे। 1990 के दशक में महेश को पहली बार **मतदाता फ़ोटो पहचान पत्र** मिला।

पोती **अनन्या** ने 2023 में **EVM** (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) का बटन दबाया, सात सेकंड तक **VVPAT** (मतदाता-सत्यापन पर्ची) की खिड़की में अपनी पर्ची देखी, और यह भी जाना कि कोई उम्मीदवार पसंद न हो तो **नोटा** का विकल्प है। मतदान से पहले उसने निर्वाचन आयोग के ऐप पर उम्मीदवारों के आपराधिक मुक़दमों और संपत्ति का विवरण भी पढ़ा। तीन पीढ़ियों का यह सफ़र बताता है कि भारतीय चुनाव धीरे-धीरे पर लगातार बदले हैं — और यही बदलाव "कार्यान्वित सुधार" कहलाते हैं।

🎯 **इस कहानी से समझें:** मताधिकार आयु, EPIC, EVM, शपथ-पत्र, नोटा, VVPAT — लागू हुए सुधार कैसे क्रम से आए।

📌 **याद रखने लायक बात:** 61वाँ संशोधन 1988 में पारित; 18 वर्ष की मताधिकार आयु 28 मार्च 1989 से लागू।

सुधार	वर्ष/विवरण
61वाँ संविधान संशोधन	1988 — मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई
EVM का अनिवार्य उपयोग	2004 से सभी लोकसभा चुनावों में
आपराधिक पृष्ठभूमि की घोषणा	2003 से (ADR/PUCL केस के बाद) उम्मीदवारों हेतु शपथ-पत्र अनिवार्य
NOTA	2013 से लागू
VVPAT	2019 के लोकसभा चुनाव से सभी मतदान केंद्रों पर (2017 के गोवा विधानसभा चुनाव में पहली बार पूरे राज्य में)
चुनावी खर्च सीमा	समय-समय पर संशोधित — बड़े राज्यों में लोकसभा हेतु लगभग ₹95 लाख तक (2022 से)
चुनावी बॉन्ड योजना	2017 के बजट में घोषित, 2 जनवरी 2018 को अधिसूचित; 15 फ़रवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा असंवैधानिक घोषित

ऊपर की तालिका सबसे चर्चित सुधारों की है। इनमें से कई संसद के क़ानूनों से आए, कुछ सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों से और कुछ निर्वाचन आयोग के प्रशासनिक निर्णयों से। इनमें फ़ोटो पहचान पत्र सबसे बुनियादी प्रशासनिक सुधार था।

🔍 आसान परिभाषा: मतदाता फ़ोटो पहचान पत्र (EPIC — Electors Photo Identity Card)

📘 **परिभाषा:** निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में दर्ज प्रत्येक मतदाता को जारी फ़ोटो-युक्त पहचान पत्र, जिसका उद्देश्य फ़र्ज़ी मतदान (किसी और के नाम पर वोट डालना) रोकना है; यह 1993 से जारी किया जा रहा है।

💡 **आसान भाषा में:** वोटर कार्ड — जिससे बूथ पर साबित होता है कि आप वही व्यक्ति हैं जिसका नाम सूची में है। 🏠 **उदाहरण:** आज इसका डिजिटल रूप (e-EPIC) भी मोबाइल पर डाउनलोड किया जा सकता है; EPIC न होने पर आयोग द्वारा मान्य अन्य पहचान-पत्र दिखाकर भी मतदान किया जा सकता है।

33.1 क़ानूनी सुधारों की समय-रेखा

वर्ष	क़ानून / निर्णय	प्रमुख सुधार
1988-89	61वाँ संविधान संशोधन; जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम	मताधिकार आयु 18 वर्ष (28 मार्च 1989 से); EVM के लिए धारा 61A; बूथ कब्ज़ा होने पर मतदान स्थगित या रद्द करने की धारा 58A; चुनाव कार्य में लगे कर्मी आयोग की प्रतिनियुक्ति पर माने गए
1996	जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम 1996	एक उम्मीदवार अधिकतम **दो सीटों** से (धारा 33(7)); राष्ट्रीय सम्मान के अपमान के अपराध में दोषसिद्धि पर अयोग्यता
2002-03	ADR व PUCL निर्णय; धारा 33A व 125A	आपराधिक रिकॉर्ड, संपत्ति और शिक्षा का शपथ-पत्र; झूठे शपथ-पत्र पर दंड
2003	जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम 2003; निर्वाचन एवं अन्य संबंधित विधियाँ (संशोधन) अधिनियम 2003	राज्यसभा चुनाव में **खुला मतपत्र** और राज्य के निवासी होने की शर्त समाप्त; दलों को चंदे पर कर-छूट; ₹20,000 से अधिक चंदे की रिपोर्ट (धारा 29C); मान्यता प्राप्त दलों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर समय (धारा 39A)
2009	जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम 2009	ज़मानत राशि बढ़ी — लोकसभा ₹25,000, विधानसभा ₹10,000 (अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आधी); मतदान के दौरान **एग्ज़िट पोल** पर रोक (धारा 126A)
2010	जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम 2010	विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों का मतदाता सूची में पंजीकरण (धारा 20A); मतदान स्वयं उपस्थित होकर
2013	PUCL निर्णय; सुब्रमण्यम स्वामी निर्णय	नोटा; VVPAT का पहला प्रयोग (नोकसेन, नागालैंड)
2017	वित्त अधिनियम 2017	गुमनाम नक़द चंदे की सीमा ₹20,000 से घटाकर ₹2,000
2021	निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम 2021	आधार को मतदाता सूची से स्वैच्छिक रूप से जोड़ना; वर्ष में चार अर्हक तिथियाँ; सेवा मतदाताओं के लिए "पत्नी" के स्थान पर लिंग-तटस्थ "जीवनसाथी"
2024	एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म्स बनाम भारत संघ	चुनावी बॉन्ड योजना और उससे जुड़े संशोधन असंवैधानिक

33.2 प्रशासनिक सुधार — निर्वाचन आयोग के अपने क़दम

- **आदर्श आचार संहिता का कड़ा पालन** — 1990 के दशक से आयोग ने इसे प्रभावी ढंग से लागू करना शुरू किया।

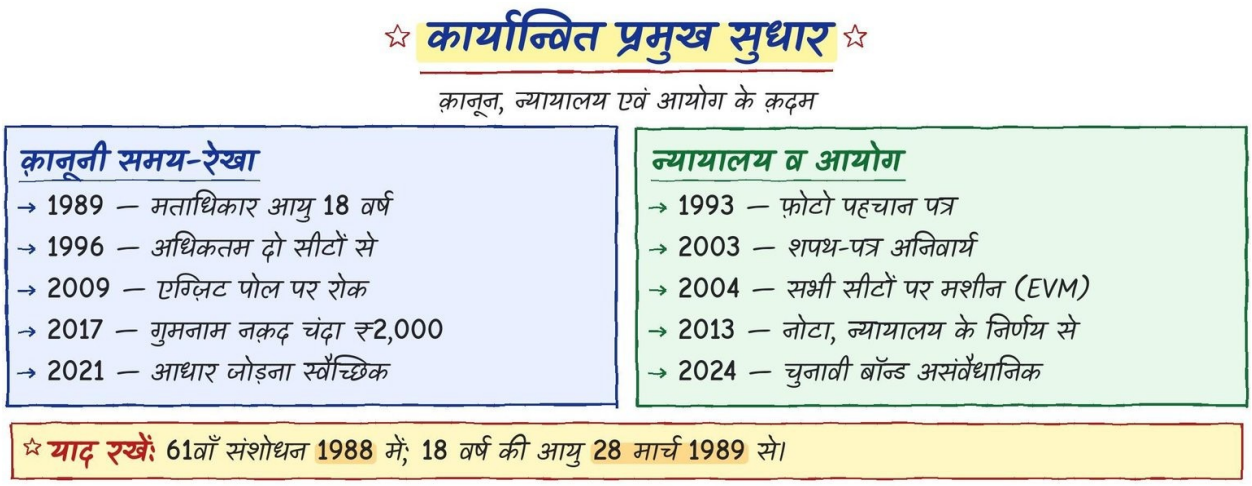
- **व्यय निगरानी** — व्यय पर्यवेक्षक, उड़नदस्ते, स्थिर निगरानी दल, उम्मीदवार का अलग बैंक खाता।
- **cVIGIL ऐप** (2018 से) — कोई भी नागरिक आचार संहिता के उल्लंघन की फ़ोटो या वीडियो भेजकर शिकायत कर सकता है।
- **मतदाता शिक्षा कार्यक्रम** (व्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता — 2009 से) और **राष्ट्रीय मतदाता दिवस** — हर वर्ष 25 जनवरी (2011 से)।
- **सुगम मतदान** — 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं और दिव्यांग मतदाताओं के लिए घर से डाक मतपत्र द्वारा मतदान की सुविधा; मतदान केंद्रों पर रैंप, सहायक और ब्रेल सुविधा।

⚠️ भ्रम से बचें

61वाँ संशोधन **1988** में पारित हुआ, पर 18 वर्ष की आयु **28 मार्च 1989** से लागू हुई; 18-21 वर्ष के युवाओं ने पहली बार 1989 के लोकसभा चुनाव में मतदान किया।

नोटा संसद के क़ानून से नहीं, **सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय** (PUCL, 27 सितंबर 2013) से आया।

एक उम्मीदवार अब भी अधिकतम **दो सीटों** से लड़ सकता है (1996 से) — "एक उम्मीदवार-एक सीट" अभी केवल प्रस्ताव है।



चित्र 12.33: कार्यान्वित प्रमुख सुधार — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

34. चुनावी वित्त — व्यय सीमा, चुनावी बॉन्ड निर्णय एवं राज्य वित्तपोषण

📖 बीकानेर के एक उम्मीदवार का ख़र्च रजिस्टर (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। बीकानेर ज़िले की एक विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे सेवानिवृत्त शिक्षक **हरिराम** ने नामांकन से पहले चुनावी ख़र्च के लिए **अलग बैंक खाता** खुलवाया। निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें एक रजिस्टर दिया और बताया कि विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार की ख़र्च सीमा **₹40 लाख** है; हर पोस्टर, गाड़ी, सभा और चाय-नाश्ते का हिसाब रोज़ लिखना होगा।

प्रचार के दौरान **व्यय पर्यवेक्षक** की टीम ने उनकी एक सभा की वीडियोग्राफ़ी की और अपने "छाया रजिस्टर" में ख़र्च का अनुमान लिखा। दोनों रजिस्टरों के मिलान में टेंट-कुर्सियों का ख़र्च कम दिखाने पर हरिराम को नोटिस मिला। उधर उनके प्रतिद्वंद्वी — एक बड़े दल के उम्मीदवार — के लिए दल के स्टार प्रचारकों की हेलीकॉप्टर रैलियाँ हुईं, जिनकी यात्रा का ख़र्च दल के खाते में गया, उम्मीदवार की सीमा में नहीं।

परिणाम के 30 दिन के भीतर हरिराम ने पूरा हिसाब ज़िला निर्वाचन अधिकारी को सौंप दिया — न सौंपते तो **धारा 10A** के तहत तीन वर्ष के लिए अयोग्य घोषित हो सकते थे। हरिराम सोचते रहे — उम्मीदवार पर कड़ी सीमा है, पर दलों के ख़र्च पर कोई सीमा नहीं; और दलों को बड़ा चंदा कौन देता है, यह भी पूरी तरह पता नहीं चलता। यही **चुनावी वित्त** की असली बहस है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** उम्मीदवार की ख़र्च सीमा, दलों का असीमित ख़र्च, गुमनाम चंदा और राज्य वित्तपोषण की बहस।

📌 **याद रखने लायक बात:** उम्मीदवार परिणाम के 30 दिन के भीतर ख़र्च का हिसाब दे (धारा 78); न देने पर धारा 10A के तहत 3 वर्ष की अयोग्यता संभव।

🔍 आसान परिभाषा: राज्य वित्तपोषण (State Funding of Elections)

📘 **परिभाषा:** चुनाव सुधार का एक प्रस्ताव जिसके तहत उम्मीदवारों/दलों के चुनावी खर्च का कुछ अथवा पूरा भाग सरकारी कोष से वहन किया जाए, ताकि निजी धन के प्रभाव को कम किया जा सके।

💡 **आसान भाषा में:** चुनाव लड़ने का खर्च नेताओं की जेब से नहीं, बल्कि सरकारी खज़ाने से (टैक्सपेयर के पैसे से) दिया जाए, ताकि पैसे वाले उम्मीदवारों को अनुचित बढ़त न मिले। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी खेल प्रतियोगिता में अगर सभी खिलाड़ियों को बराबर संसाधन (जूते, किट) संस्था द्वारा दिए जाएँ तो प्रतियोगिता निष्पक्ष होती है — वैसे ही राज्य वित्तपोषण का उद्देश्य है कि गरीब लेकिन योग्य उम्मीदवार भी अमीर उम्मीदवार के बराबर मुकाबला कर सके; भारत में अभी यह पूर्ण रूप से लागू नहीं है, केवल आंशिक सुविधाएँ (जैसे दूरदर्शन/आकाशवाणी पर मुफ्त प्रचार समय) दी जाती हैं।

34.1 उम्मीदवार का ख़र्च — सीमा और निगरानी

- **धारा 77** — हर उम्मीदवार नामांकन की तिथि से परिणाम घोषित होने तक के अपने चुनावी ख़र्च का अलग और सही हिसाब रखेगा; अधिकतम सीमा **चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 90** में तय है।
- **धारा 78** — परिणाम के **30 दिन** के भीतर हिसाब ज़िला निर्वाचन अधिकारी को सौंपना अनिवार्य।
- **धारा 10A** — समय पर और सही ढंग से हिसाब न देने पर आयोग व्यक्ति को **3 वर्ष** के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है।
- सीमा से अधिक ख़र्च **धारा 123(6)** के तहत भ्रष्ट आचरण है — निर्वाचन याचिका में सिद्ध होने पर चुनाव शून्य हो सकता है।
- पहले आम चुनाव (1951-52) में लोकसभा उम्मीदवार की सीमा केवल ₹25,000 थी; आज यह ₹95 लाख तक है।

चुनाव	बड़े राज्य	छोटे राज्य / अधिकांश संघ राज्य क्षेत्र	2022 से पहले की सीमा
लोकसभा	₹95 लाख	₹75 लाख	₹70 लाख / ₹54 लाख
विधानसभा	₹40 लाख	₹28 लाख	₹28 लाख / ₹20 लाख

ये सीमाएँ 6 जनवरी 2022 की अधिसूचना से लागू हैं; इससे पहले की बड़ी वृद्धि 2014 में हुई थी और 2020 में 10% की अंतरिम वृद्धि की गई थी। राजस्थान "बड़े राज्यों" में आता है, इसलिए यहाँ लोकसभा उम्मीदवार के लिए ₹95 लाख और विधानसभा उम्मीदवार के लिए ₹40 लाख की सीमा है।

34.2 राजनीतिक दलों का धन — क़ानूनी ढाँचा

- **धारा 29B** — दल किसी व्यक्ति या कंपनी से चंदा ले सकते हैं, पर **सरकारी कंपनी** और **विदेशी स्रोत** से नहीं।
- **धारा 29C** — ₹20,000 से अधिक के प्रत्येक चंदे की रिपोर्ट हर वर्ष निर्वाचन आयोग को देनी होती है।
- **आयकर अधिनियम (धारा 13A)** — दलों की आय कर-मुक्त है, बशर्ते वे हिसाब रखें, ऑडिट कराएँ और ₹2,000 से अधिक का नक़द चंदा न लें।
- **कंपनी अधिनियम 2013 (धारा 182)** — कंपनी पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का अधिकतम **7.5%** राजनीतिक चंदे में दे सकती है; 2017 में यह सीमा हटाई गई थी, पर 2024 के निर्णय में वह संशोधन भी असंवैधानिक घोषित हुआ।
- **चुनावी ट्रस्ट** (2013 की योजना) — कंपनियाँ ट्रस्ट को दान देती हैं और ट्रस्ट वर्ष में प्राप्त राशि का कम से कम **95%** पंजीकृत दलों में बाँटता है; दाता और प्राप्तकर्ता दल, दोनों की जानकारी आयोग को दी जाती है।

34.3 चुनावी बॉन्ड — शुरुआत से निरस्तीकरण तक

📌 चुनावी बॉन्ड निर्णय, 15 फ़रवरी 2024

सर्वोच्च न्यायालय ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत संघ मामले में चुनावी बॉन्ड योजना को "सूचना के अधिकार एवं अनुच्छेद 19(1)(a)" का उल्लंघन मानते हुए असंवैधानिक घोषित किया — गुमनाम चंदे से पारदर्शिता प्रभावित होने की बात कही गई; भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को सभी विवरण निर्वाचन आयोग को सौंपने का आदेश दिया गया।

तिथि	घटना
2017	वित्त अधिनियम 2017 द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (धारा 29C), आयकर अधिनियम और कंपनी अधिनियम में संशोधन
2 जनवरी 2018	योजना अधिसूचित — भारतीय स्टेट बैंक की चुनी हुई शाखाओं से ₹1,000 से ₹1 करोड़ तक के बॉन्ड; वैधता 15 दिन; केवल वे पंजीकृत दल पात्र जिन्हें पिछले चुनाव में कम से कम 1% मत मिले हों
12 अप्रैल 2019	अंतरिम आदेश — दल बॉन्ड से मिले चंदे का विवरण सीलबंद लिफ़ाफ़े में आयोग को दें
15 फ़रवरी 2024	पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने **सर्वसम्मति से** योजना और संबंधित संशोधन असंवैधानिक घोषित किए — मतदाता के सूचना के अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(a)) का उल्लंघन; कंपनियों को असीमित चंदे की छूट मनमानी (अनुच्छेद 14)
12-14 मार्च 2024	भारतीय स्टेट बैंक ने विवरण आयोग को सौंपा; आयोग ने उसे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित किया
2 अगस्त 2024	न्यायालय ने बॉन्ड से दलों को मिली राशि ज़ब्त करने की माँग वाली याचिका अस्वीकार की

मुख्य निर्णय मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने लिखा; न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने अलग पर सहमति वाला मत लिखा। न्यायालय ने माना कि गुमनाम चंदे से **"कुछ देने के बदले कुछ लेने"** (quid pro quo) की आशंका बनती है और दाता की निजता का तर्क मतदाता के जानने के अधिकार पर भारी नहीं पड़ सकता।

34.4 राज्य वित्तपोषण — पक्ष और विपक्ष

✅ पक्ष में तर्क	❌ विपक्ष में तर्क
गरीब पर योग्य उम्मीदवार को भी समान अवसर	करदाताओं पर अतिरिक्त बोझ
काले धन और कॉरपोरेट प्रभाव में कमी	सरकारी धन मिलने के बाद भी निजी और अवैध ख़र्च जारी रह सकता है
दलों की "दाताओं" पर निर्भरता घटेगी	केवल धन पाने के लिए डमी उम्मीदवार और नए दल खड़े होने का ख़तरा
इंद्रजीत गुप्ता समिति (1998) और विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट ने आंशिक राज्य वित्तपोषण का समर्थन किया	संविधान समीक्षा आयोग (2002) — पहले दलों के नियमन, ऑडिट और पारदर्शिता का ढाँचा बने

📌 दल और सूचना का अधिकार

केंद्रीय सूचना आयोग ने जून 2013 में छह राष्ट्रीय दलों को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत "लोक प्राधिकारी" माना था, पर दलों ने इसे स्वीकार नहीं किया और यह प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँचा। दलों को सूचना के अधिकार के दायरे में लाना चुनावी वित्त की पारदर्शिता से जुड़ी बड़ी लंबित माँग है।

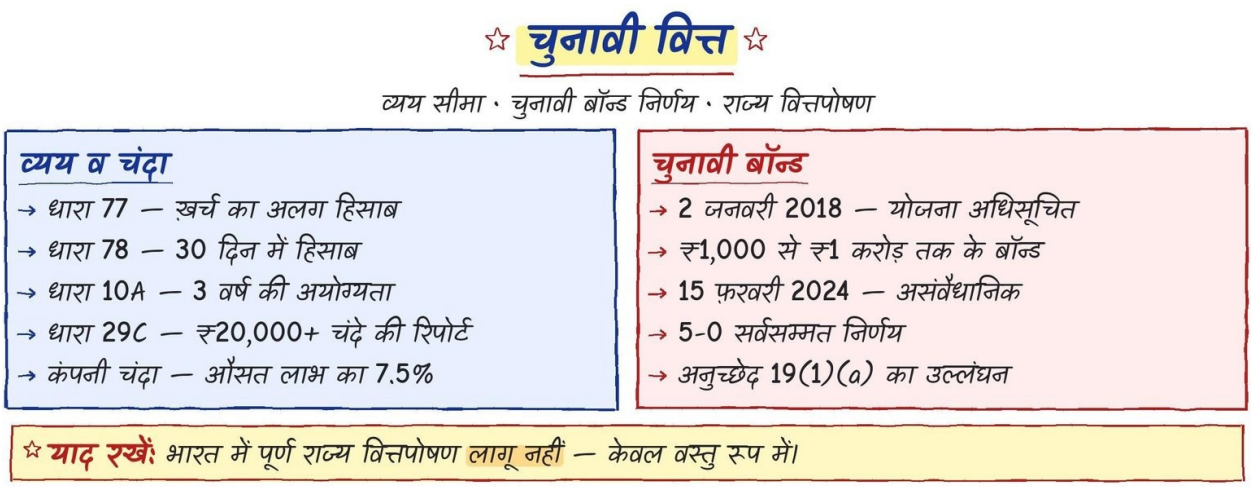
⚠️ भ्रम से बचें

चुनावी बॉन्ड निर्णय **सर्वसम्मत (5-0)** था — न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने अलग पर सहमति वाला मत लिखा, असहमति नहीं।

बॉन्ड की घोषणा **2017** के बजट और वित्त अधिनियम में हुई, पर योजना **2 जनवरी 2018** को अधिसूचित हुई।

ख़र्च सीमा **उम्मीदवार** पर है; दल के कुल ख़र्च और दल को मिलने वाले कुल चंदे पर कोई ऊपरी सीमा नहीं।

भारत में चुनावों का पूर्ण राज्य वित्तपोषण **लागू नहीं** है — केवल वस्तु रूप में कुछ आंशिक सुविधाएँ (जैसे मुफ़्त प्रसारण समय) दी जाती हैं।



चित्र 12.34: चुनावी वित्त — व्यय सीमा, चुनावी बॉन्ड निर्णय एवं राज्य वित्तपोषण — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

35. वन नेशन, वन इलेक्शन (One Nation, One Election)

📖 सांगानेर की शिक्षिका और "हर साल चुनाव" (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है; इसमें आई चुनाव-तिथियाँ असली हैं। जयपुर के सांगानेर के एक सरकारी विद्यालय की शिक्षिका **सीमा** को हर बड़े चुनाव में मतदान दल की ड्यूटी मिलती है। नवंबर 2023 में विधानसभा चुनाव हुआ, अप्रैल 2024 में लोकसभा चुनाव, नवंबर 2024 में राज्य की सात सीटों पर उपचुनाव, और 2026 में नगरीय निकायों तथा पंचायतों के चुनाव — लगभग हर वर्ष राज्य में कोई न कोई चुनाव चलता रहा।

हर चुनाव से पहले प्रशिक्षण, फिर मतदान दल की ड्यूटी, और कई दिन विद्यालय की पढ़ाई प्रभावित। साथ ही हर चुनाव के साथ **आदर्श आचार संहिता** भी लगती है — सीमा के मोहल्ले की सड़क का काम एक बार विधानसभा चुनाव के कारण रुका, फिर लोकसभा चुनाव के कारण। मोहल्ले के एक बुज़ुर्ग ने हँसकर कहा — "हमारे यहाँ चुनाव का मौसम कभी ख़त्म ही नहीं होता।"

यही अनुभव **एक साथ चुनाव** (एक राष्ट्र, एक चुनाव) के समर्थकों का सबसे बड़ा तर्क है — पाँच वर्ष में एक बार लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव, और फिर 100 दिन के भीतर स्थानीय निकायों के। आलोचक पूछते हैं — क्या इससे राज्यों के मुद्दे राष्ट्रीय शोर में दब नहीं जाएँगे? इस खंड में इसका इतिहास, कोविंद समिति और 129वाँ संशोधन विधेयक समझेंगे।

🎯 **इस कहानी से समझें:** बार-बार चुनाव का प्रशासन, ख़र्च और आचार संहिता पर असर — एक साथ चुनाव का विचार यहीं से आता है।

📌 **याद रखने लायक बात:** कोविंद समिति की रिपोर्ट 14 मार्च 2024; 129वाँ संशोधन विधेयक 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में पेश।

पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी — इसमें दो चरणों में सुझाव दिए गए: पहला, लोकसभा एवं सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाना; दूसरा, इसके 100 दिनों के भीतर पंचायत एवं नगरपालिका चुनाव भी साथ करवाना, साथ ही तीनों स्तरों के लिए एक समान मतदाता सूची एवं फोटो पहचान पत्र (EPIC) का सुझाव भी दिया गया। 17 दिसंबर 2024 को संविधान (129वाँ संशोधन) विधेयक 2024 और संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किए गए और उन्हें संयुक्त संसदीय समिति (JPC) — अध्यक्ष श्री पी.पी. चौधरी, अब 41 सदस्य — को भेजा गया; समिति की रिपोर्ट अभी लंबित है — 29 जुलाई 2026 को लोकसभा ने इसका कार्यकाल शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ा दिया।

🔍 आसान परिभाषा: वन नेशन, वन इलेक्शन (One Nation, One Election)

📘 **परिभाषा:** एक प्रस्तावित प्रणाली जिसके तहत लोकसभा, सभी राज्य विधानसभाओं (एवं चरणबद्ध रूप से स्थानीय निकायों) के चुनाव एक साथ, एक ही समय पर करवाए जाएँ, बजाय अलग-अलग समय पर बार-बार चुनाव करवाने के।

💡 **आसान भाषा में:** देश भर के सभी चुनावों (लोकसभा से लेकर पंचायत तक) को एक साथ, एक ही तय समय पर करवाना, ताकि बार-बार चुनाव न हों। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी बड़े परिवार में अगर सभी सदस्यों की सालगिरह अलग-अलग महीनों में मनाने की बजाय साल में एक ही दिन साथ मना ली जाए तो समय और खर्च दोनों बचते हैं — वैसे ही वन नेशन वन इलेक्शन का तर्क है कि बार-बार चुनाव से होने वाला सरकारी खर्च एवं आदर्श आचार संहिता के कारण बार-बार रुकने वाले विकास कार्य बचेंगे; आलोचकों का कहना है कि यह संघवाद एवं क्षेत्रीय मुद्दों को कमज़ोर कर सकता है।

35.1 इतिहास — एक साथ चुनाव से अलग-अलग चुनाव तक

1951-52, 1957, 1962 और 1967 — इन चार आम चुनावों में लोकसभा और लगभग सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए। यह किसी अलग क़ानून के कारण नहीं, बल्कि स्वाभाविक रूप से हुआ था। 1967 के बाद कई राज्यों में गठबंधन सरकारें गिरीं और 1968-69 में कई विधानसभाएँ समय से पहले भंग हुईं; 1970 में लोकसभा भी समय से पहले भंग हुई और 1971 में अलग से चुनाव हुआ। इसके बाद चुनावों का साझा चक्र टूट गया।

वर्ष / तिथि	घटना
1951-1967	लोकसभा और लगभग सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ (चार आम चुनाव)
1968-1971	कई विधानसभाएँ और फिर लोकसभा समय से पहले भंग — साझा चक्र टूटा
1983	निर्वाचन आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में फिर से एक साथ चुनाव का सुझाव दिया
1999	विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट — एक साथ चुनाव की ओर लौटने की सिफ़ारिश
दिसंबर 2015	विधि एवं न्याय से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति की 79वीं रिपोर्ट
30 अगस्त 2018	विधि आयोग की मसौदा रिपोर्ट — संविधान और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन आवश्यक
2 सितंबर 2023	पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित
14 मार्च 2024	18,626 पृष्ठों की रिपोर्ट (191 दिन के अध्ययन के बाद) राष्ट्रपति को सौंपी गई
18 सितंबर 2024	केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समिति की सिफ़ारिशें स्वीकार कीं
17 दिसंबर 2024	129वाँ संशोधन विधेयक और संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक मत-विभाजन के बाद लोकसभा में पेश
20 दिसंबर 2024	दोनों विधेयक संयुक्त संसदीय समिति (अध्यक्ष पी.पी. चौधरी) को भेजे गए
29 जुलाई 2026	समिति का कार्यकाल शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाया गया

35.2 129वें संशोधन विधेयक के प्रमुख प्रावधान

- नया **अनुच्छेद 82A** — आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक की तिथि पर राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके "नियत तिथि" घोषित करेंगे; उसके बाद चुनी गई सभी विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के साथ समाप्त होगा।
- यदि निर्वाचन आयोग को लगे कि किसी राज्य का चुनाव साथ में नहीं कराया जा सकता, तो वह राष्ट्रपति से उसे बाद में कराने की सिफ़ारिश कर सकेगा; पर उस विधानसभा का कार्यकाल भी लोकसभा के साथ ही समाप्त होगा।
- **अनुच्छेद 83 और 172** में संशोधन — लोकसभा या विधानसभा समय से पहले भंग होने पर नया चुनाव केवल **शेष अवधि** के लिए होगा।
- **अनुच्छेद 327** में संसद की शक्ति में "एक साथ चुनाव का संचालन" जोड़ा जाएगा।
- नगरपालिका और पंचायत चुनाव इस विधेयक में शामिल नहीं हैं — कोविंद समिति ने उनके लिए अलग प्रावधान और राज्यों के अनुसमर्थन की बात कही थी।

🔍 आसान परिभाषा: नियत तिथि (Appointed Date)

📘 **परिभाषा:** प्रस्तावित अनुच्छेद 82A के अंतर्गत, आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक के दिन राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित वह तिथि, जिसके बाद गठित सभी विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के साथ जोड़ दिया जाता है।

💡 **आसान भाषा में:** वह "शुरुआती सीटी", जिसके बाद सभी विधानसभाओं की घड़ी लोकसभा की घड़ी से मिला दी जाएगी। 🏠 **उदाहरण:** यदि नियत तिथि 2029 की नई लोकसभा की पहली बैठक पर घोषित हो, तो उसके बाद 2029-34 के बीच चुनी गई विधानसभाएँ भी 2034 में लोकसभा के साथ ही कार्यकाल पूरा करेंगी — इसलिए विश्लेषक पहला पूर्ण एक साथ चुनाव 2034 से पहले संभव नहीं मानते।

📊 कोविंद समिति — प्रमुख तथ्य

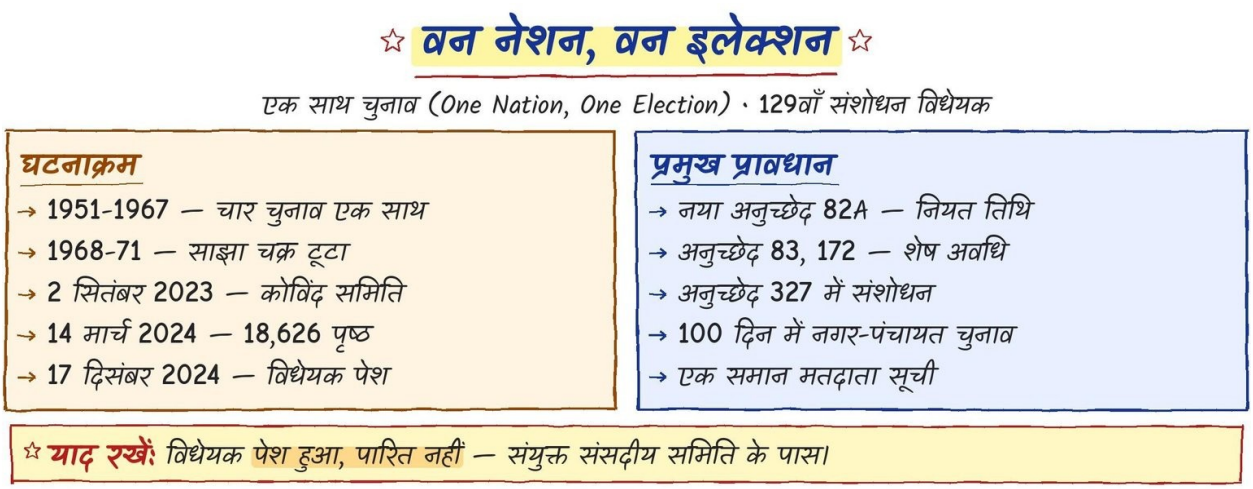
1. गठन 2 सितंबर 2023; अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति **रामनाथ कोविंद**; सदस्यों में अमित शाह, गुलाम नबी आज़ाद, एन.के. सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे और संजय कोठारी।
2. 191 दिन का अध्ययन; **18,626 पृष्ठों** की रिपोर्ट 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई।
3. पहला चरण — लोकसभा और विधानसभाएँ एक साथ; दूसरा चरण — उसके **100 दिन** के भीतर नगरपालिका और पंचायत चुनाव।
4. तीनों स्तरों के लिए एक समान मतदाता सूची और पहचान पत्र।
5. त्रिशंकु सदन या अविश्वास प्रस्ताव से सरकार गिरने पर शेष अवधि के लिए नया चुनाव।

⚠️ भ्रम से बचें

129वाँ संशोधन विधेयक **पेश हुआ है, पारित नहीं** — यह संयुक्त संसदीय समिति के पास विचाराधीन है (अक्टूबर 2026 की स्थिति)।

कोविंद समिति ने रिपोर्ट **14 मार्च 2024** को सौंपी; मंत्रिमंडल की स्वीकृति **18 सितंबर 2024** को मिली — दोनों तिथियाँ अलग हैं।

1951-67 में एक साथ चुनाव किसी क़ानूनी अनिवार्यता से नहीं, स्वाभाविक रूप से हुए; साझा चक्र 1968-71 के बीच टूटा।



चित्र 12.35: वन नेशन, वन इलेक्शन (One Nation, One Election) — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

36. वन नेशन वन इलेक्शन — पक्ष एवं विपक्ष के तर्क

📖 अजमेर के कॉलेज की वाद-विवाद प्रतियोगिता (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। अजमेर के एक महाविद्यालय में विषय था — "एक राष्ट्र, एक चुनाव भारत के लिए आवश्यक है।" पक्ष में बोलते हुए **कबीर** ने कहा कि 1951 से 1967 तक देश में चुनाव एक साथ ही होते थे; बार-बार के चुनाव सरकारी ख़ज़ाने, सुरक्षा बलों और शिक्षकों पर बोझ हैं; आचार संहिता से विकास कार्य रुकते हैं; और सरकारें स्थायी "चुनावी मोड" में रहती हैं।

विपक्ष में **ज़ोया** ने तर्क दिया कि भारत "राज्यों का संघ" है और हर राज्य का जनादेश अपना है। यदि किसी राज्य की सरकार दो वर्ष में गिर जाए, तो नई विधानसभा केवल **शेष अवधि** के लिए चुनी जाएगी — यानी बार-बार चुनाव फिर भी होंगे। एक साथ चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे और बड़े चेहरे राज्यों के स्थानीय मुद्दों पर हावी हो सकते हैं, और देश भर के लिए एक साथ लाखों अतिरिक्त EVM-VVPAT और कर्मियों की आवश्यकता होगी।

निर्णायक प्राध्यापिका ने अंत में कहा — दोनों पक्षों के तर्क वज़नदार हैं। यह प्रश्न केवल ख़र्च का नहीं, **संघवाद, जवाबदेही और व्यावहारिकता** के संतुलन का है। इसलिए संविधान संशोधन, संयुक्त संसदीय समिति में व्यापक विचार और दलों की सहमति — तीनों आवश्यक हैं।

🎯 **इस कहानी से समझें:** एक साथ चुनाव के पक्ष-विपक्ष के तर्क — लागत, शासन, संघवाद और व्यावहारिक जटिलताएँ।

📌 **याद रखने लायक बात:** प्रस्तावित व्यवस्था में सदन समय से पहले भंग होने पर चुनाव केवल शेष अवधि के लिए होगा।

पक्ष में तर्क (In Favour)	विपक्ष में तर्क (Against)
◆ **बार-बार होने वाले चुनावों में समय, धन एवं प्रशासनिक संसाधनों की बचत**	◆ संघीय ढाँचे पर प्रभाव — क्षेत्रीय दलों एवं स्थानीय मुद्दों की उपेक्षा की आशंका
◆ **बार-बार MCC लागू होने से रुकने वाले विकास कार्यों में निरंतरता**	◆ संविधान में कई बड़े संशोधन आवश्यक
◆ **मतदाता थकान (Voter Fatigue) में कमी**	◆ यदि किसी राज्य सरकार का मध्यावधि पतन हो तो व्यवहारिक जटिलता उत्पन्न

ऊपर की तालिका बहस का सार है। अब दोनों पक्षों के तर्कों को थोड़ा विस्तार से और उदाहरण सहित समझते हैं। पक्ष का एक प्रमुख तर्क "मतदाता थकान" से जुड़ा है।

🔍 आसान परिभाषा: मतदाता थकान (Voter Fatigue)

📘 **परिभाषा:** बार-बार होने वाले चुनावों के कारण मतदाताओं में उत्साह की कमी और मतदान के प्रति उदासीनता, जिसका असर मतदान प्रतिशत पर पड़ सकता है।

💡 **आसान भाषा में:** बार-बार वोट डालने बुलाया जाए, तो लोग ऊबकर घर बैठ जाते हैं। 🏠 **उदाहरण:** एक ही वर्ष में विधानसभा चुनाव, उपचुनाव और नगर निकाय चुनाव हों, तो कई शहरी मतदाता तीसरी बार बूथ तक जाने में रुचि नहीं दिखाते।

36.1 पक्ष के तर्क — विस्तार से

- **ख़र्च में बचत** — सरकार के चुनाव संचालन ख़र्च के साथ-साथ दलों और उम्मीदवारों का प्रचार-ख़र्च भी कम होगा।
- **नीतिगत निरंतरता** — बार-बार आचार संहिता लगने से नई योजनाओं की घोषणा और कई विकास कार्य रुकते हैं; एक साथ चुनाव से यह रुकावट पाँच वर्ष में एक बार होगी।
- **प्रशासनिक बोझ** — शिक्षक, कर्मचारी और केंद्रीय सुरक्षा बल बार-बार चुनाव ड्यूटी में लगने के बजाय अपने मूल काम पर ध्यान दे सकेंगे।
- **शासन पर ध्यान** — सरकारें हर वर्ष किसी न किसी चुनाव को ध्यान में रखकर लोक-लुभावन निर्णय लेने के दबाव से कुछ हद तक मुक्त होंगी।
- **मतदान प्रतिशत** — कोविंद समिति का मत था कि एक साथ चुनाव से मतदाता थकान घटेगी और भागीदारी बढ़ेगी।

New India Education by Omkar Sir

36.2 विपक्ष के तर्क — विस्तार से

- **संघवाद** — राज्यों का जनादेश स्वतंत्र है; विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा से बाँधना राज्यों की स्वायत्तता कम कर सकता है, और आलोचक इसे आधारभूत ढाँचे से जोड़ते हैं।
- **राष्ट्रीय मुद्दों का प्रभुत्व** — एक साथ चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे और बड़े नेता राज्यों के स्थानीय मुद्दों पर हावी हो सकते हैं, जिससे क्षेत्रीय दलों को नुक़सान की आशंका है।
- **शेष अवधि का चुनाव** — सरकार गिरने पर चुनाव फिर भी होगा, केवल अवधि छोटी होगी; यानी बीच के चुनाव पूरी तरह समाप्त नहीं होंगे।
- **जवाबदेही** — बार-बार चुनाव सरकारों को लगातार जनता के प्रति सजग रखते हैं; पाँच वर्ष में एक बार चुनाव से यह दबाव घटेगा।
- **व्यावहारिकता** — एक साथ चुनाव के लिए बहुत बड़ी संख्या में अतिरिक्त EVM, VVPAT, कर्मियों और सुरक्षा बलों की आवश्यकता होगी।

परिस्थिति	वर्तमान व्यवस्था	प्रस्तावित व्यवस्था (129वाँ संशोधन विधेयक)
विधानसभा समय से पहले भंग	नया चुनाव; नई विधानसभा का पूरा पाँच वर्ष का कार्यकाल	नया चुनाव केवल लोकसभा के शेष कार्यकाल तक
लोकसभा में सरकार गिरी, कोई वैकल्पिक सरकार नहीं	नया चुनाव; नई लोकसभा पाँच वर्ष	नई लोकसभा केवल पिछली लोकसभा की शेष अवधि तक
किसी राज्य में साथ चुनाव संभव न हो	प्रश्न ही नहीं उठता	आयोग की सिफ़ारिश पर राष्ट्रपति चुनाव टाल सकेंगे; कार्यकाल फिर भी लोकसभा के साथ समाप्त

📌 बीच का रास्ता — कुछ सुझाव

विधि आयोग की 2018 की मसौदा रिपोर्ट ने सरकारों के बार-बार गिरने से बचने के लिए **"रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव"** का विचार रखा — यानी अविश्वास प्रस्ताव के साथ ही वैकल्पिक सरकार का प्रस्ताव भी हो।

कुछ विशेषज्ञ चरणबद्ध रास्ता सुझाते हैं — पहले कुछ राज्यों के चुनाव लोकसभा के साथ मिलाए जाएँ और फिर धीरे-धीरे बाक़ी।

⚠️ भ्रम से बचें

विधेयक लागू होने पर भी किसी सदन के भंग होने पर चुनाव **होंगे** — पर केवल शेष अवधि के लिए; "पाँच वर्ष में केवल एक बार चुनाव" की पूरी गारंटी नहीं।

संविधान संशोधन विधेयक **पेश करने** के लिए साधारण बहुमत पर्याप्त है, पर **पारित करने** के लिए हर सदन में विशेष बहुमत (कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वालों का दो-तिहाई) चाहिए।

"एक राष्ट्र एक चुनाव" का अर्थ एक ही दिन मतदान नहीं — मतदान कई चरणों में हो सकता है; साझा केवल चुनाव-चक्र होगा।



चित्र 12.36: वन नेशन वन इलेक्शन — पक्ष एवं विपक्ष के तर्क — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

37. लंबित सुधार प्रस्ताव — दलों में आंतरिक लोकतंत्र, सोशल मीडिया, दूरस्थ मतदान एवं अन्य

📖 सूरत में काम करने वाले बाड़मेर के मतदाता की दुविधा (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। बाड़मेर के एक गाँव का **भागीरथ** पिछले आठ वर्ष से गुजरात के सूरत में एक कपड़ा कारख़ाने में काम करता है, पर उसका नाम अब भी गाँव की मतदाता सूची में है। अप्रैल 2024 में लोकसभा चुनाव के दिन घर जाकर वोट डालने का मतलब था — आने-जाने का किराया और तीन दिन की मज़दूरी का नुक़सान। उसने वोट नहीं डाला।

बाद में उसने पढ़ा कि निर्वाचन आयोग ने प्रवासी मतदाताओं के लिए एक **दूरस्थ वोटिंग मशीन** (RVM) का प्रोटोटाइप बनाया है, जो एक ही दूरस्थ बूथ से 72 निर्वाचन क्षेत्रों का मतदान सँभाल सकती है — पर दलों की आपत्तियों के कारण यह योजना अभी आगे नहीं बढ़ी। उसी दौरान उसके मोबाइल पर एक नेता का नकली (डीपफ़ेक) वीडियो आया; आयोग ने दलों को ऐसी सामग्री ध्यान में आते ही तीन घंटे में हटाने का निर्देश दिया था।

गाँव लौटने पर उसने देखा कि उसके दल के ज़िला अध्यक्ष का कभी चुनाव ही नहीं हुआ — वे "ऊपर से" नामित थे, और टिकट भी इसी तरह तय होते थे। भागीरथ के तीनों

अनुभव — दूरस्थ मतदान, सोशल मीडिया का दुरुपयोग और दलों में आंतरिक लोकतंत्र — उन सुधारों से जुड़े हैं जो सुझाए तो गए, पर अभी **लंबित** हैं।

🎯 **इस कहानी से समझें:** दूरस्थ मतदान, डीपफ़ेक और AI सामग्री, दलों में आंतरिक लोकतंत्र — लंबित सुधारों की ज़मीनी तस्वीर।

📌 **याद रखने लायक बात:** दूरस्थ वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप एक दूरस्थ बूथ से अधिकतम 72 निर्वाचन क्षेत्रों का मतदान सँभाल सकता है।

कई सुधार ऐसे हैं जिन्हें आयोग, विधि आयोग या विशेषज्ञ समितियाँ वर्षों से सुझा रही हैं, पर वे अब तक क़ानून नहीं बने। इनमें सबसे पुराना और बुनियादी प्रश्न दलों के भीतर लोकतंत्र का है।

🔍 आसान परिभाषा: आंतरिक दलीय लोकतंत्र (Intra-party Democracy)

📘 **परिभाषा:** राजनीतिक दल के भीतर पदाधिकारियों के नियमित और स्वतंत्र चुनाव, उम्मीदवार चयन की पारदर्शी प्रक्रिया, वित्तीय लेखा-जोखा और सदस्यों के अधिकारों की व्यवस्था।

💡 **आसान भाषा में:** जो दल देश में लोकतंत्र चलाना चाहते हैं, वे अपने घर (दल) के भीतर भी लोकतंत्र से चलें। 🏠 **उदाहरण:** किसी दल का ज़िला अध्यक्ष कार्यकर्ताओं के वोट से चुना जाए और टिकट का निर्णय एक घोषित समिति करे, तो यह आंतरिक लोकतंत्र है; यदि सब "ऊपर से" नामित हो, तो नहीं।

37.1 प्रमुख लंबित प्रस्ताव — एक नज़र में

प्रस्ताव	किसने सुझाया	स्थिति
दलों में आंतरिक लोकतंत्र और दलों के नियमन का क़ानून	विधि आयोग — 170वाँ (1999), 255वाँ (2015); संविधान समीक्षा आयोग (2002)	क़ानून नहीं बना
आयोग को दलों का पंजीकरण रद्द करने की शक्ति	निर्वाचन आयोग (2004, 2016)	नहीं मिली; आयोग निष्क्रिय पंजीकृत दलों को सूची से हटाता है (अगस्त 2025 में 334)
एक उम्मीदवार-एक सीट	निर्वाचन आयोग (2004); विधि आयोग — 255वाँ	लागू नहीं; दो सीटों की छूट जारी
आरोप तय होने पर अयोग्यता	विधि आयोग — 244वाँ (2014); संविधान समीक्षा आयोग	लागू नहीं; न्यायालय (2018) ने संसद पर छोड़ा
पेड न्यूज़ को चुनावी अपराध बनाना	निर्वाचन आयोग; विधि आयोग — 255वाँ	लागू नहीं; निगरानी समितियाँ कार्यरत
टोटलाइज़र — कई बूथों के मत मिलाकर गिनना, ताकि बूथ-वार मतदान पैटर्न उजागर न हो	निर्वाचन आयोग	लागू नहीं
प्रवासी मतदाताओं के लिए दूरस्थ मतदान	निर्वाचन आयोग (प्रोटोटाइप, दिसंबर 2022)	दलों से परामर्श के बाद लंबित
सभी निर्वाचन आयुक्तों को हटाने में समान संरक्षण; स्वतंत्र सचिवालय; आयोग का व्यय संचित निधि पर भारित	निर्वाचन आयोग; विधि आयोग — 255वाँ; अनूप बरनवाल निर्णय (2023) में न्यायालय का आग्रह	लागू नहीं

37.2 सोशल मीडिया, डीपफ़ेक और कृत्रिम बुद्धि — नई चुनौती

- 2013 से उम्मीदवारों को नामांकन के शपथ-पत्र में अपने सोशल मीडिया खातों की जानकारी देनी होती है, और सोशल मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापनों का भी पूर्व-प्रमाणन होता है; आचार संहिता सोशल मीडिया पर भी लागू है।
- **6 मई 2024** — आयोग ने दलों को डीपफ़ेक ऑडियो-वीडियो और भ्रामक सामग्री न डालने तथा ध्यान में आते ही **3 घंटे के भीतर** हटाने का निर्देश दिया।
- **16 जनवरी 2025** — कृत्रिम बुद्धि से बनी या बदली गई सामग्री पर स्पष्ट लेबल ("AI-जनित" जैसा) लगाने की सलाह।
- **24 अक्टूबर 2025** — लेबल कम से कम 10% दृश्य क्षेत्र (या ऑडियो की शुरुआती 10% अवधि) में हो, सामग्री बनाने वाले की पहचान बताई जाए और दल ऐसी सामग्री का आंतरिक रिकॉर्ड रखें।
- अभी ये **परामर्श और निर्देश** हैं; सोशल मीडिया प्रचार और डीपफ़ेक पर अलग चुनावी क़ानून की माँग लंबित है।

37.3 अन्य लंबित विचार

- **आधार-मतदाता सूची जोड़ना** — 2021 के क़ानून से स्वैच्छिक है; अनिवार्य करने के प्रस्ताव पर निजता और नाम छूटने की आशंका की बहस है।
- **अनिवार्य मतदान** — कुछ देशों (जैसे ऑस्ट्रेलिया) में लागू; भारत में स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ मतदान अधिकार है, क़ानूनी कर्तव्य नहीं।
- **ओपिनियन पोल** — आयोग ने चुनाव घोषित होने से मतदान तक इन्हें सीमित करने का सुझाव दिया है; अभी केवल मतदान से पहले के 48 घंटे के "मौन काल" (धारा 126) में इनका प्रसारण वर्जित है।
- **निर्दलीय उम्मीदवार** — विधि आयोग की 170वीं और 255वीं रिपोर्ट ने इन्हें रोकने पर विचार किया; आलोचक इसे चुनाव लड़ने के अवसर पर अनुचित रोक मानते हैं।

⚠️ भ्रम से बचें

आयोग किसी दल की **मान्यता** (राष्ट्रीय/राज्य दल का दर्जा) वापस ले सकता है, पर **पंजीकरण रद्द** करने की उसकी शक्ति बहुत सीमित है — जैसे धोखाधड़ी से पंजीकरण के मामले में (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाम समाज कल्याण संस्थान, 2002)।

एग्ज़िट पोल पर वैधानिक रोक है (धारा 126A, 2009); **ओपिनियन पोल** पर ऐसी अलग रोक नहीं — केवल 48 घंटे का मौन काल लागू होता है।

दूरस्थ वोटिंग मशीन अभी केवल **प्रोटोटाइप** है; 16 जनवरी 2023 को दलों के सामने इसका प्रदर्शन दलों की आपत्तियों के कारण नहीं हो सका।



चित्र 12.37: लंबित सुधार प्रस्ताव — दलों में आंतरिक लोकतंत्र, सोशल मीडिया, दूरस्थ मतदान एवं अन्य — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

38. निर्वाचन तंत्र — उपलब्धियाँ, चुनौतियाँ एवं आगे की राह

📖 जैसलमेर का सबसे दूर का मतदान केंद्र (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। जैसलमेर ज़िले के एक दूरस्थ ढाणी-समूह के मतदान केंद्र तक पहुँचने के लिए पीठासीन अधिकारी **सुमन** का दल मतदान से एक दिन पहले निकला। पक्की सड़क ख़त्म होने के बाद EVM, VVPAT और मतदान सामग्री रेत के टीलों के बीच से ले जाई गई। केंद्र पर केवल कुछ सौ मतदाता थे, पर नियम वही थे जो किसी महानगर के केंद्र में होते हैं।

सुबह सात बजे से पहले मॉक पोल हुआ, फिर कतार लगी — पहली मतदाता अस्सी पार की एक बुज़ुर्ग महिला थीं। बूथ स्तरीय अधिकारी ने हर मतदाता की पहचान सूची से मिलाई। शाम को मशीनें सील हुईं और दल अगली सुबह ज़िला मुख्यालय लौटा। सुमन ने सोचा — इतने दूर के एक केंद्र के लिए भी पूरा तंत्र लगा, यही भारतीय लोकतंत्र की ताक़त है।

पर लौटते हुए उसके मन में प्रश्न भी थे — मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर उठते विवाद, चुनावों में बढ़ता पैसा, आपराधिक मुक़दमों वाले उम्मीदवार और नकली वीडियो। उपलब्धियाँ बड़ी हैं और चुनौतियाँ भी। इस अंतिम खंड में हम पूरे निर्वाचन तंत्र का संतुलित मूल्यांकन करेंगे और आगे की राह देखेंगे।

🎯 **इस कहानी से समझें:** निर्वाचन तंत्र की उपलब्धियाँ, शेष चुनौतियाँ और आगे की राह — पूरे अध्याय का समेकन।

📌 **याद रखने लायक बात:** हर मतदाता तक पहुँचना — दूरस्थ से दूरस्थ मतदान केंद्र पर भी वही नियम और वही प्रक्रिया।

🔍 आसान परिभाषा: चुनावी अखंडता (Electoral Integrity)

📘 **परिभाषा:** चुनाव-चक्र के हर चरण — मतदाता पंजीकरण, उम्मीदवारी, प्रचार, मतदान, मतगणना और विवाद-निपटान — का स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय होना।

💡 **आसान भाषा में:** चुनाव केवल ईमानदार हों ही नहीं, सबको ईमानदार दिखें भी — हारने वाला भी परिणाम मान ले। 🏠 **उदाहरण:** जब मतगणना के बाद हारे हुए दल भी जनादेश स्वीकार करते हैं और सत्ता शांतिपूर्वक बदलती है, तो यह चुनावी अखंडता का सबसे बड़ा प्रमाण है।

ACADEMY
New India Education by Omkar Sir

38.1 उपलब्धियाँ

📊 भारतीय निर्वाचन तंत्र — उपलब्धियाँ आँकड़ों में

1. 2024 लोकसभा चुनाव — लगभग **97.97 करोड़** पंजीकृत मतदाता, **64.64 करोड़** मत, 10.5 लाख से अधिक मतदान केंद्र — विश्व का सबसे बड़ा चुनावी अभ्यास।
2. 2024 में महिला मतदान **65.78%** रहा, जो पुरुषों (65.55%) से अधिक था — ऐसा दूसरी बार हुआ (पहली बार 2019 में)।
3. 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में **66.91%** (अस्थायी) मतदान — 1951 के बाद राज्य में सबसे अधिक; महिलाएँ 71.6%, पुरुष 62.8%।
4. पहले आम चुनाव से अब तक केंद्र और राज्यों में सत्ता-परिवर्तन मतदान के माध्यम से शांतिपूर्वक होता रहा है।
5. तकनीक — EVM (2004 से सभी लोकसभा सीटें), VVPAT (2019 से सभी केंद्र), ऑनलाइन पंजीकरण और शिकायत के मोबाइल ऐप।

38.2 चुनौतियाँ

- **धन और अपराध** — 2024 में 46% विजेता सांसदों ने आपराधिक मुक़दमे घोषित किए; दलों के ख़र्च पर कोई सीमा नहीं।
- **मतदाता सूची पर भरोसा** — 2025-26 के विशेष गहन पुनरीक्षण में 29 सितंबर 2026 तक देश भर में लगभग **13.3 करोड़** नाम हटे। आयोग का पक्ष — यह मृत, स्थानांतरित और दोहरी प्रविष्टियों को हटाकर सूची की शुद्धि है; आलोचकों का पक्ष — इससे पात्र मतदाताओं के छूटने का ख़तरा है। संबंधित याचिकाएँ सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं (अक्टूबर 2026 की स्थिति)।

- **नियुक्ति प्रक्रिया** — 2023 के नियुक्ति अधिनियम की चुनौती में 23 सितंबर 2026 को विभाजित मत के बाद मामला संविधान पीठ के गठन के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेजा गया।
- **सूचना का प्रदूषण** — डीपफ़ेक, फ़र्ज़ी ख़बरें और पेड न्यूज़।
- **सहभागिता** — शहरी उदासीनता और प्रवासी मतदाता; एक साथ चुनाव पर राजनीतिक सहमति का अभाव।

38.3 आगे की राह

क्षेत्र	मुख्य चुनौती	आगे की राह
संस्थागत स्वतंत्रता	नियुक्ति प्रक्रिया पर विवाद; आयुक्तों को हटाने में असमान संरक्षण	व्यापक सहमति वाली चयन प्रक्रिया; सभी आयुक्तों को समान संरक्षण; स्वतंत्र सचिवालय
मतदाता सूची	पुनरीक्षण में नाम हटने या छूटने की आशंका	पारदर्शी प्रक्रिया, घर-घर सत्यापन, सुनवाई का अवसर, दलों के बूथ स्तरीय एजेंटों की भागीदारी
धन	गुमनाम चंदा; दलों के ख़र्च पर सीमा नहीं	दलों के ख़र्च पर सीमा, पूर्ण प्रकटीकरण, स्वतंत्र ऑडिट, सीमित राज्य वित्तपोषण
अपराध	गंभीर मुक़दमों वाले उम्मीदवार	समयबद्ध मुक़दमे, दलों की जवाबदेही, प्रकटीकरण का कड़ाई से पालन
सूचना	डीपफ़ेक, पेड न्यूज़	AI सामग्री पर लेबल, त्वरित कार्रवाई, मतदाताओं की डिजिटल साक्षरता
सहभागिता	शहरी उदासीनता, प्रवासी मतदाता	दूरस्थ मतदान पर सहमति, मतदाता शिक्षा, सुगम मतदान

⚠️ भ्रम से बचें

भारत निर्वाचन आयोग संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराता है; **पंचायत और नगरपालिका** चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराते हैं।

निर्वाचन सुधार केवल संसद के क़ानूनों से नहीं आए — कई बड़े सुधार **सर्वोच्च न्यायालय** (शपथ-पत्र, नोटा, VVPAT, बॉन्ड) और **आयोग के प्रशासनिक निर्णयों** (फ़ोटो पहचान पत्र, आचार संहिता का पालन) से आए।

महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक होना लोकसभा चुनाव में 2024 में **दूसरी बार** हुआ; पहली बार 2019 में।

📌 अध्याय के प्रमुख शब्द

निर्वाचन आयोग | अनुच्छेद 324 | CEC अधिनियम 2023 | अनूप बरनवाल केस | मॉडल आचार संहिता | EVM-VVPAT | NOTA | ADR केस 2002 | लिली थॉमस केस | मतदान व्यवहार | वोट बैंक राजनीति | राज्य वित्तपोषण | चुनावी बॉन्ड निर्णय | वन नेशन वन इलेक्शन | कोविंद समिति

📌 अध्याय का सार

1. निर्वाचन आयोग — अनुच्छेद 324, स्थापना 25 जनवरी 1950; 1993 से स्थायी रूप से बहु-सदस्यीय (CEC + 2 EC)।
2. अनुच्छेद 324-329 — गठन, मतदाता सूची में गैर-भेदभाव (325), वयस्क मताधिकार (326), विधायी शक्ति (327-328), न्यायालय हस्तक्षेप वर्जन (329)।
3. CEC अधिनियम 2023 — चयन समिति: PM + LoP + PM-नामित मंत्री (CJI को बाहर किया); कार्यकाल 6 वर्ष/65 वर्ष आयु; CEC हटाने की प्रक्रिया SC न्यायाधीश समान।
4. अनूप बरनवाल केस 2023 — पहले SC ने PM+LoP+CJI वाली अंतरिम व्यवस्था दी थी।
5. तकनीकी व्यवस्था — EVM (2004 से अनिवार्य), VVPAT (2019 के लोकसभा चुनाव से सभी केंद्रों पर), NOTA (2013 से, PUCL केस)।
6. महत्वपूर्ण केस — ADR 2002 (शपथ-पत्र अनिवार्य), लिली थॉमस 2013 (दोषसिद्ध तुरंत अयोग्य), इंदिरा गांधी केस 1975 (अनुच्छेद 329A(4) निरस्त — स्वतंत्र-निष्पक्ष चुनाव आधारभूत ढाँचे का भाग)।
7. मतदान व्यवहार — जाति, धर्म, क्षेत्रवाद, धनबल, नेतृत्व-छवि, कल्याणकारी योजनाएँ प्रमुख कारक; 3 सैद्धांतिक मॉडल — समाजशास्त्रीय, तर्कसंगत चयन, दलीय पहचान।
8. निर्वाचन सुधार समितियाँ — तारकुंडे (1975), दिनेश गोस्वामी (1990), इंद्रजीत गुप्ता (1998), विधि आयोग 170वाँ (1999), द्वितीय ARC (2007)।
9. चुनावी बॉन्ड — 2018 से लागू, फरवरी 2024 में SC द्वारा असंवैधानिक घोषित।
10. वन नेशन वन इलेक्शन — कोविंद समिति रिपोर्ट मार्च 2024; 129वाँ संशोधन विधेयक दिसंबर 2024 में JPC (अध्यक्ष पी.पी. चौधरी) को भेजा; रिपोर्ट अभी लंबित (शीतकालीन सत्र 2026 तक विस्तार)।

📌 अंतिम बात

भारत का निर्वाचन तंत्र दुनिया के सबसे बड़े और विविध लोकतंत्र को हर पाँच वर्ष नया जनादेश देता है — यह उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। पर चुनाव की विश्वसनीयता केवल मशीनों और क़ानूनों से नहीं, बल्कि **संस्थाओं की निष्पक्षता, दलों की ईमानदारी और मतदाताओं की जागरूकता** — तीनों से बनती है। सुधार एक बार की घटना नहीं, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है।

☆ निर्वाचन तंत्र ☆

उपलब्धियाँ, चुनौतियाँ एवं आगे की राह

उपलब्धियाँ

- 2024 — 97.97 करोड़ मतदाता
- 10.5 लाख से अधिक मतदान केंद्र
- महिला मतदान 65.78% — पुरुषों से आगे
- शांतिपूर्ण सत्ता-परिवर्तन
- मशीन (EVM) व पर्ची (VVPAT)

आगे की राह

- सभी आयुक्तों को समान संरक्षण
- दलों के ख़र्च पर सीमा
- समयबद्ध आपराधिक मुक़दमे
- कृत्रिम बुद्धि सामग्री पर लेबल
- दूरस्थ मतदान पर सहमति

☆ **याद रखें:** पंचायत व नगरपालिका चुनाव — राज्य निर्वाचन आयोग कराते हैं।

चित्र 12.38: निर्वाचन तंत्र — उपलब्धियाँ, चुनौतियाँ एवं आगे की राह — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

NIEOM ACADEMY
New India Education by Omkar Sir